

Avantprojecte de llei de simplificació de tràmits en l'àmbit urbanístic i ambiental

Exposició de motius

I. El marc legal català en l'àmbit urbanístic ha estat objecte de successives modificacions que han determinat la necessitat de sengles refoses, la darrera ja fa més de quinze anys. Així, mitjançant la disposició final segona de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, de conformitat amb l'article 63.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, el Parlament va autoritzar el Govern perquè, en el termini de vuit mesos a comptar de la seva entrada en vigor, refongués el text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, i les modificacions introduïdes en l'esmentat text refós per la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel Decret Llei 1/2007, del 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, i per la mateixa Llei 26/2009 abans esmentada.

Aquesta operació ulterior de refosa va veure la llum mitjançant el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei d'urbanisme. Des d'aleshores ençà, aquest text refós també ha estat objecte de múltiples modificacions per atendre necessitats d'índole diversa, essent un bon exemple d'això les vuit modificacions operades mitjançant normes legals aprovades l'any 2025 i les darreres mitjançant el Decret Llei 3/2026, de 24 de març, de mesures urgents en matèria fiscal, de simplificació i agilització en la gestió, en l'àmbit de l'urbanisme i l'habitatge, en l'àmbit de personal i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària, i el Decret Llei 6/2026, de 5 de maig, de mesures urgents en l'àmbit urbanístic i de la contractació en relació amb els municipis rurals. Aquesta profusa actuació normativa ha conduït a una situació en la qual, pel que fa a determinats procediments regulats en el text refós, la voluntat extremadament garantista de tots els béns jurídics que es poden veure implicats comporta una tramitació que resulta excessivament dilatada i que deixa de banda la col·laboració i la responsabilitat de les persones interessades i promotores dels procediments esmentats.

A la pràctica, la durada excessiva de determinats procediments suposa un obstacle a la promoció d'habitatges i a l'inici d'activitats econòmiques que requereixen, per a la seva construcció i implantació, el compliment previ dels tràmits urbanístics.

D'altra banda, el marc normatiu català vigent sobre avaluació ambiental de les activitats a emprendre va ser igualment aprovat ara ja fa més de quinze anys i també ha estat objecte de successives modificacions. La competència de la Generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient és compartida amb l'Estat, qui, d'acord amb l'article 149.1.23 de la Constitució, ostenta la competència exclusiva pel que fa a la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, si bé el mateix precepte constitucional atorga a les comunitats autònomes facultats per establir normes addicionals de protecció.

Així, la delimitació competencial d'aquesta matèria comporta l'eventual afectació de legislació catalana com a conseqüència de les modificacions de la normativa bàsica estatal. Al seu torn, la Unió Europea també ostenta competències en relació amb el medi ambient que es plasmen en Directives que cal transposar a l'ordenament jurídic intern. En aquest sentit, determinades previsions de la Llei del Parlament de Catalunya 20/2009,

de 4 de desembre, requereixen una actualització a la vista del marc normatiu vigent, tant europeu com estatal.

A tot això, cal afegir que el desenvolupament sostenible i els requeriments energètics cada vegada més intensos fan també necessari que els procediments administratius concernits siguin més àgils, sense que això suposi pèrdua de garanties. Per aquest motiu, cal actuar sobre la regulació d'aquests procediments per facilitar que les activitats econòmiques que contribueixen a l'atenció d'aquests requeriments energètics de forma compatible amb un desenvolupament sostenible, es puguin iniciar en un termini raonable, i que les persones promotores de les activitats puguin col·laborar en la tramitació més àgil dels procediments, tot assumint responsabilitat sobre l'adequació a la legalitat i la idoneïtat tècnica dels seus projectes.

L'actuació normativa que es plasma en aquesta llei s'inscriu en el marc de l'estratègia de transformació i millora dels serveis públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, impulsada pel Govern. En aquest sentit, tal com es recull a la part expositiva de l'Acord GOV/217/2024, de 8 d'octubre, d'impuls de l'al·ludida estratègia, el Govern de la Generalitat té com una de les seves prioritats principals la millora del benestar de Catalunya i la seva ciutadania i, entre els nous requeriments i demandes socials que s'han generat en els darrers anys, vol sortir al pas de la necessitat de revisar i adaptar els models, les estructures i els processos de les administracions públiques per fer-los més àgils i eficients. L'Acord esmentat també al·ludeix a la voluntat del Govern d'abordar una estratègia institucional de renovació de la gestió pública i de donar respostes a les necessitats socials i econòmiques actuals amb la finalitat d'impulsar el creixement econòmic i social de Catalunya, tot millorant la prestació dels serveis públics i fent èmfasi —entre d'altres aspectes— en la simplificació de processos i racionalització de tràmits per resoldre amb eficàcia i eficiència els reptes plantejats, sense que això suposi desregulació ni pèrdua de garanties.

II. Posant el focus en els objectius que s'han descrit més amunt, aquesta Llei aborda la modificació de diverses normes legals, bé per simplificar la tramitació de determinats procediments, bé per excloure'n tràmits que es consideren reiteratius o innecessaris, i també per possibilitar la participació més activa de les persones interessades. Així mateix, s'efectuen diverses modificacions legals per tal de potenciar la implantació d'instal·lacions de generació d'energies renovables i per adequar el règim d'intervenció de les activitats en relació amb la seva incidència lumínica. Finalment, també s'inclouen modificacions puntuals de disposicions reglamentàries en l'àmbit urbanístic i de planificació territorial, amb una voluntat simplificadora clara, tot preveient el manteniment del seu rang normatiu, malgrat la modificació s'operi per disposició amb rang de llei.

La primera de les normes legals que es modifiquen és el text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. Les modificacions que s'introdueixen abasten diversos aspectes. Primerament, s'introdueixen canvis en la intervenció urbanística. En aquest àmbit, pel que fa al règim de llicència, s'estableix la possibilitat d'autoritzar el moviment de terres i la construcció de murs pantalla com a primera fase de l'obra principal, a petició de la persona promotora i sota la seva responsabilitat.

Aquesta llei manté, d'una banda, la possibilitat d'exigir un certificat d'idoneïtat tècnica en el procediment ordinari de llicència, que permet traslladar la responsabilitat derivada de

la verificació tècnica del projecte a l'entitat col·laboradora que l'emet, mentre que els serveis municipals mantenen la responsabilitat sobre l'adequació urbanística.

D'altra banda, aquesta llei configura un procediment simplificat basat en la presentació d'un certificat de conformitat urbanística i tècnica, amb efecte substitutiu dels informes tècnics i jurídics municipals, sens perjudici de l'informe jurídic que pugui determinar el procediment a seguir. En aquest sentit, es configura un procediment simplificat alternatiu al procediment ordinari de llicència, a disposició de la persona promotora, per a la major part dels actes sotmesos a aquest règim. Tenint en compte la previsió de responsabilitat en relació amb la demora injustificada de l'atorgament de llicències que preveu el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, aquest procediment simplificat permet agilitzar la tramitació, mitjançant la presentació amb la sol·licitud d'un certificat de conformitat urbanística i tècnica emès per una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic. Aquest certificat acredita la compatibilitat de l'actuació amb la normativa urbanística aplicable i, quan l'actuació requereix projecte tècnic, incorpora la verificació del compliment de la normativa tècnica exigible, inclosa la relativa a la seguretat en cas d'incendi. D'aquesta forma, la llei vol sortir al pas de les dificultats de tramitació de les llicències actualment existents, que comporten molts retards en l'atorgament, permetent que la viabilitat tècnica del projecte i la seva compatibilitat amb el planejament urbanístic el certifiqui una entitat col·laboradora habilitada. Nogensmenys, en exercici de l'autonomia local, els ajuntaments poden excloure expressament l'aplicació d'aquest procediment simplificat en les seves ordenances. La regulació d'aquest procediment s'efectua sens perjudici de les previsions de la Carta municipal de Barcelona.

La presentació del certificat esmentat comporta que la llicència s'ha de concedir en el termini màxim d'un mes, atès que es preveu que aquest certificat té la mateixa validesa i efectes que els informes tècnics i jurídics municipals i els substitueix. L'òrgan municipal competent ha d'atorgar la llicència assumint la conformitat del certificat presentat, que ha d'acreditar expressament que el projecte s'ha sotmès a una verificació favorable. La llicència només es pot denegar si, dins el termini previst i de manera motivada, l'òrgan municipal comunica a la persona promotora que el certificat és inexistent, incomplet o insuficient quant al seu abast, o bé que disposa d'elements objectius que acrediten la seva inadequació a la realitat examinada.

Tal com s'ha indicat, el certificat ha de ser emès per una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic. Així doncs, la possibilitat que s'ofereix a la persona promotora queda vinculada a que la sol·licitud de llicència ja incorpori el pronunciament sobre la conformitat urbanística i idoneïtat tècnica que hauria d'efectuar l'òrgan competent, pronunciament que ha de ser emès per una entitat col·laboradora habilitada, amb solvència tècnica contrastada, que actua amb imparcialitat i responsabilitat i subjecta a un règim d'incompatibilitats que garanteix la seva independència en l'exercici de les funcions que li ha encarregat l'Administració.

La modificació del text refós de la Llei d'urbanisme inclou la regulació d'aquesta tipologia d'entitats col·laboradores, que han d'estar acreditades d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 (o norma posterior que la substitueixi), concreta les seves funcions i en preveu la supervisió, el control, i el règim sancionador que els és aplicable, coincidint amb el de les entitats col·laboradores que preveu la legislació catalana sobre procediment administratiu. Alhora, també s'estableix que els col·legis professionals tècnics poden actuar com a entitats col·laboradores. Aquest procediment simplificat

alternatiu, que permet atorgar la llicència en el termini d'un mes, es fonamenta, doncs, en la responsabilitat que es predica i és exigible de les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic, que actuen amb l'habilitació de l'Administració. En aquest sentit, mentre en el procediment ordinari la responsabilitat pesa sobre els tècnics municipals que emeten els informes, en el procediment simplificat la responsabilitat pel contingut del certificat correspon únicament a l'entitat col·laboradora. D'altra banda, aquesta responsabilitat de l'entitat col·laboradora per l'emissió del certificat és compatible amb la que li pugui correspondre per les infraccions urbanístiques que l'actuació realitzada a l'empara de la llicència hagin pogut suposar.

Encara en l'àmbit dels règims d'intervenció urbanística, s'incorporen nous supòsits subjectes al règim de comunicació prèvia, com són la primera utilització i l'ocupació parcial dels edificis; i les cales, sondejos o prospeccions prèvies a la construcció que no impliquin moviments de terres.

La llei també incorpora altres modificacions del text refós de la Llei d'urbanisme en l'àmbit del planejament, amb la voluntat de facilitar, simplificar i aclarir el procediment d'elaboració i aprovació dels plans, en el qual convergeixen la tramitació urbanística i la de l'avaluació ambiental estratègica. En aquest sentit, s'estableix un portal de tramitació integrada urbanística i ambiental a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat, amb la funció de finestra única de tramitació del planejament. L'establiment del portal es preveu com a primera fase d'una futura plataforma de tramitació que s'ha de desplegar en diverses etapes: primerament, per a l'emissió d'informes i, més endavant com a tramitadora digital a la que es puguin adherir totes les administracions de Catalunya amb competències urbanístiques i que sigui interoperable amb els aplicatius municipals existents.

D'altra banda, s'inclou al text refós de la Llei d'urbanisme la concreció del tipus d'avaluació ambiental estratègica que correspon a les diverses tipologies d'instruments urbanístics i es dona una nova redacció a la tramitació integrada urbanística i ambiental, tot distingint quan es tracta d'avaluació ambiental estratègica ordinària o simplificada.

Pel que fa estrictament a la tramitació urbanística, se simplifica la que correspon a les modificacions dels plans d'ordenació urbanística municipal que afectin únicament a sòl urbà, llevat de les modificacions previstes als articles 98 i 99 del text refós de la Llei d'urbanisme, tot substituint l'aprovació definitiva de la comissió territorial d'urbanisme per l'aprovació definitiva municipal, amb l'emissió d'un informe preceptiu i vinculant previ a la definitiva per la comissió territorial d'urbanisme. Així mateix, aquest informe preceptiu i vinculant també s'ha d'emetre prèviament a l'aprovació de tots els instruments de planejament derivat, excepte els plans parcials urbanístics de delimitació.

Entre d'altres mesures de simplificació que s'introdueixen, és de destacar la possibilitat que la persona promotora presenti informes tècnics en la tramitació del planejament urbanístic derivat de promoció privada, en la dels projectes d'actuació específica en sòl no urbanitzable i en la dels instruments de gestió urbanística. Tanmateix, aquesta possibilitat, que permet agilitar els procediments perquè l'Administració es pot limitar a verificar aquests informes, escurçant el temps de tramitació del procediment en no haver d'emetre'ls per si mateixa, va acompanyada de l'exigència de responsabilitat als tècnics que elaborin els informes a instància de la persona promotora.

D'altra banda, s'estableix que les esmenes efectuades per les comissions d'urbanisme en l'acte d'aprovació definitiva dels instruments de planejament i dels programes d'actuació específica han de ser introduïdes en el planejament urbanístic i aprovades per l'organisme que n'hagi aprovat el tràmit anterior. També es recull la possibilitat que, en atenció a la seva naturalesa d'òrgans col·legiats, les comissions territorials d'urbanisme es puguin reunir de forma telemàtica o híbrida, ja sigui de forma síncrona o asíncrona. I també s'estableix que el departament competent en matèria d'urbanisme ha de posar en funcionament una plataforma digital per a la tramitació dels instruments d'ordenació urbanística. La plataforma ha de facilitar l'emissió dels informes sectorials i, progressivament, ha d'incorporar noves funcionalitats per tal de permetre la tramitació completa dels instruments de planejament.

La llei també inclou modificacions del text refós de la Llei d'urbanisme que tenen per objectiu contribuir a l'impuls de les energies renovables. Així, entre d'altres, es concreta al text l'excepció -ja prevista en la legislació en matèria d'aigües- de la necessitat de modificació del planejament urbanístic i de control previ municipal per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables a les parcel·les i recintes on s'ubiquen les obres i actuacions hidràuliques d'àmbit supramunicipal incloses a la planificació hidrològica i que no esgotin la seva funcionalitat en el terme municipal en el qual s'ubiquen. Així mateix, es regula el tractament urbanístic les plantes de biogàs vinculades al tractament de dejeccions ramaderes i altres materials orgànics, als efectes de la seva consideració com a serveis tècnics i de la seva possible admissió com a noves construccions en sòl no urbanitzable, d'acord amb les condicions, limitacions i règim d'intervenció que estableix aquesta llei. Al seu torn, es facilita la tramitació dels projectes d'actuació específica en sòl no urbanitzable, tot concretant el termini en el qual s'han d'emetre els informes sectorials previstos en normativa catalana i preveient que, un cop transcorregut en termini, es considera que l'informe és favorable.

D'altra banda, es modifica la regulació de les actuacions declarades d'interès general pel Govern. En primer terme, per posar el focus de la regulació en l'actuació i no en l'instrument de planejament urbanístic necessari per a la seva execució, que ara no es limita als plans directores urbanístics. En segon terme, s'amplia l'abast de les actuacions declarades d'interès general, obrint-les també a la promoció privada, de manera que s'augmenta els supòsits que poden ser objecte de tramitació preferent i se simplifica la tramitació d'aquesta declaració, que, entre d'altres efectes, comporta la tramitació preferent dels instruments de planejament i la prohibició de moratòries en la tramitació de plans, projectes i llicències. Vinculada a aquesta concreta modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, també es modifiquen la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Decret 31/2022, de 5 de juliol, per tal de simplificar la tramitació dels projectes empresarials estratègics que també hagin de ser declarats d'interès general del Govern.

Finalment, altres mesures que s'incorporen al text refós de la Llei d'urbanisme són la simplificació del procediment d'autorització d'usos i obres provisionals; la previsió que l'emissió d'informe municipal en matèria urbanística previst en un procediment administratiu sectorial pot ser substituïda per un certificat de conformitat urbanística emès per una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic; un règim transitori que permeti l'emissió d'aquests certificats en el moment d'entrada en vigor d'aquesta llei per entitats col·laboradores ja habilitades en d'altres àmbits que comptin amb personal tècnic amb competència en la matèria; la tramitació preferentment pel procediment simplificat de la llicència urbanística per a la construcció dels habitatges

previstos per l'Acord del Govern 225/2024, de 15 d'octubre, pel qual s'aproven mesures urgents per a l'increment de l'oferta d'habitatge protegit; o la modificació del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, per tal d'agilitzar la implantació de les activitats que requereixen, alhora, llicència o autorització ambiental o sectorial i llicència d'obres, i per facultar la persona interessada per iniciar les obres immediatament si presenta una caució per garantir el restabliment de la realitat urbanística alterada, llevat que l'ajuntament justifiqui que l'execució de les obres impossibilitaria el restabliment.

També s'inclou una modificació del règim disciplinari del text refós de la Llei d'urbanisme, per concretar l'exigència de responsabilitat per l'emissió d'informes tècnics i certificats manifestament deficientes, inexactes, erronis o amb falsedats. Altrament, es precisa l'abast temporal de l'obligació de guardar secret de les persones professionals que intervenen en la redacció d'instruments de planejament.

Encara en l'àmbit urbanístic, s'inclouen unes modificacions puntuals de dues disposicions reglamentàries, totes en línia amb la voluntat simplificadora que inspira aquesta llei. Concretament, del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, per tal d'actualitzar la documentació d'informació i ordenació dels plans d'ordenació urbanística municipal. I també del Decret 64/2014, per incloure un nou supòsit d'excepció de la necessitat d'aprovació d'un projecte d'actuació específica.

La segona disposició legal en la qual s'introdueixen modificacions és la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de planejament territorial i, en concordança amb aquesta, també es modifiquen el Decret 142/2005, de 12 de juliol, d'aprovació del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials; el Decret 177/1987, de 19 de maig, pel qual es despleguen la planificació i la coordinació d'àmbit regional previstes a la Llei 7/1987, de 4 d'abril, i el Decret 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès.

Els objectius d'aquestes modificacions són diversos. En primer terme, es busca reduir temps de decisió i concentrar en un òrgan tècnic i col·legiat, amb visió territorial integrada, la decisió final sobre instruments que, a la pràctica, requereixen una validació especialitzada i una coordinació intersectorial intensa. D'altra banda, també persegueixen reduir la càrrega procedimental associada a la modificació dels plans territorials parcials i, finalment, incrementar la capacitat de resposta davant ajustos necessaris de determinacions territorials que, amb el pas del temps, han evidenciat efectes limitadors sobre el desplegament i l'adaptació del planejament territorial sobre l'urbanístic.

Així doncs, les modificacions que incorpora aquesta llei suposen la reordenació competencial de forma que s'atribueix a la Comissió de Territori de Catalunya l'aprovació definitiva del pla territorial i de les seves modificacions. S'agilitza i facilita l'aprovació definitiva mitjançant un òrgan més operatiu i especialitzat, sense alterar la resta del procediment. Ara bé, també s'actua sobre el règim jurídic de les modificacions dels plans territorials, per tal de simplificar el procediment aplicable a les que tenen un caràcter puntual, acotat i no alteren l'estructura bàsica del pla. El procediment que ara s'estableix és menys rígid i proporcionat a l'entitat de la modificació, de manera que permet evitar eventuais bloquejos del planejament urbanístic.

La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats també és objecte de modificació. El model dissenyat per aquesta llei, que abasta diversitat de règims d'intervenció ambiental en la majoria dels quals s'integren altres tramitacions específiques, pateix una certa obsolescència derivada de l'aprovació posterior de normativa europea i estatal, de caràcter bàsic. D'altra banda, s'ha constatat que, més enllà de la durada que resulta de la regulació actual dels procediments d'autorització i llicència ambiental, a la pràctica, el temps de tramitació d'aquests procediments s'estén molt més enllà i que, en bona mesura, aquesta dilatació excessiva resulta del tràmit de suficiència i idoneïtat, en el cas de l'autorització, de l'estudi d'impacte ambiental i del projecte, i, en el cas de la llicència, del projecte bàsic amb estudi ambiental. Tràmit que ha esdevingut en una reiteració de requeriments per completar –tant des del punt de vista formal com des d'una perspectiva tècnica- el projecte i/o l'estudi.

En atenció a les circumstàncies esmentades, aquesta llei incorpora una simplificació dels règims d'intervenció, als quals queden subjectes les activitats amb incidència ambiental, així com un aclariment de les competències que corresponen a les administracions implicades. Alhora, es preveu la supressió de determinats tràmits, com ara el de suficiència i idoneïtat. En aquest cas concret, per tal de potenciar que els projectes i els estudis que es presentin ja comptin amb la suficiència i idoneïtat necessàries es preveu que la sol·licitud s'acompanyi d'un model normalitzat, on s'ha de fer constar totes les dades necessàries que cal valorar en el procediment. D'aquesta forma, es propicia que la persona promotora i el tècnic o tècnics que encarregats d'elaborar el projecte i l'estudi tinguin present tots els aspectes que cal abordar i, alhora, es facilita la tasca de l'Administració a l'hora de revisar aquests documents.

Un altre tràmit que se suprimeix en aquests procediments és el d'informació veïnal o exposició veïnal, que se superposa al tràmit d'informació pública i que, lògicament, queda subsumit en aquesta. En el procediment d'autorització també s'estableix la possibilitat de substituir l'emissió de determinats informes per prescripcions tipus que es determinin mitjançant una resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria d'intervenció ambiental de les activitats, o si escau, per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. En conjunt, se simplifiquen i racionalitzen els procediments d'autorització i llicència.

També s'aborda la simplificació del tractament que la Llei 20/2009 dispensa a les explotacions ramaderes i, finalment, es concreta el que cal considerar com a modificacions substancials de les activitats que han obtingut autorització o llicència i del règim al qual se subjecten, amb determinació de criteris generals i vectorials dels quals, respectivament, se'n distingeix els d'aplicació transversal a totes les activitats i els específics, amb distinció també dels diversos àmbits sobre els que es projecten (residus, atmosfera, aigües, prevenció d'accidents greus). En aquest sentit, s'afegeix a la Llei 20/2009 un Annex VII on es detallen els supòsits que es consideren modificacions substancials, tot habilitant la persona titular del departament competent en matèria de medi ambient perquè el pugui actualitzar. D'altra banda, s'incorpora a la Llei 20/2009 un procediment simplificat per a la tramitació de les modificacions substancials.

La següent disposició legal que es modifica és el Decret Llei 16/2019, de de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. La modificació d'aquest Decret Llei té com a objectiu essencial potenciar

encara més l'impuls de les energies renovables que inicialment ja perseguia. Amb aquesta finalitat, la modificació del Decret llei ve acompanyada de les modificacions puntuals d'altres normes legals, modificacions que comparteixen el mateix objectiu.

En línia amb la modificació introduïda a la Llei 20/2009, se substitueix l'actual tràmit de suficiència i idoneïtat per un de completeness i correcció documental en el Decret llei 16/2019, és a dir, en el procediment d'autorització dels parcs eòlics i de les plantes fotovoltaïques, amb la voluntat de simplificar el procediment de verificació de la correcció de la documentació sense entrar a avaluar-la en aquest tràmit previ. Així mateix, s'estableixen terminis en determinats tràmits i altres mesures per facilitar-ne el compliment, de manera que el procediment se simplifica en conjunt, tot reduint-ne la durada.

Pel que fa a les modificacions d'altres normes de rang legal per coadjuvar a la finalitat d'impulsar les instal·lacions per a la producció d'energia provinent de fonts renovables, més enllà de les modificacions que s'operen en el text refós de la Llei d'urbanisme, s'introdueix en el text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, l'exclusió expressa del seu àmbit d'aplicació –d'acord amb la normativa bàsica estatal- de les dejeccions ramaderes destinades a plantes de producció de biogàs. D'aquesta forma, es facilita la tramitació de l'autorització o la llicència ambiental, les quals integren l'autorització per a la gestió de residus, per tal com les plantes de biogàs ubicades en una explotació que valoritzin dejeccions ramaderes procedents d'altres explotacions, no han de disposar d'autorització com a gestores de residus.

També es modifica el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya pel que fa a l'emissió dels informes per l'Agència Catalana de l'Aigua en relació amb el planejament derivat d'aprovació municipal en l'àmbit de les conques internes.

Amb la finalitat de facilitar la tramitació administrativa de les rompudes forestals, s'inclou una modificació puntual de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, per tal de possibilitar que la persona promotora presenti, juntament amb la sol·licitud d'autorització, un certificat de conformitat urbanística emès per una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic.

A l'últim, s'inclou una modificació puntual de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. L'objectiu d'aquesta modificació és adequar les exigències de la llei a les característiques de les instal·lacions en funció del seu impacte lumínic, el que comporta una simplificació del procediment d'intervenció de l'activitat. Quant a determinades instal·lacions, el nivell d'exigència de la Llei 6/2001 ha resultat excessiu, circumstància que, a més, dificulta el seu compliment i, en conseqüència, dilata la tramitació del procediment. Així, les modificacions que s'introdueixen en aquesta Llei responen a la voluntat de simplificar les especificacions requerides a les instal·lacions i aparells d'enllumenament i el règim de control al qual estan sotmeses.

Amb aquesta finalitat, s'incorpora a la Llei la definició de les instal·lacions d'enllumenament nocturn en funció de la incidència lumínica, es limiten les característiques a complir per les làmpades en instal·lacions de baix impacte lumínic que es troben ubicades en zones de protecció màxima i es suprimeix la necessitat d'informe sobre les característiques de les instal·lacions d'enllumenament exterior d'incidència baixa en els procediments d'intervenció administrativa, si bé, per tal de

facilitar el control del compliment de les característiques establertes es preveu que els titulars disposin d'un inventari actualitzat. A més, se simplifica el règim d'intervenció de les activitats d'alta incidència lumínica no sotmeses a intervenció administrativa ambiental.

III. L'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya les competències a l'empara de les quals es van aprovar al seu dia les normes legals que aquesta Llei modifica.

Així, d'acord amb l'article 149.5 de l'Estatut d'autonomia, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'urbanisme, la qual, entre d'altres aspectes, abasta la regulació del règim urbanístic del sòl, que inclou, en tot cas, la determinació dels criteris sobre els diversos tipus de sòl i els seus usos; l'establiment i la regulació dels instruments de planejament i gestió urbanística, i també de llur procediment de tramitació i aprovació; així com el règim d'intervenció administrativa en l'edificació, la urbanització i l'ús del sòl i del subsòl.

D'acord amb l'article 160 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local que, respectant el principi d'autonomia local, inclou –entre d'altres extrems- la determinació de les competències i de les potestats pròpies dels municipis i dels altres ens locals en els àmbits especificats per l'article 84 del mateix Estatut, entre els quals hi ha el de l'ordenació i la gestió del territori i l'urbanisme. A més, en l'àmbit de l'ordenació del territori, l'article 149.1.b i e de l'Estatut estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre l'establiment i la regulació de les figures de planejament territorial i del procediment per a tramitar-les i aprovar-les, i sobre la determinació de mesures específiques de promoció de l'equilibri territorial, demogràfic, socioeconòmic i ambiental, entre altres aspectes.

Al seu torn, l'article 144 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient, la qual abasta l'establiment de mesures addicionals de protecció. Així doncs, d'acord amb la delimitació competencial d'aquesta matèria, correspon a l'Estat espanyol la determinació de la normativa bàsica, d'acord amb el què estableix l'article 149.1.23 de la Constitució. Aquesta normativa bàsica, però, no pot tenir una extensió tal que impedeixi la Generalitat establir polítiques pròpies en aquest àmbit o que buidi de contingut la competència autonòmica, principi que ha sancionat reiteradament el Tribunal Constitucional i que recull l'article 111 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

El canvi climàtic, al qual les polítiques relatives a les energies renovables volen fer front, té un caràcter complex i transversal que incideix també en altres àmbits sectorials. Aquest caràcter transversal, plasmat en l'article 46.3 de l'Estatut, determina la implicació d'altres títols competencials en les actuacions normatives que hi són vinculades, com el ja esmentat sobre l'urbanisme, però també sobre l'energia i l'aigua i les infraestructures hidràuliques.

L'article 133 de l'Estatut atorga a la Generalitat la competència compartida en matèria d'energia, competència que inclou, en tot cas, el foment i la gestió de les energies renovables i de l'eficiència energètica. D'altra banda, l'article 117 de l'Estatut determina que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'aigües que pertanyin a conques intracomunitàries, així com competències executives en relació,

entre d'altres, amb el domini públic hidràulic i les obres d'interès general; i, a més, la participació en la planificació i la programació en diversos àmbits.

D'acord amb l'apartat 2 de l'article 116 de l'Estatut, correspon a la Generalitat la competència compartida sobre la regulació i el règim d'intervenció administrativa i d'usos de la forest, dels aprofitaments i els serveis forestals i de les vies pecuàries de Catalunya.

Al seu torn, l'article 159.1.c) de l'Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva sobre les normes de procediment administratiu que derivin de les particularitats del dret substantiu de Catalunya o de les especialitats de l'organització de la Generalitat.

IV. A l'empara dels títols competencials que s'han detallat, aquesta llei estructura el seu contingut en cinc capítols i incorpora dues disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i vuit disposicions finals.

El capítol preliminar, que comprèn els articles 1 i 2, està dedicat a les disposicions generals, on es concreta l'objecte i finalitats de la llei i es detallen totes les disposicions normatives que són objecte de modificació.

El capítol I, dividit en cinc seccions, inclou les modificacions del text refós de la Llei d'urbanisme i d'altres disposicions reglamentàries en l'àmbit urbanístic. La secció primera és la dedicada al règim d'intervenció administrativa mitjançant llicència urbanística o comunicació, que comprèn els articles 3 a 6. En aquesta secció, es reordenen els actes subjectes a llicència i comunicació; s'efectua una precisió en el règim jurídic de la llicència urbanística, a l'apartat 3 de l'article 187, per possibilitar que, a petició de la persona promotora i sota la seva responsabilitat, en el procediment d'atorgament de llicència urbanística es pugui autoritzar, si s'escau, moviment de terres i construcció de mur pantalla com a primera fase de l'obra principal.

Ahora, es modifica l'article 188, apartat 3 bis en el sentit de modificar la referència a l'informe d'idoneïtat tècnica per la de certificat de conformitat tècnica, i se n'incorpora la definició.

L'article 188, concretament en el seu apartat 3.ter, configura un procediment alternatiu i simplificat de llicència per agilitar-ne la tramitació. Aquest procediment simplificat consisteix en la presentació, juntament amb la sol·licitud de llicència, d'un certificat de conformitat urbanística i tècnica emès per una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic. D'aquest procediment en pot fer ús la persona promotora en relació amb tots els actes subjectes a llicència, llevat de la intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística, de la destinació dels habitatges a l'ús turístic en els municipis amb problemes d'accés a l'habitatge i en els municipis en risc de trencar l'equilibri de l'entorn urbà per una alta concentració d'habitatges d'ús turístic, i de les actuacions en domini públic. El termini de resolució d'aquest procediment alternatiu és d'un mes, i només es pot denegar la llicència, d'una banda, si en aquest termini a l'òrgan municipal competent per concedir la llicència li consta la inadequació del certificat a la realitat examinada o quan el certificat no faci referència a tota la normativa d'aplicació. Amb l'excepció dels supòsits previstos a l'article 188.2, si transcorregut aquest termini no s'ha concedit la llicència ni s'ha comunicat la inadequació del certificat, la persona promotora pot sol·licitar a l'ajuntament l'emissió d'un certificat que acrediti que la llicència s'ha concedit per silenci administratiu. Així

mateix, es preveu la responsabilitat de l'entitat col·laboradora en relació amb el contingut del certificat. Finalment, es preveu que, en exercici de l'autonomia local, els ajuntaments puguin excloure aquest règim alternatiu i simplificat. No obstant, les persones interessades poden fer ús d'aquest procediment simplificat si, transcorregut el termini per atorgar o denegar la llicència, no s'ha notificat la resolució, mitjançant l'aportació del certificat de conformitat urbanística i tècnica.

La secció segona, comprèn els articles 7 i 8. L'article 7 afegeix un capítol III al títol VI del text refós de la Llei d'urbanisme, en el qual es regulen les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic. S'hi defineixen els seus trets essencials; es determina quins subjectes es poden habilitar com a entitats col·laboradores, incloent-hi els col·legis professionals i diferint a la via reglamentària la concreció del procediment d'habilitació. També s'estableix la inscripció d'ofici en el registre d'aquestes entitats; es determinen les seves funcions, i es determina com s'ha de portar a terme la supervisió, el control i a quin règim sancionador resten subjectes.

L'article 8 inclou una disposició transitòria, la vint-i-cinquena, la qual possibilita que immediatament a partir del moment de la seva entrada en vigor i durant el període d'un any, qualsevol entitat col·laboradora habilitada per operar a Catalunya que disposi del certificat d'una entitat oficial d'acreditació d'algun dels estats membres de la Unió Europea, acreditatiu que garanteix el compliment de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 –o la que eventualment la substitueixi–; les entitats col·laboradores habilitades per un entitat local de Catalunya per a l'exercici de funcions de verificació i control urbanístic de les obres, en els termes de la seva habilitació; i les entitats habilitades per emetre informes d'idoneïtat tècnica, puguin emetre certificats de conformitat urbanística i tècnica, que han de ser subscrits per personal tècnic competent en la matèria.

La secció tercera del capítol I, que comprèn els articles 9 a 24, introdueix mesures de simplificació del planejament urbanístic. Així, s'inclou la modificació dels articles 79, 80, 81, 84 i 85 per tal d'actualitzar les atribucions competencials per a l'aprovació dels plans urbanístics que aquesta llei incorpora al text refós de la Llei d'urbanisme. Així, es modifica l'article 96 per afegir-hi l'atribució als ajuntaments, previ l'informe preceptiu i vinculant de la comissió territorial d'urbanisme competent, de l'aprovació de les modificacions dels plans d'ordenació urbanística que només afectin sòl urbà -excepte les modificacions previstes als articles 98 i 99-, i de l'aprovació de tots els instruments de planejament derivat -excepte els plans parcials urbanístics de delimitació-. En la mateixa línia, es modifica l'article 87 bis, que regula l'informe preceptiu i vinculant de les comissions territorials d'urbanisme, per tal d'incloure la competència per a l'emissió de l'informe en els supòsits d'aprovació definitiva municipal.

En aquesta secció també s'inclou la modificació de l'article 86 bis, al qual es dona una nova redacció, i la introducció dels nous articles 86 ter, 86 quater i 86 quinquies. Les determinacions d'aquests preceptes tenen per objecte donar seguretat jurídica i facilitar la tramitació integrada urbanística i ambiental dels instruments de planejament. Amb aquesta modificació es concentra en el text refós de la Llei d'urbanisme la regulació de tramitació urbanística dels plans urbanístics i de la tramitació de l'avaluació ambiental estratègica, alhora que es deroguen les previsions que figuraven al respecte a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals i d'impuls a l'activitat econòmica.

Així, el nou contingut de l'article 86 bis determina quins instruments de planejament són objecte d'avaluació ambiental estratègica ordinària i quins són objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada. Al seu torn, el nou article 86 ter estableix un portal específic per a la tramitació integrada urbanística i ambiental a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat.

Els nous articles 86 quater i 86 quinquies regulen, respectivament, els procediments integrats de tramitació subjectes a avaluació ambiental estratègica ordinària i simplificada.

En la línia de simplificació que inspira la llei, en aquesta mateixa secció s'inclou la modificació de l'article 75.4 per determinar que la consulta prèvia de l'avanç dels plans parcials urbanístics que desenvolupin sòl urbanitzable delimitat o no delimitat és obligatòria quan el planejament urbanístic general municipal no estigui adaptat als objectius d'equilibri del planejament territorial parcial i no sigui preceptiva l'avaluació ambiental estratègica.

També s'inclouen les modificacions que possibiliten la presentació d'informes tècnics per la persona promotora: la previsió en l'article 85 del TRLU que l'acord d'aprovació inicial dels instruments de planejament determini els informes que s'han d'emetre, de manera que en el cas d'instruments de planejament derivat, la tramitació dels quals sigui d'iniciativa privada, la persona promotora també pugui optar per presentar-ne algun o tots, emesos per persona tècnica competent. L'informe emès per tècnic col·legiat, en defecte dels emesos per l'Administració, té la mateixa validesa i efectes que aquells, quan es tracta d'informes previstos en normativa catalana, o bé permet seguir amb la tramitació del procediment si es tracta d'informes previstos en la normativa estatal i aquesta no en preveu el silenci negatiu. Alhora, a l'article 85 s'introdueix un nou apartat 8 bis per establir que cal l'informe del departament competent previ a la resolució definitiva quan, en la tramitació dels plans especials urbanístics autònoms, l'ajuntament afectat manifesta disconformitat amb l'emplaçament escollit per implantar una infraestructura d'interès general declarat pel Govern.

Com a mesura per incrementar la seguretat jurídica, la secció quarta també inclou la modificació de l'article 91, que regula el silenci administratiu positiu en l'aprovació definitiva de plans urbanístics i projectes d'urbanització, per establir l'obligació de l'òrgan competent per a l'aprovació del pla de publicar-lo un cop produïda l'aprovació per silenci. D'altra banda, se simplifica la tramitació de les esmenes efectuades per les comissions d'urbanisme en l'acte d'aprovació definitiva dels instruments de planejament i dels programes d'actuació específica.

Aquesta secció també modifica la disposició addicional vuitena del text refós de la Llei d'urbanisme, sobre els municipis sense pla d'ordenació urbanística municipal, i hi introdueix una nova disposició addicional, la trenta-unena, per establir que el departament competent en matèria d'urbanisme ha de posar en funcionament una plataforma digital habilitada per a la tramitació dels instruments d'ordenació urbanística, que permeti centralitzar la presentació i la gestió electrònica dels projectes corresponents. La plataforma ha de facilitar l'emissió dels informes sectorials i es preveu que desplegui progressivament noves funcionalitats que permetin la tramitació completa dels instruments de planejament que promou l'Administració de la Generalitat, així com els que promoguin les administracions locals que voluntàriament s'hi adhereixin.

Finalment, la secció tercera afegeix una disposició transitòria vint-i-quatrena al text refós de la Llei d'urbanisme, la qual estableix que, mentre la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, no s'adapti a la normativa bàsica posterior, els procediments d'avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic es regeixen per les prescripcions de la Llei esmentada en allò que no contradigui la normativa bàsica vigent i les determinacions dels articles 86 bis, ter, quater i quinquies d'aquesta llei.

La secció quarta, que inclou els articles 25 a 41, incorpora la resta de modificacions del text refós de la Llei d'urbanisme que efectua aquesta llei. Així, hi figuren les que tenen per objecte facilitar la implantació d'instal·lacions per a la producció d'energia, com la introducció d'un nou apartat 1 quater a l'article 9 bis per concretar en el text refós que la implantació d'aquestes instal·lacions en estacions depuradores d'aigües residuals d'àmbit supramunicipal incloses a la planificació hidrològica i que no esgotin la seva funcionalitat en el terme municipal en el qual s'ubiquen, no requereix modificar el planejament urbanístic ni està subjecta a cap acte de control preventiu municipal. A més, mitjançant la modificació dels articles 34.5 bis i 47.6 del text refós, es possibilita que les plantes de biogàs que només tractin dejeccions ramaderes i altres materials orgànics entre les noves construccions que s'admeten en sòl no urbanitzable i que aquelles amb capacitat de tractament de fins a 100.000 tones anuals de residus no perillosos es puguin autoritzar amb un projecte d'actuació específica i no requereixin la tramitació d'un pla especial.

En aquesta secció s'inclou igualment la modificació de l'article 48 del text refós de Llei d'urbanisme per tal de facilitar la tramitació dels projectes d'actuació específica. Així, es concreta el termini en el qual s'han d'emetre els informes, llevat dels previstos per la normativa estatal sectorial. A més, es possibilita que la persona promotora pugui presentar informes emesos per tècnic col·legiat competent. En tal cas, en defecte dels emesos per l'Administració, l'informe aportat té la mateixa validesa i efectes que aquells quan es tracti d'informes previstos en normativa catalana, o bé permet seguir amb la tramitació en informes previstos en normativa estatal i aquesta no en preveu el silenci negatiu. Alhora, s'eximeix els projectes declarats d'interès general i els projectes estratègics de la tramitació de projecte d'actuació específica. Altrament, es modifica l'article 49, al qual s'addiciona un nou apartat que simplifica la tramitació urbanística dels projectes d'activitats i de construccions que ja han obtingut autorització substantiva de l'activitat, eximint-los de sol·licitar informes ja emesos o de repetir tràmits ja realitzats amb motiu de la tramitació de l'autorització substantiva.

També s'incorpora la modificació de l'article 54 del text refós de Llei d'urbanisme per tal de simplificar el procediment d'autorització d'usos i obres de caràcter provisional, en el sentit que tan sols es requereix informe -preceptiu i vinculant- quan afecti a més d'un municipi, i aquest informe l'emet la direcció general competent en matèria d'urbanisme.

Altrament, s'inclou la modificació de l'article 73, per evitar que es pugui suspendre la tramitació de plans, projectes i llicències quan emparats per un projecte empresarial estratègic o per un projecte declarat d'interès general pel Govern.

En aquesta secció s'introdueix també la modificació de l'article 119 per tal d'agilitzar la tramitació dels instruments de gestió urbanística, reduint els seus terminis a la meitat.

També s'introdueix una modificació del règim sancionador del text refós de la Llei d'urbanisme amb la finalitat d'incorporar i delimitar de manera expressa la responsabilitat tècnica derivada de l'emissió d'informes tècnics i de certificats que siguin manifestament deficientes, inexactes, erronis o que continguin falsedats. A aquest efecte, s'incorpora una nova tipificació específica per aquestes conductes a l'article 218 bis, i es modifiquen els articles 219, 220, 221 i 222 amb la finalitat de determinar, respectivament, el règim d'infraccions aplicables, afegir un nou criteri de graduació de les sancions, la identificació dels subjectes responsables i els òrgans competents per a la resolució del procediment sancionador per responsabilitat tècnica.

D'altra banda, es modifica la disposició addicional tretzena del text refós de la Llei d'urbanisme per tal de precisar l'obligació de guardar secret de les persones professionals que intervenen en la redacció d'instruments d'ordenació urbanística. Així, es concreta que aquesta obligació no només abasta el temps de tramitació de l'instrument, sinó fins als tres anys posteriors a la seva aprovació definitiva.

Així mateix, es modifiquen les disposicions addicionals setzena i vint-i-sisena del text refós de la Llei d'urbanisme. La primera, per precisar que la regulació del procediment simplificat de llicència urbanística s'efectua sens perjudici del què estableix la Carta municipal de Barcelona. La segona per, d'una banda, ampliar el possible abast de la declaració d'actuacions d'interès general, possibilitant la seva promoció privada. D'altra banda, per determinar que l'instrument de planejament urbanístic que sigui necessari per executar-les se subjecti a una tramitació preferent i per establir que la tramitació urbanística i l'ambiental han de ser simultànies.

Finalment, s'incorporen quatre noves disposicions addicionals al text refós. La vint-i-sisena bis, per possibilitar que el Govern també pugui declarar d'interès general actuacions que no requereixen la tramitació o modificació d'un instrument de planejament, si escau igualment d'iniciativa privada. Aquesta declaració permet l'execució directa i l'aplicació de la tramitació d'urgència. La trenta-dosena, en relació amb el règim d'intervenció de la construcció dels habitatges de protecció pública previstos per l'Acord del Govern 225/2024, de 15 d'octubre, per tal de que la construcció d'aquests habitatges quedi subjecta preferentment al procediment simplificat de llicència que s'estableix a la secció segona. La trenta-tresena, per possibilitar la presentació d'un certificat de conformitat urbanística en qualsevol procediment administratiu sectorial en el qual es prevegi l'emissió d'un informe municipal en matèria urbanística. La trenta-quatre preveu l'ús de mitjans telemàtics per les comissions d'urbanisme, tot incorporant el que estableix la normativa reguladora del règim jurídic dels òrgans col·legiats, de manera que les sessions de les comissions es poden celebrar de forma presencial, telemàtica o híbrida, tot precisant que es sessions telemàtiques poden ser síncrones o asíncrones dintre d'un marge temporal establert prèviament.

La darrera secció del capítol, la cinquena, amb els articles 42 i 43, inclou dues modificacions puntuals de sengles disposicions reglamentàries en l'àmbit urbanístic, el Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. Quant al primer dels reglaments esmentats, es modifiquen els articles 72 i 73, per tal d'actualitzar la documentació d'informació i ordenació dels plans d'ordenació urbanística municipal. Al seu torn, es modifica l'article 48 del segon dels reglaments per incloure un nou supòsit d'excepció de la necessitat d'aprovació d'un projecte d'actuació específica, com és de les instal·lacions soterrades de xarxes de telecomunicacions i de

fibra òptica que discorrin íntegrament per camins de domini públic, sempre que no comportin obres de nova urbanització ni alteracions substancials de la configuració física del terreny.

El capítol II incorpora la modificació de les disposicions normatives que regulen la planificació territorial. El capítol es divideix en quatre seccions. La primera, que inclou els articles 44 i 45, recull les modificacions que s'efectuen sobre la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de planificació territorial. La segona, amb els articles 46 a 54, inclou la modificació del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, aprovat pel Decret 142/2005, de 12 de juliol. La secció tercera, que inclou els articles 55 i 56, incorpora les modificacions al Decret 177/1987, de 19 de maig, pel qual es despleguen la planificació i la coordinació d'àmbit regional previstes a la Llei 7/1987, de 4 d'abril. Finalment, la secció quarta, amb l'article 57, modifica el Decret 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès.

Per tal de realitzar els ajustos descrits en l'apartat II d'aquesta exposició de motius, a fi d'escurçar la durada dels procediments; concentrar la decisió final sobre instruments que requereixen una coordinació intersectorial intensa i una validació especialitzada en un òrgan tècnic col·legiat amb visió territorial; i facilitar el procediment d'aprovació de modificacions puntuals en els plans territorials parcials, aquest capítol aborda la modificació de diversos preceptes. D'una banda, s'actua sobre els preceptes de la Llei i els Decrets esmentats que regulen les atribucions competencials en relació amb les decisions clau en aquests procediments, de manera que es fan pivotar els procediments entorn de la Comissió de Territori de Catalunya. D'altra banda, s'incideix en els preceptes que regulen el procediment de modificació, per introduir les modulacions necessàries en cas que aquestes siguin puntuals, de manera que no és necessari reproduir el mateix procediment d'aprovació del pla, tot evitant l'elaboració d'un avantprojecte de pla. Alhora, s'aprofita l'actuació sobre aquestes disposicions normatives per reformular les referències al departament competent en matèria d'ordenació del territori en forma genèrica, per evitar obsolescències futures, i, finalment, es concreta la forma com s'ha de procedir a la publicació dels plans territorials parcials, aplicant la pròpia dels instruments de planejament. Així doncs, a la secció primera del capítol es modifiquen els articles 14 i 19 quater de la Llei 23/1983. A la secció segona es modifiquen els articles 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17 i la disposició final tercera del Decret 142/2005. La secció tercera modifica els articles 8 i 10 del Decret 177/1987, i la secció quarta modifica l'article 9 del Decret 208/2013.

El capítol III, que comprèn els articles 58 a 89, és el que inclou la modificació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Amb una voluntat clara de simplificació del règim jurídic al que es sotmeten les instal·lacions on es desenvolupen activitats industrials amb incidència ambiental, en aquest capítol es modifiquen els articles 1, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 40, 41, 42, 45, 59 i 67 d'aquesta Llei. Com ja s'ha indicat, el fil conductor d'aquesta modificació és la simplificació i racionalització de la intervenció ambiental de les activitats, amb la voluntat d'actualitzar-la per alinear-la amb les determinacions vigents de la normativa europea. Per tal de portar-ho a terme, cal introduir modificacions puntuals, que van des del mateix article 1, que concreta l'objecte de la Llei passant per la definició dels règims d'intervenció en l'article 7 -que comporta l'ajustament de les determinacions de l'article 3- i per la distribució de competències en matèria ambiental de l'article 8.

També es modifica l'article 13, que concreta les finalitats de l'autorització ambiental i l'article 14, per concretar igualment les funcions de la Ponència ambiental.

Quant al procediment d'autorització ambiental, se'n simplifica la tramitació i, malgrat es vol recollir un règim de prevenció i control de la contaminació que integri en l'autorització ambiental les condicions que derivin de l'avaluació ambiental es deroguen els articles que contenen previsions que no s'articulaven de manera coherent amb la normativa ambiental. Les modificacions incorporades inclouen la de l'article 17, per facilitar l'estandardització dels projectes bàsics; la dels articles 19 i 20 per racionalitzar la revisió documental, així com la informació pública d'aquests; la dels articles 22 i 23, pel que fa als informes, que fins i tot es poden arribar a substituir per previsions tipus; la de l'article 26, per adequar l'emissió de la declaració o l'informe d'impacte ambiental a la normativa d'avaluació ambiental, amb supressió de l'emissió de la proposta de resolució provisional, la referència a la qual també se suprimeix de l'article 28; la de l'article 27, per suprimir la intervenció de la Ponència ambiental en la proposta de resolució; la de l'article 29, per clarificar i sistematitzar el contingut de l'autorització ambiental, el que ha de permetre simplificar les actuacions d'inspecció i control posteriors; i la de l'article 30, per adequar la notificació als requeriments de la informació ambiental.

Tot seguit, es modifica l'article 31 per suprimir el tràmit de suficiència i idoneïtat del procediment de declaració d'impacte ambiental d'activitats sotmeses a una autorització substantiva. A continuació, pel que fa al règim de llicència, es modifiquen els articles 40, 41, 42, 45 i 48, per simplificar-ne la tramitació, reproduint en aquest procediment la supressió del tràmit de suficiència i idoneïtat, simplificant la informació pública i suprimir la proposta de resolució provisional.

Després s'aborda la modificació de l'article 59, que és el dedicat a la intervenció administrativa de la modificació de les activitats i al procediment al qual aquestes modificacions queden subjectes. La finalitat de la modificació és adequar el precepte als nous règims d'intervenció que aquesta Llei actualitza i, juntament amb l'Annex VII que s'afegeix a la Llei 20/2009 (per a la modificació del qual s'habilita la persona titular del departament competent en matèria de medi ambient), concretar els criteris d'acord amb els quals es considera que una modificació és substancial. En la concreció dels criteris s'hi detalla, en primer terme, els de caràcter transversal, aplicable a totes les activitats i els específics per a les activitats sotmeses a la Directiva 2024/1785 del Parlament europeu i del Consell, de 24 d'abril de 2024, per la qual es modifiquen la Directiva 2010/75/UE del Parlament europeu i del Consell sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) i la Directiva 1999/31/CE del Consell relativa a l'abocament de residus. Tot seguit, l'annex detalla els criteris vectorials, amb distinció en cada àmbit (residus, atmosfera, aigües i prevenció d'accidents greus) dels criteris aplicables a totes les activitats i els criteris específics per a les activitats sotmeses a la Directiva 2024/1785 esmentada. Finalment, l'annex també estableix els criteris addicionals per a tipologies concretes d'activitats (gestors de residus, dipòsits controlats i activitats ramaderes). Pel que fa a la intervenció administrativa de les modificacions de les activitats, s'introdueix un nou article 59 bis a la Llei 20/2009, que regula un procediment simplificat per a la tramitació de modificacions substancials de les característiques o el funcionament de les instal·lacions subjectes a autorització ambiental.

Altrament, es modifica l'article 67 de la Llei 20/2009, que és el dedicat a les especificitats de les explotacions ramaderes, tot aclarint en quins supòsits cal aportar el pla de gestió de les dejeccions ramaderes i es preveu la simultaneïtat de determinats tràmits.

En línia amb la voluntat simplificadora que s'ha exposat, la disposició derogatòria de la Llei inclou la derogació dels articles 4.p), 12, 15 bis, 16, 18, 28.4, 33, 37, 48.2 i de l'Annex V, essent necessària la supressió del seu contingut en coherència amb les modificacions efectuades.

La llei afegeix una disposició addicional novena que determina que la persona titular de la direcció general competent en matèria d'intervenció ambiental ha d'aprovar, modificar i actualitzar models normalitzats per a la presentació de projectes i, si escau, d'estudis d'impacte ambiental; altrament, també estableix que el departament competent en matèria de medi ambient, o si escau, l'Agència Catalana de l'Aigua puguin elaborar models normalitzats per a la tramitació de llicències i comunicacions i posar-los a disposició dels ajuntaments per tal de facilitar la gestió homogènia i integrada de les activitats econòmiques; també s'afegeix una disposició addicional desena que, en línia amb la determinació introduïda en el text refós de la Llei d'urbanisme pel que fa a les comissions territorials, estableix l'ús de mitjans telemàtics per a la celebració de les sessions de la Ponència ambiental; i, per últim, s'afegeix una final quarta que determina com s'han d'entendre les referències que la Llei 20/2009 efectua a l'Annex I i al seus subapartats, atesa la modificació de la qual és objecte aquest Annex.

Aquesta llei també afegeix a la disposició final primera de la Llei 20/2009 una habilitació perquè la persona titular del departament competent en matèria de medi ambient pugui modificar els supòsits de modificacions substancials recollits a l'Annex VII, alhora que adequa les referències de dita disposició als Annexos. Finalment, es modifiquen els Annexos I i II per adequar les activitats subjecte als règims d'autorització i llicència.

El capítol IV, estructurat en tres seccions, inclou en les dues primeres modificacions essencialment vinculades a l'impuls de les energies renovables. A la secció primera, que comprèn els articles 90 a 93, hi figura la modificació del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. A la secció segona, que inclou l'article 94, s'hi incorpora la modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009.

Tal com s'ha dit, la secció primera aborda la modificació del Decret Llei 16/2019, del qual es modifica l'article 15, en el sentit de suprimir –en coherència amb les modificacions de la Llei 20/2009- el tràmit de suficiència i idoneïtat i, en general, se simplifica la tramitació que s'hi regula.

Altres modificacions del Decret Llei 16/2019 són la reducció del termini establert per l'article 16 perquè la Ponència d'energies renovables emeti la declaració d'impacte ambiental o l'informe d'impacte ambiental, que passa de quatre mesos a tres. Així mateix, en el següent article 17 s'introdueix la possibilitat que la comissió territorial d'urbanisme delegui la funció d'aprovació definitiva del projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable, per facilitar el compliment del termini per dictar la resolució d'aquest procediment un cop efectuada l'avaluació d'impacte ambiental del projecte. Vinculada a aquesta modificació, a l'article 18 s'acota el termini per a la resolució sobre la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, de declaració d'utilitat pública –si s'ha sol·licitat- i de construcció del parc edíl·ic o de la planta solar fotovoltaica, malgrat no s'hagi aprovat el

projecte d'actuació específica i sens perjudici de la necessitat d'obtenir aquesta aprovació.

La secció segona incorpora la modificació de l'article 4 del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. Aquesta modificació consisteix en reflectir que queden exclosos de l'aplicació de la norma els residus d'explotacions agrícoles i ramaderes no perillosos utilitzats en les plantes de biogàs situades en la mateixa explotació o en d'altres.

La secció tercera, mitjançant l'article 95, afegeix un paràgraf segon a l'apartat 5 de l'article 8 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, per tal d'especificar que l'Agència Catalana de l'Aigua ha d'emetre, en un termini de dos mesos, els informes referents a instruments de planejament derivat d'aprovació municipal en l'àmbit de les conques internes. Alhora, es preveu la possibilitat d'aportar un informe emès per tècnic col·legiat competent, cas en el qual si l'Agència Catalana de l'Aigua no es pronuncia en termini, es pot continuar el procediment i l'informe té la mateixa validesa i efectes que el de l'Administració, sempre que el planejament general hagi estat informat prèviament per l'Agència.

La secció quarta, mitjançant l'article 96, incorpora una modificació puntual de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, que simplifica el procediment d'autorització per a la rompuda de terrenys forestals. En aquest procediment, l'apartat 2 de l'article 23 estableix que és necessària l'emissió d'informe per les entitats locals amb competències urbanístiques sobre l'àrea d'actuació. En línia amb els canvis introduïts en el text refós de la Llei d'urbanisme, ara s'estableix la possibilitat que, juntament amb la sol·licitud d'autorització, la persona promotora presenti un certificat de conformitat urbanística emès per una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic.

Finalment, el capítol V, que comprèn els articles 97 a 101, inclou la modificació de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Se'n modifica l'article 4, per tal d'afegir definicions que han de permetre simplificar el procediment d'intervenció de l'Administració ambiental, atès que el compliment de les exigències de la Llei 6/2001 es porta a terme alhora que es tramita l'autorització o la llicència ambientals.

Així mateix, es modifica l'article 7. D'una banda, per tal de reduir l'exigència de les característiques que han de complir les làmpades en instal·lacions de baix impacte lumínic ubicades en zones de protecció màxima E1. D'altra banda, per tal d'incorporar l'exigència que les activitats amb instal·lacions d'il·luminació comptin amb un inventari actualitzat de les instal·lacions i aparells d'il·luminació exterior. Disposar d'aquest inventari és un element necessari per a la simplificació del procediment d'autorització i de control, perquè permet eximir les activitats amb instal·lacions de baixa incidència lumínica de l'emissió d'informe vectorial. La supressió de l'exigència d'aquest informe es porta a terme mitjançant la modificació de l'article 10 de la Llei. Altrament, la previsió que les activitats comptin amb l'inventari actualitzat fa innecessari sol·licitar a l'Administració ambiental l'aprovació successiva dels canvis que s'efectuen en les instal·lacions d'il·luminació.

També s'afegeix un nou article, el 10 bis, per tal de simplificar el règim d'intervenció de les activitats d'alta incidència lumínica no sotmeses a intervenció de l'Administració ambiental, en concordança amb la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de

l'activitat econòmica i el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001. I, finalment, es modifica l'article 25, per tal de racionalitzar les tasques de control en funció de l'impacte lumínic potencial de l'establiment.

Aquesta llei inclou dues disposicions addicionals. La primera inclou un mandat que surt al pas de la necessitat d'actualització del planejament municipal en l'àmbit metropolità de Barcelona. Així, s'estableix que en el termini de dos mesos des de l'entrada en vigor de la llei s'han d'iniciar els tràmits per a la modificació del Pla territorial metropolità de Barcelona, de manera que es pugui superar la situació de bloqueig que resulta de les determinacions de l'article 5.2 de les normes d'ordenació del Pla. La segona incorpora una autorització al Govern per a la refosa del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

La llei també incorpora dues disposicions transitòries. La primera està vinculada a les modificacions dels plans territorials parcials ja aprovats, l'aprovació dels quals correspon ara a la Comissió de Territori de Catalunya. Aquesta disposició transitòria estableix, en el punt segon, en relació amb el mandat que incorpora la disposició addicional primera, que mentre no s'hagi modificat el Pla territorial metropolità de Barcelona amb la finalitat que indica la disposició addicional, es puguin tramitar modificacions del planejament general municipal que proposin extensions urbanes que no superin el 10% de sòl urbanitzable residencial existent al municipi ni afectin espais oberts d'interès territorial o connectors ecològics definits pel Pla territorial metropolità.

Per tal d'afavorir l'habitatge de protecció pública, la disposició transitòria segona estableix la possibilitat que les persones titulars de llicències d'obres respecte de les quals en data 1 de gener de 2022 hagin transcorregut els terminis d'inici i execució, subscriuguin un conveni urbanístic amb l'Ajuntament que va atorgar la llicència. En aquest conveni s'ha d'establir les condicions de finalització de les obres i el règim de destinació dels habitatges a règim de protecció pública. La disposició també concreta els aspectes següents: les condicions que han de concórrer per poder subscriure el conveni; les determinacions mínimes de les que el conveni ha de garantir el compliment; el termini per a la formalització del conveni, i que el termini màxim per a l'execució de les obres no pot anar més enllà del 31 de desembre de 2030.

La disposició derogatòria de la Llei inclou els preceptes de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que ja s'han detallat en aquesta exposició de motius. Altrament, incorpora preceptes de la Llei 16/2015, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica; del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; i, finalment, un incís del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.

La Llei incorpora vuit disposicions finals. La primera, estableix la possibilitat que, en el marc d'un procediment en el qual s'hagin d'emetre informes sectorials, la persona promotora pugui optar per aportar-ne d'emesos per tècnic col·legiat competent, i que en defecte dels emesos per les entitats, organismes o empreses de serveis públics o d'interès general, els aportats de part tinguin la mateixa validesa i efectes que aquells, quan es tracti d'informes previstos en normativa catalana, o bé permetin seguir amb la tramitació, en informes previstos en normativa estatal.

La disposició final segona modifica el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, per tal d'aclarir que en les noves figures de planejament que delimitin trames urbanes consolidades, aquestes trames poden coincidir amb l'àmbit de l'instrument de planejament o no exhaurir-lo.

La disposició final tercera modifica la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. D'una banda, per tal d'ampliar l'oferta de serveis de la Finestreta Única Empresarial, que abasti la tramitació dels procediments dels plans urbanístics d'iniciativa privada, ambientals i d'intervenció en l'edificació, amb incidència en l'activitat econòmica i l'exercici d'aquesta. D'altra banda, per facilitar la tramitació conjunta de la declaració d'un projecte empresarial com a estratègic i com d'interès general del Govern.

La disposició final quarta modifica el Reglament de la Llei 18/2020, per adequar les determinacions de rang reglamentari a la tramitació conjunta abans esmentada.

La disposició final cinquena introdueix una modificació al Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. Aquesta modificació estableix la tramitació simultània de la llicència d'obres i de la llicència o autorització ambiental o sectorial, tot determinant que si la llicència d'obres es concedeix prèviament a la llicència o autorització de l'activitat, ha d'estar condicionada a l'obtenció d'aquella. També estableix que, en aquest cas, la llicència d'obres ha de facultar la persona per iniciar les obres immediatament si presenta una caució per garantir el restabliment de la realitat urbanística alterada, llevat que l'ajuntament justifiqui que l'execució de les obres impossibilitaria el restabliment.

La disposició final sisena modifica Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern per tal de crear un portal web, denominat Observatori públic de llicències, que contingui la informació relativa al nombre de llicències i temps d'atorgament d'aquestes en cada municipi. A aquests efectes, també es regula l'obligació dels Ajuntaments de trametre aquesta informació a la direcció general competent en matèria d'urbanisme.

La disposició final setena estableix el manteniment del rang normatiu de les modificacions de les disposicions reglamentàries que inclou la Llei i la disposició final sisena preveu la *vacatio legis* habitual per a la seva entrada en vigor.

Capítol preliminar

Disposicions generals

Article 1

Objecte i finalitat

Aquesta llei té per objecte la modificació de determinades disposicions normatives en l'àmbit urbanístic i ambiental, amb la finalitat de simplificar i agilitzar la tramitació dels procediments administratius corresponents.

Article 2

Disposicions normatives que es modifiquen

Les disposicions normatives que es modifiquen mitjançant aquesta Llei són les següents:

1. Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost
2. Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial
3. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
4. Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables
5. Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009
6. Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre
7. Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
8. Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn
9. Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol
10. Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig
11. Decret 177/1987, de 19 de maig, pel qual es despleguen la planificació i la coordinació d'àmbit regional previstes a la Llei 7/1987, de 4 d'abril.
12. Decret 142/2005, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials
13. Decret 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès

Capítol I

Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i d'altres disposicions reglamentàries en l'àmbit urbanístic

Secció primera

Règim d'intervenció administrativa mitjançant llicència urbanística o comunicació

Article 3

Modificació de l'article 187 del text refós de la Llei d'urbanisme

Es modifica l'article 187 del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

“Article 187

Actes subjectes a llicència urbanística

1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l'article 187 ter, els actes següents:

- a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys
- b) Les parcel·lacions urbanístiques.
- c) La construcció d'edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
- d) El canvi dels edificis a un ús residencial.
- e) L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres.
- f) L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
- g) La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars llevat d'aquells que no són considerats edificacions d'acord amb la normativa que els regula..
- h) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
- i) L'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
- j) La constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
- k) Les obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització.
- l) La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions, ja siguin provisionals o permanents.
- m) La instal·lació d'infraestructures de serveis de subministrament d'energia, d'aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d'antenes o

dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d'acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s'hi estableix.

n) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica, excepte les relatives a la instal·lació de panells solars fotovoltaics, així com les instal·lacions d'eòlica d'autoconsum en els termes que estableix l'article 9 bis.

o) La destinació dels habitatges a l'ús turístic en els municipis amb problemes d'accés a l'habitatge i en els municipis en risc de trencar l'equilibri de l'entorn urbà per una alta concentració d'habitatges d'ús turístic.

2. També estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l'article 187 *ter*:

a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

b) Els usos i les obres provisionals.

c) Els actes subjectes a comunicació segons l'article 187 bis que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, amb excepció de les lletres g) h) i i) del mateix article.

3. A petició de la persona promotora, i sota la seva responsabilitat, en el procediment de llicència urbanística es pot autoritzar, si s'escau, moviment de terres i construcció de mur pantalla com a primera fase de l'obra principal. En tot cas, el projecte tècnic ha de comprendre la totalitat de les obres i ha d'especificar clarament, de forma separada, les que corresponen a aquesta primera fase. Transcorregut un mes des de la sol·licitud d'aquesta autorització es considera atorgada per silenci administratiu, llevat dels supòsits detallats en l'article 188.2."

Article 4

Modificació de l'article 187 bis del text refós de la Llei d'urbanisme

Es modifica l'article 187 bis del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

"Article 187 bis

Actes subjectes a comunicació prèvia

Estan subjectes a la comunicació prèvia els actes següents previstos en aquest article, amb les excepcions que estableix l'article 187 *ter*:

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents o qualsevol altra actuació de caràcter menor i no estructural que, d'acord amb

la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.

b) La primera utilització i ocupació dels edificis, així com també la primera utilització i ocupació parcial dels edificis.

c) El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.

d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

e) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

f) La formalització d'operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

g) Els actes subjectes a intervenció que estiguin emparats en un projecte d'actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació.

h) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics i les instal·lacions d'eòlica d'autoconsum, en els termes que estableix l'article 9 bis.

i) Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d'averies de les d'infraestructures de serveis tècnics a què fa referència la lletra a de l'article 34.5 bis, excepte les que estiguin subjectes al règim de declaració responsable que estableix la legislació de telecomunicacions, així com les línies elèctriques en subterrani per vorera fins a 25 metres sense creuaments de carrer, i línies elèctriques en aeri fins a 50 metres sense instal·lació de suports i sense creuaments de carrer.

j) Les cales, sondejos o prospeccions prèvies a la construcció que no impliquin moviments de terres.”

Article 5

Modificació de l'article 187 ter del text refós de la Llei d'urbanisme

Es modifica l'article 187 ter del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

“Actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia
1. No estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia els actes següents:

a) Les obres d'urbanització incloses en els plans o els projectes d'urbanització.

b) Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació.

c) Els actes i les obres que s'han de dur a terme en compliment d'una ordre d'execució o de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l'acte que n'ordena l'execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.

d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:

Primer. Els moviments de terra, l'explanació de terrenys, l'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s'executin a l'empara d'un instrument d'ordenació forestal o sota la intervenció de l'administració forestal i de l'administració competent en matèria de medi ambient.

Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s'executi sota la intervenció d'una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l'administració competent en matèria de medi ambient.

Tercer. Els punts d'aigua de prevenció d'incendis forestals que s'executin a l'empara d'un instrument d'ordenació forestal o amb la intervenció de l'administració forestal i de l'administració competent en matèria de medi ambient.

2. Els actes que la legislació sectorial estatal, ja sigui de caràcter bàsic o aprovada en exercici de competència normativa exclusiva, determina que resten subjectes a declaració responsable, se'ls aplica el règim regulat en dita legislació.”

Article 6

Modificació de l'article 188 del text refós de la Llei d'urbanisme

1. Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 2 de l'article 188 del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

“2. La competència i el procediment per a atorgar i denegar les llicències urbanístiques s'ajusten al que estableixen la legislació de règim local i aquesta disposició legal. Un cop transcorregut el termini màxim sense que s'hagi notificat l'atorgament de la llicència sol·licitada, les persones interessades estan legitimades per a entendre-la atorgada per silenci administratiu, llevat que es tracti dels actes següents:”

2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 188 del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

“3. L'expedient per atorgar la llicència urbanística ordinària ha d'incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L'informe previ del secretari o secretària de l'ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable. També ho és en els supòsits de manca d'altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicències urbanístiques han d'estar motivades.”

3. Es modifica l'apartat 3 bis de l'article 188 del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

“3 bis. En el marc del procediment per a atorgar i denegar les llicències urbanístiques ordinàries, el municipi pot exigir, com a requisit previ que ha d'acompanyar la sol·licitud de llicència, l'aportació d'un certificat d'idoneïtat tècnica.

El certificat d'idoneïtat tècnica té per objecte verificar que els projectes i la documentació tècnica corresponent a obres, usos del sòl o instal·lacions s'adeqüen a la normativa estatal i autonòmica aplicable als actes subjectes a intervenció administrativa, incloses les exigències bàsiques de qualitat de l'edificació establertes per la normativa tècnica

aplicable, que comprenen les relatives a la seguretat en cas d'incendi. El certificat també ha d'acreditar que la documentació aportada compleix els requisits d'integritat documental, suficiència i idoneïtat que exigeixin les ordenances municipals. L'emissió d'aquest certificat es pot encomanar a una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic habilitada per l'Administració, d'acord amb les determinacions del capítol III del títol sisè. Aquest certificat té la mateixa validesa jurídica que els informes emesos pel personal de l'Administració encarregat d'aquestes funcions.

En el cas que l'ajuntament hagi regulat l'aportació d'un certificat d'idoneïtat tècnica emès per una entitat col·laboradora els serveis tècnics municipals només han d'informar sobre l'adequació de la llicència sol·licitada a la normativa urbanística i municipal. Dels danys que tinguin l'origen en defectes que s'haurien de manifestar en els certificats d'idoneïtat tècnica i que tinguin relació directa amb els elements objecte del certificat en són responsables les entitats col·laboradores habilitades que els emetin.”

4. Es dota de contingut l'apartat 3 ter de l'article 188 del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“3 ter.1. Pel que fa als actes detallats a l'apartat 1 de l'article 187, llevat de la lletra o), als actes detallats a l'apartat 2 de l'article 187, llevat de la lletra a), i aquells que afectin el domini públic, la persona sol·licitant pot optar per la tramitació de la llicència mitjançant procediment simplificat. Aquest procediment consisteix en la presentació de la sol·licitud de llicència acompanyada d'un certificat de conformitat urbanística i tècnica emès per una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic, d'acord amb el què s'estableix en el capítol III del títol VI.

El certificat de conformitat urbanística i tècnica ha d'acreditar que l'actuació projectada és conforme amb la normativa vigent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, incloent-hi els instruments de planejament territorial i urbanístic aplicables, així com amb les ordenances i la resta de determinacions que resultin exigibles als actes subjectes a llicència urbanística. Quan l'actuació requereixi la presentació d'un projecte tècnic, el certificat de conformitat urbanística i tècnica ha d'incloure el contingut del certificat d'idoneïtat tècnica, en els termes previstos a l'article 188. 3 bis.

Aquest certificat té la mateixa validesa i efectes que els informes tècnics i jurídics municipals establerts a l'article 188.3, que s'entenen substituïts per aquests, sens perjudici de l'informe jurídic que pugui determinar el procediment a seguir.

En aquest cas, el termini per resoldre i notificar la resolució en aquest procediment simplificat de llicència és d'un mes, a comptar des de la presentació de la sol·licitud amb la documentació completa.

L'òrgan municipal competent ha d'atorgar la llicència assumint la conformitat del certificat presentat, que ha d'acreditar expressament que el projecte s'ha sotmès a una verificació favorable. L'actuació municipal s'ha de limitar a la comprovació formal de l'existència del certificat, de l'habilitació de l'entitat que l'ha emès i del seu abast respecte de l'actuació sol·licitada. La llicència només es pot denegar si, dins el termini previst i de manera motivada, l'òrgan municipal comunica a la persona promotora que el certificat és inexistent, incomplet o insuficient quant al seu abast, o bé que disposa d'elements objectius que acrediten la seva inadequació a la realitat examinada.

Transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud acompanyada del certificat, sense que l'ajuntament hagi comunicat la inadequació d'aquest a la persona promotora ni hagi resolt el procediment de llicència, la llicència s'entén atorgada per silenci administratiu, llevat dels supòsits detallats a l'article 188.2. La persona promotora pot sol·licitar l'emissió d'un certificat acreditatiu del silenci produït, que s'ha d'emetre en el termini màxim de deu dies.

3.ter.2. No obstant, en els supòsits en què, d'acord amb la normativa aplicable en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendis, sigui preceptiva l'emissió d'un informe de l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat en aquesta matèria per a l'atorgament de la llicència urbanística, l'ajuntament ha de donar trasllat en el termini de cinc dies des de la presentació de la sol·licitud i el certificat de conformitat urbanística i tècnica a l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi, perquè verifiqui el certificat i, si s'escau, l'esmeni o emeti informe.

Transcorregut el termini d'un mes des de la recepció de la comunicació de l'ajuntament sense que l'òrgan competent en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi s'hagi pronunciat, el certificat de conformitat urbanística i tècnica emès en el marc d'aquest procediment simplificat el substitueix, sempre que incorpori la verificació del compliment de les exigències establertes per la dita normativa. En aquests supòsits, el termini de què disposa l'ajuntament per resoldre i notificar el procediment de llicència simplificat és de dos mesos.

3.ter.3. Les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic són les úniques responsables davant l'Administració del contingut dels certificats emesos.

3.ter.4. Els ajuntaments, mitjançant ordenança, poden excloure expressament i de manera motivada l'aplicació del procediment simplificat de llicència. L'exclusió pot ser total o parcial i limitar-se a actuacions específiques i àmbits territorials concrets. No obstant això, les persones interessades poden fer ús d'aquest procediment simplificat un cop transcorregut el termini màxim de resolució del procediment ordinari sense que s'hagi notificat resolució expressa, mitjançant l'aportació del certificat de conformitat urbanística i tècnica. Un cop efectuada la presentació del certificat, són aplicables la resta de determinacions d'aquest apartat 3 ter.

Secció segona

Règim de les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic

Article 7

Addició d'un capítol III al Títol sisè del text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix un capítol III al Títol sisè del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“Capítol III

Règim de les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic

Article 198 bis

Entitat col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic

1. Són entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic les persones jurídiques, públiques o privades, habilitades i inscrites en el registre creat amb aquesta finalitat, que exerceixen funcions de comprovació, validació i certificació del compliment dels requisits establerts a la normativa vigent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, inclosos els instruments de planejament territorial i urbanístic aplicables, així com del compliment de la normativa estatal i autonòmica aplicable als actes subjectes al règim de llicència urbanística.

Les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic actuen per iniciativa de la persona promotora, emetent els certificats que aquesta presenti davant l'administració.

2. Els certificats emesos es presumeixen vàlids, sens perjudici de la potestat de comprovació i inspecció de l'administració competent.

3. Les entitats actuen en règim de lliure competència i es financen mitjançant els honoraris percebuts dels promotors.

4. Les entitats responen dels danys causats per inexactituds o omissions en els certificats emesos.

Article 198 ter

Habilitació i registre

1. Els subjectes que vulguin actuar com a entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic han de presentar una sol·licitud acompanyada de la documentació justificativa del compliment dels requisits establerts en l'apartat 3 d'aquest article, juntament amb la relació del personal tècnic titulat del què disposen i la seva experiència. La manca de resolució en el termini de tres mesos comporta la denegació de l'habilitació.

Reglamentàriament s'ha de determinar el procediment i els requisits d'habilitació així com el funcionament del registre d'entitats habilitades. Aquesta regulació ha de preveure l'habilitació de les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic, tant per la direcció general competent en matèria d'urbanisme com també pels municipis en els

termes que estableixi la seva ordenança i en el marc dels requisits establerts per Decret. L'àmbit d'actuació de les entitats habilitades per la direcció general competent en matèria d'urbanisme pot abastar tot el territori de Catalunya.

2. Subjectes que es poden habilitar:

- a) Les persones jurídiques que tinguin per objecte la funció de certificació, i disposin de personal tècnic titulat i experiència acreditada en matèria urbanística, d'edificació o d'ordenació del territori.
- b) Els col·legis professionals, d'acord amb el règim específic que s'estableixi reglamentàriament.

3. Requisits mínims per a l'habilitació:

- a) Estar acreditat d'acord amb les determinacions de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 o norma que la substitueixi. En el cas dels col·legis professionals, han de justificar el compliment de les determinacions de la norma indicada.
- b) Disposar de personal tècnic amb titulació adequada i experiència professional suficient en relació amb les funcions a exercir, en els termes que es determinin reglamentàriament.
- c) Tenir subscrita assegurança de responsabilitat civil d'un import mínim de cinc milions d'euros que, en tot cas, ha d'abastar l'import corresponent al deu per cent de les obres o actuacions certificades l'any anterior. Aquest import es pot modificar per Ordre de la persona titular del departament competent en matèria d'urbanisme.
- d) Disposar de sistemes interns de control, arxiu i gestió documental.
- e) Complir els requisits addicionals que es determinin per via reglamentària.

4. Les entitats i col·legis professionals habilitats s'inscriuen d'ofici en el registre d'entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic, que gestiona la direcció general competent en matèria d'urbanisme.

Article 198 quater

Funcions

1. Les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic poden dur a terme, en el seu àmbit d'actuació, les següents funcions:

- a. La verificació del compliment de la normativa en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, inclosos els instruments de planejament territorial i urbanístic aplicables, així com de la normativa sectorial, de les ordenances i la resta de determinacions que resultin exigibles.
- b. La revisió tècnica dels projectes i de la documentació tècnica corresponent a obres, usos del sòl o instal·lacions, de conformitat amb la normativa estatal i autonòmica

d'aplicació als actes subjectes a intervenció. Per a la verificació cal tenir en compte la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d'incendis, les ordenances municipals, la normativa tècnica i a la resta de normativa aplicable.

2. L'exercici de les funcions detallades a l'apartat anterior es materialitza en:

- a) L'emissió del certificat de conformitat urbanística, en els termes previstos a l'article 188.3 ter.
- b) L'emissió del certificat d'idoneïtat tècnica en els termes previstos a l'article 188.3 bis.
- c) L'emissió d'informes sobre la compatibilitat urbanística d'actuacions així com sobre la disponibilitat i la suficiència dels serveis urbanístics que exigeixi l'activitat projectada.

3. Les entitats col·laboradores han de conservar la documentació que fonamenta l'emissió dels informes i certificats durant un període mínim de 5 anys, sens perjudici dels terminis superiors establerts per la normativa sectorial aplicable.

Article 198 quinquies

Supervisió, control i règim sancionador

1. El departament competent en matèria d'urbanisme i els ajuntaments que hagin habilitat entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic, han de vetllar perquè aquestes entitats col·laboradores exerceixin correctament les seves funcions mitjançant mecanismes de seguiment, inspecció i control periòdic.

2. Per a la supervisió de les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic es poden establir sistemes d'auditoria tècnica, revisions per mostreig i protocols de qualitat que garanteixin l'objectivitat, la imparcialitat i la solvència tècnica de les entitats.

3. A les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic els és d'aplicació el règim establert en aquesta normativa per a les infraccions tipificades a la normativa urbanística, i supletòriament, el règim sancionador previst als articles 99 a 101 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 8

Addició d'una disposició transitòria vint-i-cinquena al text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix una disposició transitòria vint-i-cinquena al text refós de la Llei d'urbanisme , amb el text següent:

“Disposició transitòria vint-i-cinquena

Règim transitori per a l'emissió de certificats de conformitat urbanística i tècnica

1. En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta disposició poden emetre certificats de conformitat urbanística i tècnica:

- a) Les entitats col·laboradores que estiguin acreditades d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 o norma que la substitueixi, i estiguin habilitades per operar a Catalunya.
- b) Les entitats col·laboradores que, estiguin habilitades per una entitat local de Catalunya per a l'exercici de funcions de verificació i control urbanístic de les obres, en els termes de la seva habilitació.
- c) Les entitats habilitades per emetre informes d'idoneïtat tècnica d'acord amb l'article 188.3 bis.

2. Els certificats emesos per les entitats detallades a l'apartat 1, que han d'estar subscrits per personal tècnic competent en la matèria, tenen el mateix valor presumpte de conformitat que els emesos per les entitats col·laboradores habilitades d'acord amb el capítol III del títol VI del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

3. S'habilita al Govern per prorrogar el termini previst a l'apartat 1.”

Secció tercera

Mesures de simplificació del planejament urbanístic

Article 9

Modificació de l'article 75 del text refós de la Llei d'urbanisme

Es modifica l'apartat 4 de l'article 75 del text refós de la Llei d'urbanisme , que resta redactat de la manera següent:

“4. En el cas que el planejament urbanístic general municipal no estigui adaptat als objectius d'equilibri del planejament territorial parcial i no sigui preceptiu sotmetre'l a avaluació ambiental, és obligatòria la consulta prèvia de l'avanç del pla a què fa referència aquest article amb relació als plans parcials urbanístics que desenvolupin el sòl urbanitzable delimitat o no delimitat. Amb aquesta finalitat, l'avanç del pla ha d'avaluar la transformació urbanística del sòl de conformitat amb la legislació urbanística i si aquesta transformació s'adequa als objectius d'equilibri esmentats atenent tant els sòls ja transformats com els sòls pendents de transformació.”

Article 10

Modificació de l'article 79 del text refós de la Llei d'urbanisme

1. Es modifica la lletra a) de l'article 79 del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactada de la manera següent:

“a) Els plans directors urbanístics, així com les normes de planejament urbanístic en els supòsits de suspensió determinats per l'article 63 i en els supòsits de pèrdua de vigència quan l'àmbit territorial de les normes afecti més d'una comissió.

2. Es modifica la lletra e) de l'article 79 del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactada de la manera següent:

“e) Els plans especials urbanístics autònoms per a implantar una infraestructura d'interès supramunicipal quan aquesta afecti a l'àmbit de més d'una comissió territorial d'urbanisme.”

Article 11

Modificació de l'article 80 del text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix una lletra f) a l'article 80 del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“f) Els plans especials urbanístics autònoms quan no correspongui a la Comissió de Territori de Catalunya.”

Article 12

Modificació de l'article 81 del text refós de la Llei d'urbanisme

1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 81 del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

“1. Correspon als ajuntaments, sens perjudici del que estableix l'article 77.7, un cop vist l'informe de la comissió territorial d'urbanisme competent, l'aprovació definitiva de:

a) Els plans parcials urbanístics, a excepció dels de delimitació, i els plans de millora urbana, que afectin el seu municipi.

b) Els plans especials urbanístics a què fa referència l'article 67.1.d que afecten llur terme municipal, sempre que es tracti d'equipaments comunitaris d'interès exclusivament local i que siguin promoguts d'acord amb les determinacions d'un pla d'ordenació urbanística municipal o d'un programa d'actuació urbanística municipal.

c) Normes de planejament dels municipis que tenen la condició de rural quan no hagi optat per l'elaboració i aprovació pel departament competent en matèria d'urbanisme.”

2. S'afegeix un apartat 1bis, amb la redacció següent:

1 bis. En els cas dels plans parcials urbanístics, dels plans de millora urbana i dels plans especials urbanístics a què fa referència l'article 67.1.d que afecten llur terme municipal sempre que es tracti d'equipaments comunitaris d'interès exclusivament local, quan aquests plans no s'emparin en un pla d'ordenació urbanística municipal o d'un programa d'actuació urbanística municipal, l'ajuntament pot decidir, mitjançant l'acord d'aprovació provisionalment el pla, assignar la competència de l'aprovació definitiva a la comissió territorial d'urbanisme competent”.

Article 13

Modificació de l'article 85 del text refós de la Llei d'urbanisme

1. Es modifica l'apartat 3 de l'article 85 del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

“3. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans especials urbanístics de desenvolupament i autònoms corresponen:

a) A l'administració que els ha redactat, si té atribuïdes competències urbanístiques de tramitació o d'aprovació de plans.

b) A la comissió territorial d'urbanisme competent, en la resta dels casos, llevat que l'àmbit territorial del pla afecti més d'una comissió, supòsit en el qual l'aprovació inicial i la definitiva pertocuen a la Comissió de Territori de Catalunya.”

2. Es dona nou contingut a l'apartat 6 de l'article 85 del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“6. L'acord d'aprovació inicial ha de determinar els informes que s'han d'emetre en el procediment. Transcorregut el termini establert a la normativa sectorial o, en el seu

defecte, en el termini d'un mes, els informes s'entenen emesos en sentit favorable i s'ha de continuar el procediment, llevat que la normativa bàsica estatal estableixi un règim diferent. Més enllà d'aquest termini, només es poden aportar amb una justificació expressa de la seva necessitat ineludible i, en tot cas, abans de la convocatòria de la sessió de l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva.

En el cas d'instruments de planejament derivat la tramitació dels quals sigui d'iniciativa privada, el promotor pot optar per aportar els informes sectorials emesos per tècnic col·legiat competent juntament amb el document per a l'aprovació inicial. A l'acord d'aprovació inicial s'han de detallar els informes que s'han d'emetre en el procediment i quins ja han estat aportats.

Pel que fa als informes aportats per la persona promotora, l'òrgan competent únicament els ha de verificar, sens perjudici de la responsabilitat en què pugui incórrer el tècnic col·legiat que els subscriu, de conformitat amb els articles 218 bis i 219.3.

En el cas que l'òrgan competent no s'hagi pronunciat en el termini de què disposa per emetre el seu informe, l'informe aportat pel promotor té la mateixa validesa i efectes que aquell, excepte en el cas dels informes previstos en normativa bàsica estatal en què l'òrgan responsable de la tramitació pot seguir les actuacions sobre la base de l'informe aportat, llevat que la normativa estatal estableixi el sentit negatiu del silenci.”

3. S'afegeix un apartat 8 bis a l'article 85 del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“8 bis. En el cas dels plans especials urbanístic autònoms, si en el termini d'audiència establert per l'apartat anterior, l'ajuntament afectat manifesta disconformitat amb l'emplaçament escollit per a implantar una infraestructura d'interès supramunicipal, llevat que aquesta actuació hagi estat declarada d'interès general pel Govern, la resolució definitiva de l'expedient s'ha d'adoptar amb l'informe previ del departament competent per raó de la matèria amb la finalitat de ponderar els interessos públics que hi concorren.”

4. Es modifica l'apartat 9 de l'article 85 del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

“9. En el supòsit de tramitació simultània de diverses figures del planejament urbanístic, o bé d'aquestes i d'instruments de gestió, cadascuna d'aquestes tramitacions s'ha de configurar en expedients separats. L'executivitat de cadascuna d'elles queda supeditada a la de l'instrument o la figura superior.

Pel que fa a la tramitació d'instruments de gestió, el promotor pot optar per aportar els informes sectorials emesos per tècnic col·legiat competent, amb els mateixos efectes previstos a l'apartat 6 d'aquest article.”

Article 14

Modificació de l'article 86 bis del text refós de la Llei d'urbanisme

Es modifica l'article 86 bis del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

“Article 86 bis

Plans urbanístics objecte d'avaluació ambiental estratègica

1. Són objecte d'avaluació ambiental estratègica ordinària:

- a) Els plans d'ordenació urbanística municipal, excepte els que fan referència a municipis rurals i els plans parcials urbanístics de delimitació quan proposin incrementar el sòl urbanitzable delimitat en més d'un 10% del sòl urbà i urbanitzable existent.
- b) El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental.
- c) El planejament que pugui tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, o en altres espais del Pla d'espais d'interès natural i les seves modificacions.
- d) Les modificacions dels plans a què fan referència les lletres a) i b) que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la seva cronologia que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d'influència.
- e) Els instruments de planejament urbanístic a què fa referència l'apartat 2 quan així ho determini l'òrgan ambiental en l'informe ambiental estratègic o ho sol·liciti la persona promotora.

2. Són objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada:

- a) Les normes de planejament urbanístic i els plans d'ordenació urbanística municipal rural.
- b) Els plans parcials urbanístics de delimitació no inclosos en l'apartat 1.
- c) Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable no inclosos en les lletres b) i c) de l'apartat 1 en el cas que desenvolupin planejament urbanístic general no avaluat ambientalment.
- d) Les modificacions dels instruments urbanístics de les lletres a), b) i c) d'aquest apartat que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d'influència.
- e) Les modificacions dels plans urbanístics a què fa referència les lletres a) i b) de l'apartat 1 que no constitueixen variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d'influència.

3. No ha d'ésser objecte d'avaluació ambiental estratègica:

- a) El planejament urbanístic derivat no inclòs en les lletres b) i c) de l'apartat 1 que desenvolupa planejament urbanístic general ja avaluat ambientalment.
- b) El planejament urbanístic derivat que només afecta sòl urbà i que no tingui efectes significatius sobre el medi ambient.
- c) Els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que es limitin a la implantació d'actuacions directament executables sense requerir el desenvolupament de projectes d'obres posteriors. Aquestes actuacions es consideren projectes i són objecte d'avaluació d'impacte ambiental ordinària o simplificada d'acord amb la normativa bàsica en aquesta matèria.

4. En la fase preliminar de l'elaboració de la modificació d'un pla, el promotor pot presentar una sol·licitud en què descrigui i justifiqui que la modificació del pla urbanístic no constitueix variacions fonamentals de llurs estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i que no produeix diferències en els efectes previstos o en la zona d'influència per tal que l'òrgan ambiental determini, si escau, la no necessitat de sotmetre la modificació de planejament a avaluació ambiental estratègica o, en altre cas, la concreció del procediment ordinari o simplificat a seguir. El termini per a adoptar i notificar la declaració és d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. En cas de manca de resolució expressa es considera que s'ha de tramitar el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada.

5. Les prescripcions contingudes en aquest article comporten la no-aplicació dels preceptes següents de la Llei 6/2009: les lletres c i d de l'apartat 1 i l'apartat 2 de l'article 7; les lletres c i d, i la lletra e pel que fa a la referència a les lletres c i d, de l'apartat 1 i l'apartat 2 de l'article 8; i l'apartat 2 de l'annex 1."

Article 15

Addició d'un article 86 ter al text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix un article 86 ter al text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

"Article 86 ter

Portal de tramitació integrada urbanística i ambiental dels instruments de planejament

La tramitació integrada urbanística i ambiental dels instruments de planejament s'ha de portar a terme a través del portal específic que es posa a disposició a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya."

Article 16

Addició d'un article 86 quater al text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix un article 86 quater al text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

"Article 86 quater

Procediment integrat de tramitació subjecta a avaluació ambiental estratègica ordinària

1. L'Administració que promou la tramitació del pla o, en el cas de plans de promoció privada, la persona promotora, ha de presentar la sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental mitjançant el portal de tramitació integrada urbanística i ambiental dels instruments de planejament, juntament amb la documentació següent:

a) L'esborrany o avanç del pla, que ha de contenir la descripció de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació.

b) El document inicial estratègic, on ha de constar:

1) els objectius de la planificació;

- 2) l'abast i el contingut del pla i de les seves alternatives raonables, tècnicament i ambientalment viables;
- 3) el desenvolupament previsible del pla;
- 4) els impactes ambientals potencials, tenint en compte el canvi climàtic;
- 5) les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents.

2. Des de la presentació de la documentació pel portal de tramitació integrada urbanística i ambiental, l'òrgan substantiu, llevat que sigui qui promou el pla, ha de comprovar en el termini de 10 dies hàbils que la sol·licitud inclou els documents assenyalats a l'apartat anterior. Des de la presentació de la documentació pel portal de tramitació integrada urbanística i ambiental, l'òrgan ambiental en el termini de vint dies hàbils, pot resoldre'n motivadament la inadmissió per algunes de les raons següents: per considerar que el pla és manifestament inviable per motius ambientals, perquè el document inicial estratègic no té qualitat suficient, o perquè ja ha estat inadmissió o ja ha estat dictada una declaració ambiental estratègica desfavorable en relació amb un pla substancialment anàleg.

En cas que l'òrgan substantiu requereixi esmenar la sol·licitud o la documentació que l'acompanya, se suspèn el termini de vint dies hàbils de l'òrgan ambiental.

Abans de resoldre la inadmissió, s'ha de donar audiència a l'Administració o persona promotora del pla, amb suspensió del termini per declarar la inadmissió.

En el mateix termini de vint dies, l'òrgan ambiental competent en matèria d'avaluació ambiental estratègica ha d'identificar les Administracions afectades, entre elles l'Ajuntament en el qual s'ha de desenvolupar el pla, la direcció general competent en matèria d'urbanisme, i les persones interessades per tal de trametre'ls l'avanç de pla i el document inicial estratègic a consultes per un mes.

Aquest tràmit de consultes integra el de consulta prèvia o qualsevol altre tipus de consulta sobre l'avanç de planejament que estableixi la legislació vigent amb caràcter facultatiu o obligatori, inclosa la que es pugui establir als efectes de verificar l'adaptació del pla projectat als objectius del planejament territorial.

3. En el cas que alguna de les administracions o persones consultades no es pronunciï dintre del termini d'un mes a través del portal de tramitació integrada, el procediment continua, sense que els pronunciaments posteriors s'incorporin al procediment.

Només en el cas que l'òrgan ambiental no disposi d'elements de judici suficients per elaborar el document d'abast, pot requerir l'òrgan superior d'aquell al que correspon l'emissió d'informe perquè el lliuri en el termini de deu dies.

4. En el termini d'un mes des de la finalització del termini de consultes o, si s'escau, des de la recepció de l'informe o informes requerits d'acord amb el que s'estableix en el segon paràgraf de l'apartat 3, l'òrgan ambiental ha d'elaborar el document d'abast de l'estudi ambiental estratègic, que s'ha de publicar al web de la unitat directiva de l'Administració de la Generalitat en matèria d'avaluació ambiental estratègica i de l'Administració promotora del pla o, si es tracta d'un pla de promoció privada, de l'Ajuntament on s'ha de desenvolupar el pla.

5. A la vista del document d'abast, la persona o Administració promotora elabora l'estudi ambiental estratègic i la versió inicial del pla que s'ha de sotmetre a l'aprovació inicial en el termini màxim d'un mes des de la seva presentació, en el cas de promoció privada.

6. L'Administració que ha aprovat inicialment el pla, l'ha de sotmetre immediatament a informació pública, juntament amb l'estudi ambiental estratègic i un resum no tècnic d'aquest, per un termini de quaranta-cinc dies. Simultàniament, ha de consultar a les mateixes administracions afectades i persones interessades de l'apartat 2 d'aquest precepte per un termini de trenta dies. Les al·legacions o informes que es rebin un cop finalitzats aquests terminis no es tenen en compte.

7. Un cop finalitzat el termini d'informació pública, la persona o Administració promotora elabora la proposta final del pla i, si escau, modifica l'estudi ambiental estratègic.

8. L'Administració promotora o, si s'escau, l'Ajuntament on s'ha de desplegar el pla de promoció privada, presenta mitjançant el portal de tramitació integrada l'expedient ambiental complet, que ha de comprendre: la proposta final de pla; l'estudi ambiental estratègic; el resultat de la informació pública i les consultes, i un document resum, descriptiu de la integració dels aspectes ambientals a la proposta de pla, de l'adequació de l'estudi ambiental estratègic al document d'abast i de la valoració del resultat de les consultes.

9. L'òrgan ambiental ha d'efectuar l'anàlisi tècnica de l'expedient i formular la declaració ambiental estratègica en el termini màxim de tres mesos a comptar de la presentació de l'expedient complet. La declaració ambiental estratègica es publica al Diari Oficial de la Generalitat i al web de l'òrgan ambiental. Simultàniament, en el cas que el pla hagi de ser aprovat provisionalment, la persona o l'Administració promotora pot sol·licitar informe a la direcció general competent en urbanisme.

10. La persona o l'Administració promotora ha d'incorporar el contingut de la declaració ambiental estratègica en el pla que, si escau, ha de ser aprovat provisionalment. En el cas que l'aprovació definitiva correspongui a la Comissió de Territori de Catalunya o la Comissió territorial d'urbanisme competent, la versió final del pla s'ha de presentar al portal de tramitació integrada urbanística i ambiental perquè l'aprovi en el termini de quatre mesos pel planejament general i de tres mesos pel derivat.

11. L'aprovació definitiva del pla s'ha de portar a terme en el termini màxim de dos anys des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de la declaració ambiental estratègica."

Article 17

Addició d'un article 86 quinquies al text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix un article 86 quinquies al text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

"Article 86 quinquies

Procediment integrat d'avaluació ambiental estratègica simplificada i d'aprovació dels instruments de planejament urbanístic

1. L'Administració que promou la tramitació del pla o, en el cas de plans de promoció privada, la persona promotora, ha de presentar davant el portal de tramitació integrada urbanística i ambiental dels instruments de planejament la sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental, juntament amb la documentació següent:

a) L'esborrany o avanç del pla o programa que ha de contenir que ha de contenir la descripció de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació.

b) el document ambiental estratègic, on ha de constar:

- 1) els objectius de la planificació;
- 2) l'abast i el contingut del pla i de les seves alternatives raonables, tècnicament i ambientalment viables;
- 3) el desenvolupament previsible del pla;
- 4) una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla en l'àmbit territorial afectat;
- 5) els efectes ambientals previsibles i, si escau, la seva quantificació;
- 6) els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents;
- 7) la motivació de l'aplicació del procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada;
- 8) un resum dels motius de la selecció de les alternatives contemplades;
- 9) les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura del possible, corregir qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l'aplicació del pla, tenint en compte el canvi climàtic;
- 10) una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla.

2. Des de la presentació de la documentació pel portal de tramitació integrada urbanística i ambiental, l'òrgan substantiu, llevat que sigui qui promou el pla, ha de comprovar en el termini de 10 dies hàbils que la sol·licitud inclou els documents assenyalats a l'apartat anterior. Des de la presentació de la documentació pel portal de tramitació integrada urbanística i ambiental, l'òrgan ambiental en el termini de vint dies hàbils, pot resoldre'n motivadament la inadmissió per algunes de les raons següents: per considerar que el pla és manifestament inviable per motius ambientals, perquè el document inicial estratègic no té qualitat suficient, o perquè ja ha estat inadmissió o ja ha estat dictada una declaració ambiental estratègica desfavorable en relació amb un pla substancialment anàleg.

En cas que l'òrgan substantiu requereixi esmenar la sol·licitud o la documentació que l'acompanya, se suspèn el termini de vint dies hàbils de l'òrgan ambiental.

Abans de resoldre la inadmissió, s'ha de donar audiència a l'Administració o persona promotora del pla, amb suspensió del termini per declarar la inadmissió.

En el mateix termini de vint dies, l'òrgan ambiental competent en matèria d'avaluació ambiental estratègica ha d'identificar les Administracions afectades, entre elles l'Ajuntament en el qual s'ha de desenvolupar el pla, la direcció general competent en matèria d'urbanisme i les persones interessades per tal de trametre'ls l'avanç de pla i el document ambiental estratègic a consultes per un termini de vint dies.

Aquest tràmit de consultes integra el de consulta prèvia o qualsevol altre tipus de consulta sobre l'avanç de planejament que estableixi la legislació vigent amb caràcter facultatiu o obligatori, inclosa la que es pugui establir als efectes de verificar l'adaptació del pla projectat als objectius del planejament territorial.

3. En el cas que alguna de les administracions o persones consultades no es pronunciï dintre del termini d'un mes a través del portal de tramitació integrada, el procediment continua, sense que els pronunciaments posteriors s'incorporin al procediment.

Només en el cas que l'òrgan ambiental no disposi d'elements de judici suficients per elaborar el document d'abast, pot requerir l'òrgan superior d'aquell al que correspon l'emissió d'informe perquè el lliuri en el termini de deu dies.

4. En el termini d'un mes des de la finalització del període de consultes, l'òrgan ambiental ha d'emetre l'informe ambiental estratègic, que pot determinar que:

a) El pla s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària perquè pot tenir efectes significatius sobre el medi ambient. En aquest cas, l'òrgan ambiental ha d'elaborar el document d'abast, essent suficients les consultes ja efectuades.

La decisió s'ha de notificar a la persona o Administració promotora, juntament amb el document d'abast i el resultat de les consultes perquè elabori l'estudi ambiental estratègic i continuï la tramitació prevista en l'article 86 quater.

b) El pla no té efectes significatius sobre el medi ambient.

L'informe ambiental estratègic s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat i al web de l'òrgan ambiental.

5. A la vista de l'informe ambiental estratègic, la persona o Administració promotora elabora la versió inicial del pla que s'ha de sotmetre a l'aprovació inicial en el termini màxim d'un mes des de la seva presentació, en el cas de promoció privada.

6. L'Administració que ha aprovat inicialment el pla, l'ha de sotmetre immediatament a informació pública, juntament amb l'informe ambiental estratègic per un termini d'un mes. Simultàniament, ha de consultar a les mateixes Administracions afectades i persones interessades de l'apartat 2 d'aquest precepte per un termini de trenta dies. Les al·legacions o informes que es rebin un cop finalitzats aquests terminis no es tenen en compte.

7. Un cop finalitzat el termini d'informació pública, la persona o Administració promotora elabora la proposta final del pla, que se sotmet a aprovació en els termes dels apartats 8 i 9 següents, segons correspongui.

8. En el cas dels plans d'ordenació urbanística municipal rural i pel supòsit previst a l'apartat 2.c de l'article 86 bis, la persona o l'Administració promotora ha de presentar al portal de tramitació integrada urbanística i ambiental la proposta final del pla que ha d'haver estat aprovat provisionalment. La comissió d'urbanisme competent ha d'aprovar definitivament el pla en el termini de tres mesos des de la presentació de la proposta final del pla.

9. Per la resta d'instruments urbanístics subjectes a avaluació ambiental estratègica simplificada on l'aprovació definitiva correspongui a l'Ajuntament, la persona o l'Administració promotora ha de presentar al portal de tramitació integrada urbanística i ambiental la proposta final del pla perquè en el termini de tres mesos la Comissió territorial d'urbanisme competent per raó del territori emeti informe preceptiu i vinculant prèviament a l'aprovació definitiva del pla."

10. L'aprovació definitiva del pla s'ha de portar a terme en el termini màxim de quatre anys des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de l'informe ambiental estratègic.”

Article 18

Addició d'un article 87 bis al text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix un article 87 bis al text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“Article 87 bis

Informe preceptiu i vinculant de les comissions territorials d'urbanisme en la tramitació del planejament urbanístic general d'aprovació municipal

La comissió d'urbanisme corresponent ha d'emetre l'informe preceptiu i vinculant previst a l'apartat 9 de l'article 86 quinques, amb caràcter previ a l'aprovació definitiva municipal en els supòsits següents:

a) en el procediment de modificació dels plans d'ordenació urbanística municipal quan afectin únicament a sòl urbà.

b) en el procediment d'aprovació de les normes de planejament dels municipis rurals en el supòsit del segon paràgraf de l'article 62.1 quan el municipi hagi optat per la seva elaboració i aprovació.”

Article 19

Modificació de l'article 91 del text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix un apartat 9 a l'article 91 del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“9. Un cop produïda l'aprovació definitiva per silenci administratiu, l'òrgan competent per aquesta aprovació ha de publicar el pla en els termes establerts a l'apartat 3 de l'article 103. En el cas que l'aprovació definitiva correspongui a l'ajuntament, cal procedir de la forma establerta en l'article 88.”

Article 20

Modificació de l'article 92 del text refós de la Llei d'urbanisme

Es modifica l'apartat 3 de l'article 92 del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

“3. Les esmenes a què es refereix l'apartat 1.a han de ser introduïdes en el planejament urbanístic i aprovades per l'organisme que n'hagi aprovat el tràmit anterior, sense que s'hagi de presentar novament el document esmenat a l'aprovació definitiva de l'òrgan competent. En aquest cas, el document refós ha de ser tramès a l'Administració de la Generalitat únicament als efectes d'ordenar la publicació del pla per a la seva executivitat. No obstant, l'ajuntament pot trametre el document esmenat a la comissió territorial d'urbanisme per a la seva conformitat, si ho considera convenient.

Les esmenes a què es refereix l'apartat 1.b han d'ésser introduïdes en el planejament urbanístic per l'organisme que n'hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar novament el document esmenat a l'aprovació definitiva de l'òrgan competent, després d'haver convocat, si ho determina l'acord de suspensió, i d'acord amb el que sigui establert per reglament, un nou tràmit d'informació pública. Si, un cop fet l'advertiment pertinent, el dit organisme no presenta el document esmenat en el termini de tres mesos, es produeix la caducitat de l'expedient, llevat que les persones promotores sol·licitin de subrogar-s'hi o que, per raons d'interès general, resulti convenient de culminar l'expedient i, amb vista a això, s'hi subrogui l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva.

Article 21

Modificació de l'article 96 del text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix una lletra, la f), a l'article 96 del text refós de la Llei d'urbanisme amb el text següent:

“f) En el cas de les modificacions de plans d'ordenació urbanístic que només afectin sòl urbà, excepte les previstes als articles 98 i 99, correspon a l'ajuntament d'acordar-ne l'aprovació inicial i l'aprovació definitiva, amb l'informe preceptiu i vinculant de la comissió territorial d'urbanisme previst a l'article 87 bis.”

Article 22

Modificació de la disposició addicional vuitena del text refós de la Llei d'urbanisme

Es modifica la disposició addicional vuitena del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactada de la manera següent:

“Disposició addicional vuitena

Municipis sense pla d'ordenació urbanística municipal

Els municipis que, d'acord amb el primer paràgraf de l'apartat 1 de l'article 62, es regeixen per unes normes de planejament urbanístic dictades pel departament competent en matèria d'urbanisme per a suplir transitòriament l'absència de planejament urbanístic general municipal tenen el termini de tres anys a partir de l'entrada en vigor d'aquestes normes per a elaborar i tramitar un pla d'ordenació urbanística municipal. En el cas que dins aquest termini el municipi no hagi aprovat provisionalment el pla d'ordenació urbanística municipal, correspon al departament competent en matèria d'urbanisme de completar la tramitació per a atorgar vigència indefinida a les dites normes.

Article 23

Addició d'una disposició addicional trenta-unena al text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix una disposició addicional trenta-unena al text refós de la Llei d'urbanisme , amb el text següent:

“Disposició addicional trenta-unsena

Plataforma digital per a la tramitació d'instruments d'ordenació urbanística integrada amb l'avaluació ambiental

1. El departament competent en matèria d'urbanisme ha de posar en funcionament una plataforma digital habilitada per a la tramitació dels instruments de planejament urbanístic i dels projectes d'actuació específica, que permeti centralitzar la presentació i la gestió electrònica de les propostes, així com la sol·licitud i l'emissió dels informes sectorials preceptius exigits en la seva tramitació.

2. La publicació dels instruments de planejament urbanístic i dels projectes d'actuació específica a la plataforma implica, automàticament, la sol·licitud dels informes preceptius exigits per la normativa sectorial aplicable, sens perjudici de la possibilitat que els òrgans competents per emetre'ls puguin requerir informació addicional.

3. Els projectes s'han de publicar acompanyats d'un resum executiu, que té caràcter merament informatiu.

4. Els òrgans, serveis o unitats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competents per emetre informes en el marc dels procediments de tramitació d'instruments d'ordenació urbanística han de formular i trametre els seus informes a través de la mateixa plataforma digital, i han de designar formalment, mitjançant comunicació al departament competent en matèria d'urbanisme, una persona o una adreça funcional que actuï com a punt de contacte responsable de rebre els avisos i notificacions automatitzades derivades de la plataforma digital.

5. La designació s'ha de realitzar en el termini de tres mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i ha d'incloure, com a mínim, una adreça electrònica funcional activa. Aquest punt de contacte s'ha de mantenir permanentment actualitzat.

6. La plataforma ha de desplegar progressivament noves funcionalitats que permetin la tramitació completa dels projectes d'actuació específica; dels instruments de planejament que promou l'Administració de la Generalitat, així com els que promoguin les Administracions locals que voluntàriament s'adhereixin a la plataforma. Així mateix, la plataforma ha de permetre progressivament la interoperabilitat dels instruments urbanístics que incorporin dades georeferenciades amb la cartografia oficial i amb la informació geogràfica oficial disponible, en funció dels avenços tècnics i de la disponibilitat dels sistemes d'informació, així com la de les aplicacions de tramitació municipals existents.”

Article 24

Addició d'una disposició transitòria vint-i-quatrena al text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix una disposició transitòria vint-i-quatrena al text refós de la Llei d'urbanisme , amb el text següent:

“Disposició transitòria vint-i-quatrena

Aplicació de la Llei 6/2009 als procediments d'avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic

Mentre no es produeixi una adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, a la normativa bàsica estatal, els procediments d'avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic es regeixen íntegrament pel que disposen els articles 86 bis, 86 ter, 86 quater i 86 quinquies d'aquesta llei, que desplacen qualsevol regulació procedimental contradictòria continguda a la Llei 6/2009. En allò no previst, s'aplicarà directament la normativa bàsica estatal."

Secció quarta

Altres modificacions de rang legal en matèria d'urbanisme

Article 25

Modificació de l'article 9 bis del text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix un apartat 1 quater a l'article 9 bis del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“1 quater. A les parcel·les i recintes on s'ubiquen les obres i actuacions hidràuliques d'àmbit supramunicipal incloses a la planificació hidrològica i que no esgotin la seva funcionalitat en el terme municipal en el qual s'ubiquen, a les que fa referència l'apartat 6 de l'article 26 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, s'admet la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors solars tèrmics o panells fotovoltaics, d'aerogeneradors per autoconsum, i per la producció i aprofitament de l'energia del biogàs obtingut en els processos de tractament i valorització dels fangs generats en les instal·lacions dels sistemes públics de sanejament en alta de les aigües residuals urbanes, sense necessitat de modificar el planejament urbanístic ni subjecció a cap acte de control preventiu municipal i independentment de la qualificació urbanística del sòl o de l'alçada dels captadors, els panells o la planta, tot això sense perjudici de la normativa de seguretat aèria que resulti d'aplicació.”

Article 26

Modificació de l'article 34 del text refós de la Llei d'urbanisme

Es modifica la lletra b) de l'apartat 5 bis de l'article 34 del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactada de la manera següent:

“b) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica renovable amb una potència superior a 500 kW, estiguin o no connectades a les xarxes de transport o de distribució d'electricitat, i, sense límit de potència, les instal·lacions d'emmagatzematge mitjançant bateries independents o híbrides amb instal·lacions de producció d'energia elèctrica, així com les seves infraestructures de connexió i auxiliars i les plantes de biogàs amb capacitat de tractament fins a 100.000 tones anuals de residus no perillosos.”

Article 27

Modificació de l'article 47.6 del text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix una lletra, la i), a l'article 47.6 del text refós de la Llei d'urbanisme amb el text següent:

“i) Instal·lacions de plantes de biogàs que només tractin dejeccions ramaderes i altres materials orgànics procedents del marc agrari.”

Article 28

Modificació de l'article 48 del text refós de la Llei d'urbanisme

1. S'afegeix un apartat 1 bis a l'article 48 del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

"1 bis. Els informes detallats en l'apartat anterior s'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat dels previstos per la normativa estatal sectorial. Transcorregut aquest termini, els informes s'entenen emesos en sentit favorable i s'ha de continuar el procediment, llevat que la normativa estatal estableixi un règim diferent. Més enllà d'aquest termini, només es poden aportar amb una justificació expressa de la seva necessitat ineludible i, en tot cas, abans de la convocatòria de la sessió de l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva.

Amb la sol·licitud d'aprovació del Projecte d'actuació específica, la persona promotora pot optar per aportar els informes sectorials que es requereixin, emesos per tècnic col·legiat competent. En tot cas, la determinació de quins dels informes esmentats s'han d'emetre s'ha de comunicar a la persona promotora per tal que, en el termini de deu dies, informi si opta per presentar-ne algun o tots ells signats per tècnic col·legiat competent en el termini d'un mes.

Pel que fa als informes aportats per la persona promotora, l'òrgan competent únicament els ha de verificar, sens perjudici de la responsabilitat en què pugui incórrer el tècnic col·legiat que els subscriu, de conformitat amb els articles 218 bis i 219.3.

En el cas que l'òrgan competent no s'hagi pronunciat en el termini de què disposa per emetre el seu informe, l'informe aportat pel promotor té la mateixa validesa i efectes que aquell, excepte en el cas dels informes previstos en normativa estatal en què l'òrgan responsable de la tramitació pot seguir les actuacions sobre la base de l'informe aportat, llevat que la normativa estatal estableixi el sentit negatiu del silenci."

2. S'afegeix un apartat 4 a l'article 48 del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

"4. La comissió territorial d'urbanisme pot facultar un òrgan del departament competent en la matèria per a donar conformitat al text refós o a la documentació que compleixi les prescripcions assenyalades en els acords d'aprovació definitiva i per a ordenar la publicació del projecte als efectes de l'executivitat."

3. S'afegeix un apartat 5 a l'article 48 del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

"4. Els projectes declarats d'interès general pel Govern, així com els projectes estratègics regulats a l'article 24 de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, no resten subjectes a la tramitació d'un projecte d'actuació específica."

Article 29

Modificació de l'article 49 del text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix un apartat, el 4, a l'article 49 del text refós de la Llei d'urbanisme , amb el text següent:

“4. En la tramitació urbanística dels projectes d'activitats i de construccions que ja hagin obtingut l'autorització substantiva, no s'han de demanar els informes ja emesos ni s'han de repetir els tràmits ja realitzats amb motiu de la tramitació d'aquella autorització substantiva de l'activitat.”

Article 30

Modificació de l'article 54 del text refós de la Llei d'urbanisme

Es modifica l'apartat 2 de l'article 54 del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactada de la manera següent:

“2. Si la sol·licitud presentada compleix els requisits a què fa referència l'apartat 1, l'ajuntament l'ha de sotmetre al tràmit d'informació pública pel termini de vint dies, i ha de resoldre el procediment en el termini màxim de dos mesos. En el cas que els usos i obres ocupin terrenys de diversos municipis, simultàniament al tràmit d'informació pública cal demanar informe preceptiu i vinculant a la direcció general competent en matèria urbanística, que l'ha d'emetre en el termini màxim d'un mes.”

Article 31

Modificació de l'article 73 del text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix un apartat, el 4, a l'article 73 del text refós de la Llei d'urbanisme amb el text següent:

“4. La tramitació dels plans, projectes i llicències esmentats a l'apartat 1 d'aquest article, emparats per un projecte empresarial estratègic de l'article 24 de la Llei 18/2020, de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica, o per un Projecte declarat d'interès general pel Govern, no poden ser objecte de suspensió.”

Article 32

Modificació de l'article 119 del text refós de la Llei d'urbanisme

Es modifica l'apartat 2 de l'article 119 del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactada de la manera següent:

“2. La tramitació dels instruments de gestió urbanística a què es refereix l'apartat 1 s'ha d'ajustar a les regles següents:

a) L'aprovació inicial i l'aprovació definitiva corresponen a l'administració actuant.

b) L'aprovació inicial s'ha d'adoptar en el termini d'un mes des de la presentació de la documentació completa.

c) El projecte ha d'ésser posat a informació pública per un termini de 15 dies, dins el qual s'ha de concedir audiència a les persones interessades.

d) La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini d'un mes des del finiment del termini d'informació pública, a excepció del projecte de reparcel·lació que és de dos mesos. En cas contrari, s'entén que el projecte ha quedat aprovat

definitivament per silenci administratiu positiu, a excepció del projecte de reparcel·lació, en què el sentit del silenci és negatiu.

e) Un cop aprovat definitivament o acreditat l'acte presumpte, segons el que estableix la legislació de procediment administratiu comú, l'administració n'ha d'ordenar la publicació i la notificació reglamentàries i, si escau, la formalització corresponent.

f) En cas d'incompliment dels terminis de tramitació dels estatuts i les bases d'actuació, pot subrogar-s'hi la comissió territorial d'urbanisme competent, a instància de les persones particulars, un cop requerida l'adopció de l'acord corresponent en el termini d'un mes.

g) Un cop aprovats definitivament els projectes de divisió poligonal, se n'ha de lliurar una còpia diligenciada a la comissió territorial d'urbanisme competent.”

Article 33

Modificació de l'article 214 del text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix una lletra, la h), a l'article 214 del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“h) Els supòsits tipificats per l'article 218 bis.”

Article 34

Addició d'un article 218 bis al text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix un article 218 bis al text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“Article 218 bis

Infraccions urbanístiques per responsabilitat tècnica

1. L'emissió d'informes tècnics manifestament deficients, inexactes, erronis o que continguin falsedats, constitueix una infracció greu de responsabilitat tècnica imputable al personal tècnic que els subscriu.

2. L'emissió de certificats d'idoneïtat tècnica o de certificats de conformitat urbanística i tècnica manifestament deficients, inexactes, erronis o que continguin falsedats constitueix una infracció greu de responsabilitat tècnica imputable a l'entitat col·laboradora de certificació que els emeti.

Article 35

Modificació de l'article 219 del text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 219 del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“3. Les infraccions urbanístiques greus per responsabilitat tècnica comeses per les entitats col·laboradores de certificació poden comportar també la pèrdua de l'habilitació corresponent i la prohibició d'obtenir-ne una de nova durant un termini de fins a tres anys.”

Article 36

Modificació de l'article 220 del text refós de la Llei d'urbanisme

Es modifica l'article 220 del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

“Article 220.

Graduació de les sancions

Per tal de graduar les sancions que s'han d'aplicar, a més dels criteris inclosos en els principis reguladors de la potestat sancionadora, cal atendre els següents:

- la gravetat amb què la infracció afecta els béns i els interessos protegits per l'ordenament urbanístic;
- la gravetat del risc creat;
- el grau de culpabilitat de cadascuna de les persones infractores;
- l'entitat econòmica dels fets constitutius de la infracció;
- la viabilitat de la legalització de la infracció comesa;
- l'entitat de la incidència de l'informe tècnic en el procediment.”

Article 37

Modificació de l'article 221 del text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix un darrer incís a l'article 221.1 del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“Així mateix, són persones responsables les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic, per les infraccions derivades de l'emissió de certificats i informes, i els tècnics o tècniques col·legiats, per les infraccions derivades de l'emissió d'informes tècnics en els procediments regulats en aquesta Llei.”

Article 38

Modificació de l'article 222 del text refós de la Llei d'urbanisme

S'afegeix un apartat 4 a l'article 222 del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“4. En l'exercici de la potestat sancionadora per responsabilitat tècnica, els òrgans competents per a resoldre el procediment són els següents:

- a) L'alcalde o alcaldessa, en els procediments sancionadors incoats per infraccions derivades de l'emissió d'informes tècnics presentats en procediments la resolució dels quals correspongui a l'administració municipal.
- b) L'òrgan corresponent del departament competent en matèria d'urbanisme, en la resta de supòsits.”

Article 39

Modificació de la disposició addicional tretzena del text refós de la Llei d'urbanisme

Es modifica l'apartat segon de la disposició addicional tretzena del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

“2. Totes les persones professionals que prestin serveis per una entitat pública i intervenen en la redacció d'instruments d'ordenació urbanística, tenen l'obligació de guardar-ne secret, amb independència de quina sigui la seva vinculació jurídica amb l'entitat pública. En el decurs dels treballs de redacció i fins a tres anys després de l'aprovació definitiva de l'instrument d'ordenació urbanística de que es tracti, no poden assumir nous encàrrecs d'iniciativa privada relacionats amb els sectors afectats per l'instrument.”

Article 40

Modificació de les disposicions addicionals setzena i vint-i-sisena del text refós de la Llei d'urbanisme

1. S'afegeix un apartat 2 a la disposició addicional setzena del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“2. El règim contingut a l'article 188.3 ter és sens perjudici de l'establert a la Carta municipal de Barcelona.

2. Es modifica la disposició addicional vint-i-sisena del text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactada de la manera següent:

“Disposició addicional vint-i-sisena

Plans urbanístics per a la implantació d'actuacions declarades d'interès general pel Govern de la Generalitat.

1. Als efectes del que estableix aquesta disposició, el Govern pot declarar una actuació d'interès general quan, de manera degudament justificada, concorrin raons d'especial rellevància o repercussió territorial, social o econòmica o que tinguin una incidència que transcendeix per la complexitat, importància o característiques especials, els límits del municipi o municipis en què l'actuació es pretén implantar.

Les actuacions declarades d'interès general es poden formular com a plans directores urbanístics quan concorrin els supòsits previstos a les lletres g), de delimitació i ordenació de sectors d'interès supramunicipal per a l'execució directa d'actuacions d'especial rellevància social o econòmica o de característiques singulars, o f), de delimitació d'una o de diverses àrees residencials estratègiques i de les determinacions necessàries per a l'execució directa d'aquestes actuacions, de l'article 56.

Els plans urbanístics necessaris per a l'execució d'aquestes actuacions resten subjectes a la regulació especial que estableix aquesta disposició i poden ser formulats per l'Institut Català del Sòl per encàrrec de l'administració competent.

2. Els plans que regula aquesta disposició han d'incorporar les següents determinacions:

a) La concreció del traçat i les característiques de les obres d'urbanització amb el nivell i la documentació propis d'un projecte d'urbanització.

b) La documentació necessària que permeti executar la gestió urbanística integrada de l'àmbit o àmbits que es delimitin, per mitjà del sistema d'actuació urbanística que correspongui.

c) La concreció dels usos o activitats que s'han d'implantar, amb el nivell i la documentació que exigeix la legislació de prevenció i control ambiental de les activitats per a l'obtenció d'autorització ambiental o llicència ambiental, si s'escau.

3. Els plans que regula aquesta disposició, a més del que estableix l'apartat 2, poden incorporar la documentació pròpia del projecte tècnic que exigeix la legislació sobre ordenació de l'edificació per a l'obtenció de llicència urbanística de tota o una part de l'edificació prevista en el pla.

En cas que aquesta documentació no s'aporti en el si de la tramitació de l'instrument de planejament urbanístic, l'actuació declarada d'interès general té caràcter preferent i permet aplicar la tramitació d'urgència que estableix la normativa de procediment administratiu, que implica reduir els terminis i impossibilita les pròrrogues en els diferents procediments.

4. La presentació de propostes per a la declaració d'actuacions d'interès general pot ser promoguda pels departaments de l'Administració de la Generalitat o per iniciativa privada de persona física o jurídica. En tot cas, correspon al departament competent en matèria d'urbanisme sotmetre al Govern la proposta de declaració de l'interès general de l'actuació. La proposta ha d'incorporar els documents següents:

a) La memòria justificativa de l'actuació, que ha de comprendre les raons d'especial rellevància o repercussió territorial, social o econòmica que en motivin l'excepcionalitat i conveniència, i també de la viabilitat tècnica i econòmica atenent els usos existents o previstos en l'entorn.

b) L'adequació o vinculació de l'actuació al planejament territorial vigent.

c) Un estudi preliminar de la incidència ambiental i paisatgística de l'actuació.

d) Els plànols d'emplaçament i delimitació de l'àmbit de l'actuació.

e) Els plànols bàsics d'ordenació de l'actuació.

f) Les característiques principals, la descripció i els plànols dels edificis i les construccions de nova planta que es pretenguin construir.

g) Les característiques principals i la descripció dels usos i les activitats que es pretenguin implantar.

h) La previsió de disposar de recursos econòmics o d'obtenir finançament adequat i suficient per a costejar les actuacions proposades.

El departament competent en matèria d'urbanisme ha de donar audiència pel termini d'un mes als ajuntaments dels municipis compresos en l'àmbit territorial de l'actuació proposada, així com a l'Àrea Metropolitana de Barcelona o a l'Aran si l'abast del pla urbanístic que cal aprovar afecta algun municipi d'aquest àmbit.

La persona titular del departament competent en matèria d'urbanisme ha d'eleva la proposta de declaració d'interès general de l'actuació al Govern, acompanyada de l'informe favorable emès per la Comissió de Territori de Catalunya sobre l'adequació de l'actuació amb els objectius, les directrius i les determinacions del planejament territorial, i sobre la ponderació de la concurrència de l'interès general en la tramitació de l'instrument urbanístic necessari per a portar-la a terme.

5. L'acord del Govern que declari l'interès general de l'actuació ha de tenir el contingut següent:

a) Ha d'apreciar la concurrència en l'actuació proposada de les raons d'especial rellevància o repercussió territorial, social o econòmica que motivin la declaració o que tinguin una incidència que transcendeix per la complexitat, importància o característiques especials, els límits del municipi o municipis en que es pretén implantar.

b) En el cas que correspongui a l'Administració de la Generalitat la tramitació i aprovació de l'instrument urbanístic necessari i per a l'execució de l'actuació, ha de designar l'òrgan al qual s'atribueixen funcions de coordinació interdepartamental de tots els documents que calgui elaborar, especialment pel que fa als informes dels diversos departaments i organismes per raó de llurs competències.

L'acord de declaració de l'interès general s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s'ha de comunicar al departament que hagi formulat la proposta i a la Comissió de Territori de Catalunya, i s'ha de notificar als ens locals compresos en l'àmbit territorial en el qual s'ha de portar a terme l'actuació.

6. La tramitació dels instruments urbanístics necessaris per a l'execució de projectes d'interès general té caràcter preferent. Els informes sectorials s'han d'emetre en el termini d'un mes. Si una disposició sectorial n'autoritza un de superior, no pot superar els dos mesos.

L'aprovació definitiva dels plans ha de determinar expressament si l'execució correspon a l'Administració o en el seu cas al promotor privat.

7. Si l'actuació declarada d'interès general comporta la implantació d'activitats que requereixin autorització o llicència ambiental, l'obtenció d'aquest títol s'ha de dur a terme d'acord amb la legislació sectorial aplicable, tenint en compte les determinacions següents:

a) Quan la tramitació del pla correspongui a l'Administració de la Generalitat, la tramitació i resolució corresponen als òrgans ambientals del departament competent en matèria de medi ambient, inclosos els supòsits d'activitats subjectes a l'obtenció de la llicència ambiental.

b) L'òrgan urbanístic que tramita el pla, prèviament a l'aprovació inicial, ha de trametre l'estudi d'impacte ambiental i la documentació del projecte d'activitats incorporada en el pla a l'òrgan ambiental competent per a la verificació de la documentació en el termini de 15 dies. En aquest termini, l'òrgan ambiental ha de determinar les administracions públiques i les persones interessades a qui cal adreçar consulta.

c) Transcorregut el termini indicat a la lletra anterior es procedeix a l'aprovació inicial del pla i a continuació se sotmet a informació pública. La informació pública és comuna en el procediment de tramitació del pla i en el procediment d'autorització o llicència ambiental, així com simultània a les consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades, i ha d'incorporar, si escau, l'estudi d'impacte ambiental.

També és comuna, i simultània a la informació pública, la sol·licitud dels informes preceptius que estableixi el procediment de tramitació del pla i els que hagi indicat l'òrgan ambiental.

La participació dels municipis en la tramitació ambiental resta integrada també en el tràmit d'informació pública i de consulta que segueix a l'aprovació inicial del pla urbanístic.

d) El resultat dels tràmits anteriors s'ha de trametre a l'òrgan ambiental, amb les modificacions introduïdes en la documentació, si s'escau, perquè continuï la tramitació del procediment d'obtenció de l'autorització o la llicència ambiental que correspongui.

e) La resolució del procediment d'obtenció de l'autorització o la llicència ambiental que regula aquest apartat s'ha de dictar i notificar en el termini de tres mesos a comptar de la finalització del tràmit d'informació pública establert a la lletra c.

f) Si l'òrgan ambiental denega l'autorització o la llicència ambiental o dicta qualsevol resolució que impedeixi la continuació del procediment, l'entitat que ha formulat el pla pot presentar novament la documentació per a iniciar un nou procediment d'autorització ambiental o llicència ambiental, en el qual, si s'escau, s'ha de portar a terme a un nou tràmit d'informació pública i de consultes.

8. Les modificacions dels plans que regula aquesta disposició s'han de tramitar d'acord amb el que estableixen els articles 96 i següents, amb les especificitats següents:

a) Les modificacions que afectin les determinacions del sistema d'actuació urbanística, instrument de gestió urbanística i projecte d'urbanització, se subjecten a la regulació del procediment d'aprovació corresponent continguda en el títol IV.

b) Les modificacions que afectin les determinacions relatives a l'execució de les edificacions i construccions de nova planta se subjecten al procediment establert en llur normativa reguladora, i en correspon l'aprovació a l'administració actuant.

c) Les modificacions que afectin les determinacions relatives a la implantació de les activitats projectades se subjecten al procediment establert en llur normativa reguladora i en correspon l'aprovació a l'òrgan ambiental competent, si es refereixen a activitats en règim d'autorització o llicència ambiental, o a l'administració actuant en la resta de casos.

d) A qualsevol altra modificació diferent de les anteriors que afecti les determinacions regulades en la legislació sectorial se li aplica el règim de modificació que estableix aquesta.

9. A més dels efectes que estableix l'article 106, l'aprovació dels plans que regula aquesta disposició implica les qüestions següents:

a) L'execució de la gestió urbanística integrada de l'àmbit o àmbits delimitats pels plans té els efectes jurídics i econòmics que corresponguin en funció del sistema de gestió considerat, d'acord amb el que estableix el títol IV.

b) L'obligació de l'execució immediata de les obres d'urbanització bàsiques i, en el cas que s'hagi incorporat la documentació pròpia del projecte tècnic de tota o d'una part de l'edificació prevista en el pla, també l'obligació de l'edificació dels solars resultants per als quals s'hagi concretat l'edificació.

c) La urbanització dels terrenys i, en el cas que s'hagi incorporat la documentació pròpia del projecte tècnic de tota o d'una part de l'edificació prevista en el pla, la construcció

dels edificis de nova planta i la implantació dels usos i les activitats projectats, que s'han de dur a terme amb subjecció a les determinacions i el programa temporal o pla d'etapes previstos en la documentació dels plans, sense que calgui disposar de cap altre títol urbanístic habilitant.

L'inici de les obres d'edificació i l'inici dels usos i les activitats que estableix el pla s'han de comunicar prèviament a l'ajuntament corresponent.

d) La vigència i els efectes de l'autorització o la llicència ambiental atorgada per a la implantació de les activitats projectades, i també l'inici i el règim de control corresponents, se subjecten a les determinacions de la legislació sectorial aplicable, i correspon als òrgans ambientals competents l'exercici de les potestats que tenen atribuïdes legalment.

e) És aplicable el règim de declaració d'incompliment de les obligacions d'urbanitzar o d'edificar i els efectes que regulen, respectivament, els articles 150 i 151.

f) El reconeixement al promotor del projecte de la condició de beneficiari de l'expropiació forçosa, declarant la necessitat d'ocupació dels béns o adquisició dels drets afectats, inclòs el sòl necessari per al projecte i les connexions d'infraestructures i serveis. Si el promotor ho sol·licita, implica l'ocupació urgent dels béns i drets necessaris, segons l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa.

10. L'execució dels plans que regula aquesta disposició correspon a l'administració actuant o si s'escau al promotor definitiu designat en l'acord d'aprovació definitiva, que exerceix les potestats que la legislació urbanística atribueix amb relació a la gestió, la intervenció en l'edificació i ús del sòl i la protecció de la legalitat, amb l'assistència del departament competent en matèria d'urbanisme, quan no intervingui com a administració actuant, i en coordinació amb la resta d'administracions que hagin d'intervenir en compliment de la legislació sectorial aplicable.

No obstant això, l'execució de l'actuació urbanística es pot complementar amb la formalització de convenis interadministratius entre el departament competent en matèria d'urbanisme, el municipi o municipis compresos en l'àmbit del pla i l'administració actuant, si és diferent dels anteriors.

11. L'aprovació definitiva dels plans regulats per aquesta disposició suposa la generació, com a càrrega d'urbanització, d'un cànon urbanístic a favor del municipi o municipis compresos en llur àmbit, en contraprestació pel caràcter immediatament executiu amb relació a la construcció d'edificis de nova planta sense necessitat de disposar d'altres títols urbanístics habilitants, amb les característiques següents:

a) El cànon és del 2% sobre l'import constituït pel cost real i efectiu de la construcció projectada en el pla que sigui objecte d'execució directa.

b) El cànon es genera en el moment d'iniciar-se les obres d'edificació corresponents sobre la base de l'import del pressupost d'execució material, amb la comunicació prèvia a què fa referència l'apartat 9.c.

c) La gestió i la recaptació del cànon corresponen al municipi.

d) Els recursos obtinguts per mitjà d'aquest cànon s'han de destinar als municipis.

12. Si l'actuació que es proposa declarar d'interès general és un projecte empresarial que es considera estratègic, la declaració del Govern ha d'abastar ambdues qualificacions. En aquest cas, la proposta correspon a la persona titular del departament competent en matèria d'empresa i la seva tramitació i el contingut de l'expedient que cal

elevat al Govern s'han d'ajustar al que estableix la regulació legal i reglamentària dels projectes empresarials estratègics sobre aquesta declaració conjunta.

Sens perjudici dels terminis que estableix aquesta disposició addicional, en el cas de declaració conjunta de projecte d'interès general i estratègic, també és d'aplicació la tramitació preferent i urgent, així com la impossibilitat de pròrrogues dels terminis que determina la regulació legal reglamentària dels projectes empresarials estratègics.”

Article 41

Addició de quatre disposicions addicionals al text refós de la Llei d'urbanisme

1. S'afegeix la disposició addicional vint-i-sisena bis al text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“Disposició addicional vint-i-sisena bis

Projectes per a la implantació d'actuacions declarades d'interès general

1. Els projectes per a la implantació d'actuacions que no requereixen la modificació de l'ordenació territorial i urbanística vigent, en què concorrin raons d'especial rellevància o repercussió territorial, social o econòmica o que tinguin una incidència que transcendeix per la complexitat, importància o característiques especials, els límits del municipi o municipis en que es pretén implantar, poden ser declarats d'interès general pel Govern per a la seva execució directa.

2. Poden ser objecte d'aquestes actuacions declarades d'interès general pel Govern:

a) Infraestructures de qualsevol tipus, que comprenen les construccions i instal·lacions complementàries precises o adequades, les destinades a les comunicacions terrestres i aèries, les telecomunicacions; l'execució de les infraestructures i actuacions previstes a la planificació hidrològica i de gestió del risc d'inundació; la producció i emmagatzematge de gas; la recollida, emmagatzematge, conducció, transport i sanejament d'aigües, o tota classe de residus inclosos els urbans i industrials.

b) Les obres, construccions o instal·lacions, inclosa la urbanització complementària en habitatges de protecció pública, dotacions, equipaments o establiment educatius, d'oci, salut, benestar social, esportiu. Així com altres projectes que puguin ser d'interès per el Govern, quan aquest ho justifiqui.

3. La presentació de propostes per a la declaració d'interès general pel Govern regulada en aquesta disposició pot ser promoguda per iniciativa pública, a través dels departaments de l'Administració de la Generalitat, o per iniciativa privada de qualsevol persona natural o jurídica. Amb independència de la forma de promoció, correspon al departament competent en matèria d'urbanisme, sotmetre la proposta a la declaració pel Govern de l'interès general de l'actuació, amb la incorporació dels documents següents:

a) Memòria justificativa i descripció detallada de les característiques tècniques del Projecte.

b) Projecte tècnic que exigeix la legislació sobre ordenació de l'edificació, si escau. En aquest cas, la tramitació de la llicència urbanística és simultània a la de l'instrument de

gestió, o bé es pot optar per sotmetre la llicència al procediment simplificat previst a l'article 188.3ter.

- c) Terminis d'inici i finalització de les obres, amb determinació, si escau, de les fases en què es divideixi l'execució.
- d) Estudi econòmic-financer justificatiu de la viabilitat del Projecte.
- e) Determinació de la forma de gestió que s'ha d'emprar per a l'execució.
- f) Estudi o estudis d'impacte ambiental, si escau.
- g) Conformitat amb l'ordenació urbanística vigent i aplicable als terrenys compresos pel projecte, pel que fa a la classificació i qualificació del sòl.
- h) Obres d'urbanització complementàries, si escau, les previsions de les quals queden directament aprovades per l'aprovació definitiva del Projecte.

El departament competent en matèria d'urbanisme ha de donar audiència per un mes a l'ajuntament del municipi o municipis compresos en l'àmbit territorial de l'actuació proposada, i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona o a l'Aran si l'abast de la proposta del projecte d'interès general afecta algun municipi d'aquests àmbits.

4. L'acord del Govern que, si s'escau, declari l'interès general de l'actuació proposada, ha d'apreciar la concurrència en l'actuació proposada de les raons d'especial rellevància o repercussió territorial, social o econòmica que motivin la declaració o que tinguin una incidència que transcendeix per la complexitat, importància o característiques especials, els límits del municipi o municipis en que es pretén implantar. L'acord de declaració de l'interès general s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s'ha de comunicar al departament que hagi formulat la proposta, i s'ha de notificar als ens locals compresos en l'àmbit territorial en el qual s'ha de portar a terme l'actuació.

5. La tramitació de projectes d'actuacions declarades d'interès general té caràcter preferent i permet aplicar la tramitació d'urgència que estableix la normativa de procediment administratiu, que implica reduir els terminis i impossibilita les pròrrogues en els diferents procediments.

6. Quant als projectes d'interès general declarats pel Govern que prevegin la implantació d'activitats que requereixin l'obtenció de l'autorització o llicència ambiental, cal estar a les regles següents:

a) L'administració actuant, previ a l'aprovació inicial de l'instrument de gestió urbanística, ha de trametre l'estudi d'impacte ambiental i la documentació del projecte d'activitats a l'òrgan ambiental competent per a la verificació de la documentació en el termini de 15 dies. En aquest termini, l'òrgan ambiental ha de determinar les administracions públiques i les persones interessades a qui cal adreçar consulta.

b) Transcorregut el termini indicat a la lletra anterior es procedeix a l'aprovació inicial de l'instrument de gestió urbanística i a continuació se sotmet a informació pública. La informació pública és comuna en el procediment de tramitació de l'instrument de gestió urbanística i en el procediment d'autorització o llicència ambiental, així com simultània a les consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades, i ha d'incorporar, si escau, l'estudi d'impacte ambiental. També és comuna, i simultània a la informació pública, la sol·licitud dels informes preceptius que estableixi el procediment de tramitació de l'instrument de gestió urbanística i els que hagi indicat l'òrgan ambiental.

La participació dels municipis en la tramitació ambiental resta integrada també en el tràmit d'informació pública i de consulta que segueix a l'aprovació inicial de l'instrument de gestió urbanística.

c) El resultat dels tràmits anteriors s'ha de trametre a l'òrgan ambiental, amb les modificacions introduïdes en la documentació, si s'escau, perquè continuï la tramitació del procediment d'obtenció de l'autorització o la llicència ambiental que correspongui.

d) La resolució del procediment d'obtenció de l'autorització o la llicència ambiental que regula aquest apartat s'ha de dictar i notificar en el termini de tres mesos a comptar de la finalització del tràmit d'informació pública establert a la lletra b.

e) Si l'òrgan ambiental denega l'autorització o la llicència ambiental o dicta qualsevol resolució que impedeixi la continuació del procediment, l'entitat que ha formulat l'instrument pot presentar novament la documentació per a iniciar un nou procediment d'autorització ambiental o llicència ambiental, en el qual, si s'escau, s'ha de portar a terme a un nou tràmit d'informació pública i de consultes.

7. L'aprovació de l'instrument de gestió urbanística implica les qüestions següents:

a) L'execució de la gestió urbanística integrada de l'àmbit o àmbits té els efectes jurídics i econòmics que corresponguin en funció del sistema de gestió considerat, d'acord amb el que estableix el títol IV.

b) L'obligació de l'execució immediata de les obres d'urbanització bàsiques i l'obligació de l'edificació dels solars resultants per als quals s'hagi concretat l'edificació.

c) La possibilitat d'urbanitzar els terrenys, construir els edificis de nova planta i implantar els usos i les activitats projectats sense necessitat de disposar de cap altre títol urbanístic habilitant.

L'inici de les obres d'edificació i l'inici dels usos i les activitats s'han de comunicar prèviament a l'ajuntament corresponent.

d) La vigència i els efectes de l'autorització o la llicència ambiental atorgada per a la implantació de les activitats projectades, i també l'inici i el règim de control corresponents, se subjecten a les determinacions de la legislació sectorial aplicable, i correspon als òrgans ambientals competents l'exercici de les potestats que tenen atribuïdes legalment.

e) És aplicable el règim de declaració d'incompliment de les obligacions d'urbanitzar o d'edificar i els efectes que regulen, respectivament, els articles 150 i 151.

f) El reconeixement al promotor del projecte de la condició de beneficiari de l'expropiació forçosa, declarant la necessitat d'ocupació dels béns o adquisició dels drets afectats, inclòs el sòl necessari per al projecte i les connexions d'infraestructures i serveis. Si el promotor ho sol·licita, implica l'ocupació urgent dels béns i drets necessaris, segons l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa.

8. L'execució dels projectes relatius a les actuacions declarades d'interès general pel Govern que regula aquesta disposició correspon a l'administració actuant o, si s'escau, al promotor definitiu designat en l'acord d'aprovació definitiva, que exerceix les potestats que la legislació urbanística atribueix amb relació a la gestió. Tanmateix, correspon a l'administració actuant la intervenció en l'edificació i ús del sòl i la protecció de la legalitat, amb l'assistència del departament competent en matèria d'urbanisme,

quan no intervingui com a administració actuant, i en coordinació amb la resta d'administracions que hagin d'intervenir en compliment de la legislació sectorial aplicable.

No obstant això, l'execució de l'actuació urbanística es pot complementar amb la formalització de convenis interadministratius entre el departament competent en matèria d'urbanisme, el municipi o municipis compresos en l'àmbit del pla i l'administració actuant, si és diferent dels anteriors.

9. L'aprovació definitiva dels projectes declarats d'interès general pel Govern suposa la generació, com a càrrega d'urbanització, d'un cànon urbanístic a favor del municipi o municipis compresos regulat a l'apartat 10 de la disposició addicional vint-i-sisena.”

2. S'afegeix la disposició addicional trenta-dosena al text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

“Disposició addicional trenta-dosena

Règim d'intervenció de la construcció dels habitatges previstos per l'Acord del Govern 225/2024, de 15 d'octubre, pel qual s'aproven mesures urgents per a l'increment de l'oferta d'habitatge protegit

La construcció dels habitatges que es porti a terme en el marc de les determinacions de l'Acord del Govern 225/2024, de 15 d'octubre, pel qual s'aproven mesures urgents per a l'increment de l'oferta d'habitatge protegit, queda subjecta preferentment al procediment simplificat de llicència previst a l'article 188.3 ter.”

3. S'afegeix la disposició addicional trenta-tresena, amb el text següent:

“Disposició addicional trenta-tresena

Informes municipals en matèria urbanística previstos en normativa sectorial

En qualsevol procediment administratiu sectorial en el que es prevegi l'emissió d'un informe municipal en matèria urbanística, la persona interessada pot presentar un certificat de conformitat urbanística emès per una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic. En aquest supòsit, l'Ajuntament es pot limitar únicament a verificar el certificat. Transcorregut un mes sense que l'Ajuntament s'hagi pronunciat, es considera que el certificat és correcte.”

4. S'afegeix la disposició addicional trenta-quatrena, amb el text següent:

“Disposició addicional trenta-quatrena

Ús de mitjans telemàtics per les comissions d'urbanisme

Les sessions de les comissions d'urbanisme es poden celebrar de forma presencial, telemàtica o híbrida. Les sessions telemàtiques poden ser síncrones o asíncrones dintre d'un marge temporal establert prèviament.”

Secció cinquena

Modificacions de disposicions reglamentàries en matèria d'urbanisme

Article 42

Modificació dels articles 72 i 73 del Reglament de la Llei d'urbanisme , aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol,

1. Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 1 de l'article 72, del Reglament de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

“72.1 Els plànols d'informació del pla d'ordenació urbanística municipal han de contenir la informació gràfica sobre les característiques naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament urbanístic que siguin rellevants per a l'ordenació urbanística. Els plànols que s'hi incloguin han de contenir la informació suficient per tal que l'instrument de planejament compleixi les seves funcions en relació, si escau, amb els aspectes següents:”

2. Es modifica l'apartat 2 l'article 73, del Reglament de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

“73.2 Els plànols d'ordenació del pla d'ordenació urbanística municipal han de contenir la informació següent:

a) Per a tot el territori comprès en el seu àmbit, a una escala mínima d'1:5.000:

1r. La classificació del sòl, amb expressió de les superfícies assignades a cada una de les classes i categories.

2n. L'estructura general del territori, en els quals s'assenyalin, conjuntament o separatament, el sistema general de comunicacions, la resta de sistemes generals urbanístics, i les xarxes generals de serveis, d'acord amb el què estableix l'apartat 3 d'aquest article.

3r. Els sectors de planejament derivat delimitats per a les diverses classes i categories de sòl.

4t. La catalogació, en el qual s'assenyalin els elements inclosos en el catàleg.

b) Per al sòl urbà no inclòs en sectors subjectes a pla de millora urbana, a l'escala mínima d'1:1.000:

1r. Les determinacions assenyalades en els apartats a), b), c) i f) de l'article 68.2 d'aquest Reglament.

2n. Respecte al sòl urbà consolidat, els elements i obres d'urbanització que cal completar o acabar perquè els terrenys adquireixin la condició de solars.

c) Per al sòl inclòs en sectors subjectes a planejament derivat, plànols que reflecteixin, a escala adequada, la situació i delimitació del sector, amb expressió de la seva superfície.

d) Per al sòl no urbanitzable, plànols que expressin, a una escala mínima d'1:5.000, les determinacions assenyalades en l'apartat a) de l'article 68.8 d'aquest Reglament.”

Article 43

Modificació de l'article 48 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig

S'afegeix la lletra c) a l'apartat 1 de l'article 48 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, amb el text següent:

“c) Instal·lacions soterrades de xarxes de telecomunicacions i de fibra òptica que discorrin íntegrament per camins de domini públic, sempre que no comportin obres de nova urbanització ni alteracions substancials de la configuració física del terreny.”

Capítol II

Modificacions normatives en matèria de planejament territorial

Secció primera

Modificacions a la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial

Article 44

Modificació de l'article 14 de la Llei 23/1983

Es modifica l'article 14 de la Llei 23/1983, que resta redactat de la manera següent:

“1 L'acord de formulació de plans territorials parcials ha d'ésser adoptat per la Comissió de Territori de Catalunya a proposta del departament competent en matèria d'ordenació del territori o, si escau, a iniciativa de les entitats locals incloses en un dels àmbits definits pel Pla Territorial General. Perquè les entitats locals puguin exercir aquesta iniciativa caldrà com a mínim l'acord dels dos terços dels municipis afectats i que aquests representin els dos terços de la població de l'àmbit.

2 L'elaboració dels plans territorials parcials correspon al departament competent en matèria d'ordenació del territori o als ens locals de la zona afectada, en la forma establerta per reglament. En qualsevol cas s'hi ha de garantir la participació dels Departaments de la Generalitat i de les entitats locals afectades.

S'ha de consultar, si escau, l'Administració de l'Estat. El projecte del pla s'ha de sotmetre a informació pública.

3 D'acord amb el procediment que s'estableix per reglament, en el cas que l'elaboració del pla correspongui a les entitats locals, també els correspon la seva aprovació inicial i provisional. En el cas que l'elaboració del pla correspongui al departament competent en matèria d'ordenació del territori, únicament requereix que l'aprovi inicialment la Comissió de Territori de Catalunya.

L'aprovació definitiva dels plans territorials parcials correspon a la Comissió de Territori de Catalunya.”

Article 45

Modificació de l'article 19 quater de la Llei 23/1983

Es modifica l'article 19 quater de la Llei 23/1983, que resta redactat de la manera següent:

“Article 19 quater

Els plans directors territorials

1 L'acord de formulació dels plans directors territorials ha d'ésser adoptat per la Comissió de Territori de Catalunya, i ha de determinar, com a mínim, l'àmbit territorial, els aspectes que ha de desenvolupar i la unitat orgànica responsable de la seva tramitació.

2 En l'elaboració dels plans directors territorials s'ha de garantir la participació de totes les institucions públiques afectades.

3 L'aprovació inicial i definitiva dels plans directors territorials correspon a la Comissió de Territori de Catalunya.

4 Els plans directors territorials, un cop aprovats inicialment, s'han de sotmetre a informació pública.”

Secció segona

Modificació del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, aprovat pel Decret 142/2005, de 12 de juliol

Article 46

Modificació de l'article 7 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials

1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 7 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, que resta redactat de la manera següent:

“Correspon a la Comissió de Territori de Catalunya adoptar l'acord de formulació dels plans territorials parcials, de les seves modificacions i de les seves adaptacions al Pla territorial general.”

2. Es modifica l'apartat 2 de l'article 7 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, que resta redactat de la manera següent:

“La Comissió de Territori de Catalunya pot adoptar l'acord de formulació a iniciativa del departament competent en matèria d'ordenació del territori o a iniciativa dels ens locals.”

Article 47

Modificació de l'article 8 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials

Es modifica l'apartat 1 de l'article 8 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, que resta redactat de la manera següent:

“El desenvolupament dels treballs necessaris per a l'elaboració dels plans territorials parcials es fa pel departament competent en matèria d'ordenació del territori, en el cas que aquest hagi exercit la iniciativa prevista a l'article 7.2.”

Article 48

Modificació de l'article 9 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials

1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 9 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, que resta redactat de la manera següent:

“Per a cadascun dels plans territorials parcials, el departament competent en matèria d'ordenació del territori o l'entitat local o organisme que correspongui d'acord amb l'article 8 ha d'elaborar un avantprojecte de pla, directament o mitjançant encàrrec o col·laboració amb altres institucions i entitats. Aquest avantprojecte ha de contenir, a un nivell de concreció adequat per al seu posterior debat públic, els documents als quals es refereix l'article 4.”

2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 9 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials , que resta redactat de la manera següent:

“Una vegada elaborat, l'avantprojecte de pla s'ha de presentar a la Comissió de Territori de Catalunya per què acordi l'inici del procés de participació.”

Article 49

Modificació de l'article 12 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials

Es modifica l'article 12 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, que resta redactat de la manera següent:

“L'aprovació inicial dels projectes de plans territorials parcials correspon a la Comissió de Territori de Catalunya, en el cas de plans elaborats per l'Administració de la Generalitat, o a l'òrgan competent de l'entitat local o organisme que el tramiti.”

Article 50

Modificació de l'article 14 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials

Es modifica l'article 14 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, que resta redactat de la manera següent:

Article 14

Finalització dels tràmits participatius i aprovació provisional

Finalitzats els tràmits participatius de l'article anterior, s'han de valorar els escrits, al·legacions i informes presentats i, si s'escau, s'han d'introduir les esmenes necessàries al projecte, el qual, en els casos d'iniciativa dels ens locals, ha de ser aprovat provisionalment per l'òrgan competent de l'entitat local o organisme que el tramiti.”

Article 51

Modificació de l'article 15 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials

Es modifica l'article 15 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, que resta redactat de la manera següent:

“L'aprovació definitiva dels plans territorials parcials correspon a la Comissió de Territori de Catalunya , a proposta del departament competent en matèria d'ordenació del territori o de l'entitat local o organisme que ha dut a terme els treballs d'elaboració.”

Article 52

Modificació de l'article 16 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials

Es modifica l'article 16 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, que resta redactat de la manera següent:

“ L'acord d'aprovació i la normativa del Pla s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La publicació ha d'incloure un enllaç al Registre urbanístic de Catalunya que permeti fer la consulta telemàtica del contingut dels documents que conformen el pla.”

Article 53

Modificació de l'article 17 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials

Es modifica l'article 17 del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, que resta redactat de la manera següent:

“17.1 Correspon a la Comissió de Territori de Catalunya adoptar l'acord de formulació de la modificació o de l'adaptació del Pla, a proposta del departament competent en matèria d'ordenació del territori o a iniciativa de les entitats locals en els termes establerts a l'article 7.

17.2 Per a la modificació dels plans territorials parcials cal seguir els mateixos tràmits que per a la seva elaboració.

Tanmateix, quan la modificació del pla tingui caràcter puntual, adoptat l'acord de formulació previst a l'apartat anterior, l'administració impulsora elabora la proposta de modificació i sense més tràmit, l'aprova inicialment.

17.3 Per a l'adaptació dels plans territorials parcials a les determinacions del Pla territorial general de Catalunya o als plans territorials sectorials definitivament aprovats, o a les que estan contingudes en altres documents, instruments o figures de planificació definitivament aprovats, que hagin estat subjectes a participació pública segons el procediment establert en la normativa sectorial que els reguli, cal seguir els tràmits previstos als articles 12, 13 i 14 d'aquest Reglament, prèviament a la seva aprovació definitiva per la Comissió de Territori de Catalunya.”

Article 54

Modificació de la disposició addicional tercera del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials

Es modifica la disposició addicional tercera del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, que resta redactada de la manera següent:

“Els plans directors territorials, el contingut dels quals sigui assimilable al d'un pla territorial parcial, s'han d'elaborar i tramitar d'acord amb les disposicions establertes en

aquest Decret. En l'acord de formulació s'ha de determinar, com a mínim, l'àmbit territorial, els aspectes que ha de desenvolupar i la unitat orgànica responsable de la seva tramitació."

Secció tercera

Modificacions del Decret 177/1987, de 19 de maig, pel qual es despleguen la planificació i la coordinació d'àmbit regional previstes a la Llei 7/1987, de 4 d'abril.

Article 55

Modificació de l'article 8 del Decret 177/1987

Es modifica l'article 8 del Decret 177/1987, que resta redactat de la manera següent:

“8.1 S'ha de formular el Pla Territorial Parcial a què es refereix aquest Decret, d'acord amb el que preveu l'article 12.4, darrer incís, de la Llei 23/1983, de Política Territorial.

8.2 L'elaboració del Pla correspon al departament competent en matèria d'ordenació del territori, mitjançant la Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona, encarregada de formular el projecte de Pla.

8.3 En el procés de formulació del projecte de Pla han de participar els Departaments de la Generalitat de Catalunya i s'han d'escoltar els municipis que puguin ser afectats per la localització de grans infraestructures d'equipaments o de sistemes generals. S'ha de consultar, si s'escau, l'Administració de l'Estat.

8.4 Aprovat inicialment el Pla per la Comissió de Territori de Catalunya aquesta l'ha de sotmetre a informació pública durant quaranta-cinc dies, transcorreguts els qual s'ha d'obrir un termini de dos mesos d'audiència als ens locals per poder informar la Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona i presentar al·legacions.

8.5 Després del tràmit d'informació pública, la Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona ha d'emetre dictamen, i amb les modificacions que calguin, s'ha d'aprovar definitivament per la Comissió de Territori de Catalunya.

Article 56

Modificació de l'article 10 del Decret 177/1987

S'afegeix un paràgraf a l'apartat 1 a l'article 10 del Decret 177/1987, amb el text següent:

“Tanmateix, quan la modificació del pla tingui caràcter puntual, adoptat l'acord de formulació, el departament competent en matèria d'ordenació del territori elabora la proposta de modificació i l'aprova inicialment.”

Secció quarta

Modificacions del Decret 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès

Article 57

Modificació de l'article 9 del Decret 208/2013

Es modifica l'apartat 1 de l'article 9 del Decret 208/2013, que resta redactat de la manera següent:

“La Comissió de Territori de Catalunya ha d’acordar la formulació del Pla territorial parcial del Penedès, a iniciativa del departament competent en matèria d’ordenació del territori, conjuntament amb l’acord d’adscripció a què es refereix l’article anterior o, en el cas d’absència de sol·licituds d’adscripció, en el termini màxim de tres mesos posteriors a la resolució a què es refereix l’article 4.”

Capítol III

Modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Article 58

Modificació de l'article 1 de la Llei 20/2009

Es modifica l'article 1 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“Aquesta llei té per objecte establir el sistema d'intervenció administrativa de les instal·lacions on es desenvolupen activitats amb incidència ambiental.”

Article 59

Modificació de l'article 3 de la Llei 20/2009

Es modifica l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 20/2009, que queda redactada en els termes següents:

“2. Les activitats de caràcter temporal que, estan vinculades amb la construcció d'obres d'infraestructures o instal·lacions generals i d'interès públic, i que han estat determinades i avaluades en la declaració d'impacte ambiental del projecte de la infraestructura o la instal·lació corresponent, no estan subjectes als règims d'intervenció ambiental establerts en aquesta llei.”

Article 60

Modificació de l'article 4 de la Llei 20/2009

Es modifica la lletra g) de l'article 4 de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

“g) Modificació substancial: qualsevol modificació duta a terme en una instal·lació amb autorització ambiental o llicència ambiental que, en aplicació dels criteris que estableix, l'article 59, que pugui comportar repercussions perjudicials o importants per a les persones o per al medi ambient.”

Article 61

Modificació de l'article 6 de la Llei 20/2009

Es modifica la lletra a) de l'apartat 3 de l'article 6 de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent.

“a) Disposar de l'autorització, la llicència o la comunicació ambientals, i, en el cas de les activitats regulades per la legislació d'espectacles públics i activitats recreatives, de l'autorització substantiva.”

Article 62

Modificació de l'article 7 de la Llei 20/2009

Es modifica l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“1. Les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei resten sotmeses als règims d'intervenció administrativa següents:

a) Autorització ambiental: hi són sotmeses les activitats subjectes a la normativa d'emissions industrials, les subjectes a la normativa d'accidents greus i les activitats relacionades a l'annex I. La direcció general competent en matèria d'activitats amb incidència ambiental ha de mantenir, a títol informatiu, una llista actualitzada d'aquestes activitats.

b) Llicència ambiental: hi són sotmeses les activitats incloses en l'annex II.

c) Comunicació ambiental: hi són sotmeses les activitats incloses en l'annex III.

Article 63

Modificació de l'article 8 de la Llei 20/2009

Es modifica l'article 8 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“1. En els termes que preveu la normativa sectorial, correspon als ajuntaments establir i controlar les condicions ambientals relatives a sorolls, vibracions, escalfor, olors, subministrament d'aigua, abocaments al sistema públic de sanejament o al clavegueram municipal i gestió de residus municipals.

2. En el cas que el funcionament d'una activitat subjecta a autorització ambiental tingui afeccions ambientals significatives en matèries de competència municipal, els ajuntaments i el departament competent en matèria de medi ambient han d'establir, formes de coordinació i col·laboració en les actuacions que portin a terme.”

Article 64

Modificació de l'article 13 de la Llei 20/2009

Es modifica l'article 13 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“Les finalitats de l'autorització ambiental són les següents:

a) Prevenir i reduir a l'origen les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl que produeixen les activitats i, alhora, fixar les condicions per a gestionar correctament aquestes emissions, tenint en compte l'aplicació de les conclusions sobre les millors tècniques disponibles.

b) Establir totes les condicions, mitjançant un procediment que asseguri la coordinació de les diferents administracions públiques que intervenen en l'atorgament de l'autorització.

c) Disposar d'un règim de prevenció i control de la contaminació que integri en l'autorització ambiental les condicions que derivin de l'avaluació ambiental, les autoritzacions sectorials en matèria de producció i gestió dels residus; les autoritzacions d'abocament a les aigües continentals i els abocaments des de terra cap al mar; l'autorització d'emissions a l'atmosfera i l'autorització d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.”

Article 65

Modificació de l'article 14 de la Llei 20/2009

Es modifica l'article 14 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“La Ponència Ambiental és l'òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de medi ambient que, amb la participació de tots els sectors ambientals i, si escau, de la dels departaments que es requereixi d'acord amb l'activitat sectorial de què es tracti, porta a terme l'avaluació d'impacte ambiental de les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei.”

Article 66

Modificació de l'article 17 de la Llei 20/2009

1. Es modifica la lletra *b* de l'apartat 1 de l'article 17 de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

“b) Projecte bàsic signat per personal tècnic competent que contingui la descripció detallada de l'abast de l'activitat i les instal·lacions, d'acord amb el contingut i estructura dels models disponibles al portal de tramitacions de la Generalitat.”

2. Es modifica la lletra *g*) de l'apartat 1 de l'article 17 de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

“Declaració de les dades que, a criteri de la persona que ho sol·licita, tenen el caràcter d'informació empresarial confidencial o d'informació sensibles des del punt de vista comercial, de conformitat amb la normativa aplicable.”

Article 67

Modificació de l'article 19 de la Llei 20/2009

Es modifica l'article 19 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“Revisió documental

1. Un cop rebuda la sol·licitud es procedeix a revisar si la documentació presentada s'ajusta al que preveu l'article 17. En cas que la sol·licitud no reuneixi els requisits assenyalats s'ha de requerir la persona interessada perquè esmeni les mancances d'acord amb el que preveu la normativa de procediment administratiu.

2. En cas que no es doni compliment al requeriment formulat en el termini d'un mes es considera que s'ha desistit de la sol·licitud i es dicta resolució que posa fi al procediment per aquesta causa.”

Article 68

Modificació de l'article 20 de la Llei 20/2009

1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 20 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“1. Un cop efectuada la revisió documental, cal sotmetre la documentació a informació pública per a un període de trenta dies, mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s'ha de notificar a les administracions públiques afectades i a les persones interessades. L'anunci d'informació pública ha d'especificar que té efectes en el procediment d'obtenció de l'autorització ambiental i el d'avaluació d'impacte ambiental del projecte. També s'ha de difondre per mitjà de les xarxes telemàtiques d'informació. Així mateix, en la publicació s'ha de fer constar el dret dels ciutadans a accedir a tota la informació disponible sobre el procediment concret i, especialment, a la informació gestionada per la unitat responsable d'informació ambiental del departament competent en matèria de medi ambient.”

2. Es modifica l'apartat 2 de l'article 20 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“2. Simultàniament, l'estudi d'impacte ambiental i el projecte es posen a disposició de l'ajuntament del municipi en què es vol ubicar l'activitat.”

3. Es modifica l'apartat 6 de l'article 20 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“6. Les al·legacions rebudes es comuniquen a la persona que ha sol·licitat l'autorització ambiental, que disposa d'un termini de deu dies per manifestar el que consideri oportú. A més, les al·legacions han de ser valorades en la proposta de resolució, excepte les referides a l'avaluació ambiental que són valorades per la Ponència Ambiental.”

Article 69

Modificació de l'article 22 de la Llei 20/2009

Es modifica l'article 22 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“Informe municipal

1. Un cop conclòs el període d'informació pública, s'ha de remetre còpia de l'expedient i de les al·legacions rebudes a l'ajuntament en el territori del qual es situï la instal·lació perquè emeti un informe sobre l'adequació de la instal·lació als aspectes de la seva competència en el termini d'un mes. Si no s'emet aquest informe en el termini indicat es poden continuar les actuacions, sens perjudici que si l'informe municipal arriba abans que es dicti la resolució pugui ser valorat.

2. Correspon a l'ajuntament establir les condicions en matèria de sorolls, olors, vibracions i abocament al sistema públic de sanejament. Aquestes condicions s'inclouen en l'autorització ambiental. En el cas que no s'estableixin aquestes condicions, l'autorització ambiental incorpora els valors que estipula la normativa vigent. El control, la inspecció i l'eventual sanció d'aquests incompliments correspon a l'ajuntament.

3. En cas que no s'emeti informe sobre les condicions de l'abocament, l'autorització s'atorga sense perjudici que la persona sol·licitant hagi d'obtenir aquesta autorització abans de l'inici de l'activitat.”

Article 70

Modificació de l'article 23 de la Llei 20/2009

Es modifica l'article 23 de la Llei 20/2009, que passa a tenir dos apartats i queda redactat en els termes següents:

“1. S'han de sol·licitar tots els altres informes que són preceptius per la naturalesa de l'activitat i els que són necessaris per a resoldre el procediment. Aquests informes s'han d'emetre en un termini de trenta dies.

2. Els informes previstos en l'apartat 1 es poden substituir per prescripcions tipus que aprovi per resolució la direcció general competent en matèria d'intervenció ambiental de les activitats. Així mateix, l'Agència Catalana de l'Aigua també pot aprovar prescripcions tipus en matèria d'abocaments en l'àmbit de les conques internes.”

Article 71

Modificació de l'article 26 de la Llei 20/2009

Es modifica l'article 26 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“Avaluació d'impacte ambiental

1. A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública, dels informes emesos i de l'avaluació de l'impacte ambiental, la Ponència Ambiental formula la declaració d'impacte ambiental o l'informe ambiental, segons correspongui.”

2. La declaració d'impacte ambiental o l'informe d'impacte ambiental s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de l'òrgan ambiental en el termini de deu dies.”

Article 72

Modificació de l'article 27 de la Llei 20/2009

Es modifica l'article 27 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“Proposta de resolució i tràmit d'audiència

1. Un cop efectuada l'avaluació ambiental del projecte, la persona titular de la direcció competent en matèria d'intervenció ambiental de les activitats emet la proposta de resolució, que ha de tenir el contingut que estableix l'article 29.

2. La proposta de resolució es trameta a les persones interessades, a les administracions afectades i a l'ajuntament del municipi on es projecta emplaçar l'activitat, donant-los un termini màxim de quinze dies perquè hi facin les al·legacions que considerin oportunes.

3. Si la proposta de resolució o el resultat de l'avaluació ambiental determinen la necessitat de fer modificacions, s'ha de requerir a la persona sol·licitant que presenti el projecte o els documents reformats en un termini que no pot ser superior a tres mesos. En cas que no es compleixi el requeriment, s'ha de declarar la caducitat de l'expedient.

4. Les al·legacions rebudes en el tràmit d'audiència i, si escau, el projecte o els documents modificats, es traslladen als òrgans competents per tal que en un termini màxim de quinze dies s'hi pronunciïn. Transcorregut aquest termini, es dicta la resolució d'autorització.

5. La resolució de l'autorització correspon a la persona titular del departament competent en matèria d'activitats amb incidència ambiental.”

Article 73

Modificació de l'article 29 de la Llei 20/2009

1. Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 1 de l'article 29 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“L'autorització ambiental ha de recollir una descripció de les característiques del projecte i de les mesures previstes per prevenir, corregir i, quan sigui possible, compensar els efectes adversos significatius en el medi ambient i ha de tenir el contingut mínim següent:”

2. Es modifica la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 29 de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

“b) Quan l'activitat estigui sotmesa a avaluació d'impacte ambiental, la resolució ha d'incloure la conclusió sobre els efectes significatius del projecte en el medi ambient, tenint en compte el resultat de l'avaluació ambiental i les condicions ambientals establertes en aquesta.”

3. S'afegeix una lletra f bis a l'apartat 1 de l'article 29 de la Llei 20/2009, amb el text següent:

“f bis) Les mesures per al seguiment i supervisió de les condicions i prescripcions establertes.”

Article 74

Modificació de l'article 30 de la Llei 20/2009

“Es modifica l'article 30 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

1. La resolució per la qual s'atorga, es modifica o es revisa l'autorització ambiental es notifica a les persones interessades i es comunica a l'ajuntament del municipi en el qual s'emplaça. L'ajuntament ha de posar a exposició pública per un termini mínim de 20 dies naturals la resolució i n'ha de facilitar una còpia impresa a qui ho sol·liciti.

2. S'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat un anunci on s'identifiquin les instal·lacions que han estat objecte d'autorització, de modificació substancial o de revisió.

3. Cal posar a disposició del públic la següent informació:

a) El contingut íntegre de l'autorització, els seus annexos i qualsevol modificació o revisió posterior .

b) Una memòria on es detallin els motius en què es basa la resolució, que ha d'incloure el resultat de les consultes efectuades durant el procés de participació pública i una explicació de com s'han tingut en compte.

c) Els documents de referència de millors tècniques disponibles aplicables a la instal·lació o activitat.

d) El mètode emprat per determinar les condicions de l'autorització descrites a l'article 29, inclosos els valors límit d'emissió en relació amb les millors tècniques disponibles i els nivells d'emissió associats a les millors tècniques disponibles.

e) Quan s'atorgui una exempció dels valors límit, els motius concrets d'aquesta exempció i les condicions imposades.

f) Informació sobre les mesures adoptades pel titular després del cessament definitiu de les activitats.

g) Els informes d'inspecció mediambiental

h) Els resultats de què es disposi sobre la monitorització de les emissions, quan s'exigeixi aquest tipus de mesurament en l'autorització.

4. La informació detallada a les lletres a), b) e) i f) de l'apartat anterior ha de ser accessible per internet.”

Article 75

Modificació de l'article 31 de la Llei 20/2009

Es modifica la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 31 de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

“b) Un cop la Ponència Ambiental ha revisat l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació presentada a tràmit, l'òrgan del departament competent per a atorgar l'autorització sotmet la sol·licitud a informació pública, per a un termini mínim de trenta dies, especificant que aquesta exposició pública també té efecte en el procediment d'avaluació d'impacte ambiental.”

Article 76

Modificació de la intitulació del capítol I del títol III de la Llei 20/2009

Es modifica la intitulació del capítol I del títol III de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

“Avaluació ambiental d'activitats sotmeses a la llicència ambiental”

Article 77

Modificació de l'article 34 de la Llei 20/2009

Es modifica l'article 34 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“Avaluació ambiental d'activitats sotmeses a la llicència ambiental

1. L'ajuntament ha de trametre a l'OGAU corresponent la sol·licitud d'inici de avaluació ambiental dels expedients de llicència ambiental de les activitats sotmeses a avaluació una vegada ha conclòs el tràmit d'informació pública. Cal trametre a l'OGAU les consultes i les al·legacions presentades.

2. La Ponència Ambiental ha de formular la declaració d'impacte ambiental o l'informe ambiental corresponent en el termini màxim de tres mesos i l'ha de comunicar a l'ajuntament perquè la integri en la resolució de la llicència ambiental. Aquesta tramitació suspèn el termini per a resoldre la llicència ambiental.

3. La llicència ambiental de l'ajuntament ha de tenir en compte l'avaluació d'impacte ambiental i ha de recollir les conclusions de l'avaluació, així com les condicions ambientals i s'ha de publicar en el butlletí oficial corresponent.”

Article 78

Modificació de l'article 40 de la Llei 20/2009

Es modifica l'article 40 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“Revisió del projecte bàsic amb estudi ambiental”

1. Un cop rebuda la sol·licitud, l'òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal, segons que correspongui, procedeix a comprovar formalment la documentació presentada.

2. En el termini d'un mes des de la recepció de la sol·licitud, l'òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal, segons correspongui, en pot acordar la inadmissió si concorre alguna de les circumstàncies següents:

a) Si estima de forma inequívoca que el projecte es manifestament inviable.

b) Si estima que el projecte no és idoni per a tramitar-se, perquè no s'adequa a l'objecte o a les finalitats de la llicència sol·licitada, o bé quan la sol·licitud no és admissible per raons legals o de planificació sectorial, territorial o per la incompatibilitat urbanística.

3. La resolució que acordi la inadmissió de la sol·licitud projecte s'ha d'adoptar d'una manera motivada i amb l'audiència prèvia a la part interessada. Aquesta resolució posa fi al procediment administratiu i es procedeix a arxivar les actuacions.”

Article 79

Modificació de l'article 41 de la Llei 20/2009

Es modifica l'apartat 1 de l'article 41 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“1. Un cop revisat el projecte bàsic amb estudi o document ambiental i la resta de documentació presentada, s'ha de sotmetre a informació pública per a un període de 30 dies. També s'ha de difondre per mitjà de les xarxes telemàtiques d'informació. En tots els casos, en la publicació hi ha constar el dret dels ciutadans a accedir a la informació sobre el procediment concret.”

Article 80

Modificació de l'article 42 de la Llei 20/2009

Es modifica l'apartat 1 de l'article 42 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“1. En la tramitació de les llicències ambientals de les activitats enumerades en l'annex VI referit als informes preceptius en matèria de medi ambient, és preceptiva l'emissió d'un informe de l'administració hidràulica, de l'administració de residus de Catalunya i del departament competent en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric. Aquests informes poden ésser sol·licitats pels ens locals directament a les administracions competents i a la direcció general competent en matèria d'intervenció ambiental d'activitats o bé a través de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada on s'emplaça l'activitat projectada. Les oficines unifiquen els diferents informes emesos en un únic document.”

Article 81

Modificació de l'article 45 de la Llei 20/2009

Es modifica l'article 45 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“Avaluació ambiental

1. Un cop realitzada la informació pública i emesos els informes preceptius o transcorregut el termini per a la seva emissió, l'expedient s'ha de trametre a la Ponència Ambiental, que realitza els tràmits descrits a l'article 26.

2. Quan es disposa de la declaració d'impacte ambiental o de l'informe ambiental, l'ajuntament elabora la proposta de resolució, amb els continguts descrits a l'article 49.”

Article 82

Modificació de l'article 59 de la Llei 20/2009

Es modifica l'article 59 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“Intervenció administrativa en les modificacions de les activitats

1. Les modificacions de les característiques o del funcionament de les activitats objecte d'autorització ambiental se sotmeten als règims d'intervenció administrativa següents:

a) Les modificacions substancials d'activitats subjectes a autorització ambiental es tramiten pel procediment simplificat regulat a l'article 59 bis i no es poden executar fins que s'hagi autoritzat la modificació.

b) Les modificacions de les activitats subjectes a autorització ambiental que, sense tenir la consideració de substancials, poden tenir conseqüències per a la seguretat o la salut de les persones o el medi ambient, han de ser comunicades a l'òrgan competent per atorgar l'autorització. A la comunicació s'ha d'adjuntar la documentació d'acord amb el model del portal de tramitacions i una memòria raonada dels motius pels quals es considera que es tracta d'una modificació no substancial.

La modificació comunicada es pot portar a terme si l'òrgan competent per atorgar l'autorització ambiental no manifesta el contrari en el termini d'un mes. Si la modificació comunicada comporta una modificació de les condicions de l'autorització ambiental, l'òrgan competent per atorgar l'autorització ha de donar publicitat a aquesta modificació d'acord amb el que preveu l'article 30.

c) Les modificacions no substancials que no tenen conseqüències per a les persones ni per al medi ambient no es sotmeten a intervenció administrativa, però han de figurar en les actes i informes de les inspeccions ambientals o en els controls periòdics. La direcció general competent en matèria d'activitats amb incidència ambiental ha de determinar, mitjançant resolució, quines tipologies de modificacions s'han d'entendre, en tot cas, incorporades en aquesta categoria. Aquesta resolució es publica al portal de tramitacions de la Generalitat.

d) Si la modificació comporta una disminució de la capacitat de producció fins a quedar per sota dels llindars que fan necessària l'autorització, l'activitat se sotmet al règim d'intervenció que correspongui en funció de les seves característiques.

e) Quan la modificació d'una activitat inicialment subjecta a autorització ambiental comporta que passi al règim de llicència ambiental, la unitat que la va tramitar trasllada a l'ajuntament l'expedient per tal que porti a terme els actes d'instrucció pertinents i atorgui el nou títol ambiental. Fins que això no es produeixi l'activitat ha de continuar funcionant respectant l'autorització ambiental de què disposa. L'ajuntament ha de comunicar a l'òrgan ambiental de la Generalitat la concessió de la llicència per tal que es tramiti la baixa de l'autorització ambiental.

2. Les modificacions substancials de les activitats sotmeses a llicència ambiental estan subjectes a llicència ambiental, d'acord amb l'article 7.1.c). La llicència es tramita d'acord amb el que preveu el Capítol III del Títol III i es considera concedida per silenci administratiu un cop transcorreguts tres mesos.

3. Tenen la consideració de modificacions substancials les que preveu l'annex VII.

4. Les modificacions de les activitats subjectes al règim de comunicació ambiental s'han de posar en coneixement de l'ajuntament competent. Si la modificació comporta que

l'activitat passi a estar subjecta a llicència ambiental o autorització ambiental s'apliquen les previsions dels apartats anteriors.”

Article 83

Addició d'un article 59 bis a la Llei 20/2009

S'afegeix l'article 59 bis de la Llei 20/2009, amb el text següent:

“Article 59 bis

Procediment simplificat de modificació substancial de les activitats subjectes a autorització ambiental

1. Les sol·licituds de modificacions substancials de les característiques o el funcionament de les instal·lacions subjectes a autorització ambiental han de presentar el projecte amb el contingut i format requerit en el portal únic de les activitats econòmiques.
2. No cal aportar l'informe urbanístic municipal previst a l'article 60, excepte que hagin variat els requeriments urbanístics, ni la documentació relativa a fets, situacions, circumstàncies i característiques tècniques de la instal·lació, del procés productiu o de l'emplaçament que ja s'hagin aportat amb la sol·licitud d'autorització original.
3. Un cop s'ha procedit a la verificació del projecte d'acord amb l'article 19, s'obre un període d'informació pública de 20 dies.
4. Un cop finalitzat el tràmit anterior es trasllada l'expedient i les al·legacions rebudes a l'ajuntament i als òrgans que han d'informar sobre matèries de la seva competència per tal que es pronunciïn en el termini de un mes.
5. Un cop rebuts els informes i realitzada, si escau, l'avaluació ambiental del projecte d'acord amb l'article 26, s'elabora la proposta de resolució i es dona audiència per un termini de 10 dies a la persona sol·licitant de l'autorització.
6. El termini per dictar la resolució que posi fi al procediment és de quatre mesos.”

Article 84

Modificació de l'article 67 de la Llei 20/2009

Es modifica l'article 67 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“Article 67

Especificitats de les explotacions ramaderes i d'altres tipus d'instal·lacions

1. En el moment de la sol·licitud de l'autorització, o de llicència o de la formalització de la comunicació ambiental, les explotacions ramaderes i els centres de gestió de dejeccions ramaderes, han de disposar de l'informe favorable del pla de gestió de les dejeccions ramaderes de l'explotació emès per l'autoritat competent en matèria d'agricultura i ramaderia, en el cas que aquest informe sigui necessari.

2. Les instal·lacions que tracten dejeccions ramaderes, soles o barrejades amb altres materials orgànics, tinguin o no la consideració de gestors de residus, no han de disposar de pla de gestió agrària.

3. Corresponen a l'òrgan competent en matèria d'agricultura i ramaderia les funcions inspectora, de control ordinari i sancionadora en relació amb les determinacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes.”

Article 85

Addició de tres disposicions a la Llei 20/2009

1. S'afegeix una disposició addicional novena a la Llei 20/2009, amb el text següent:

“Disposició addicional novena

Presentació de projectes d'acord amb models normalitzats

1. La persona titular de la direcció general competent en matèria d'intervenció ambiental, per resolució, ha d'aprovar, modificar i actualitzar models normalitzats per a la presentació de projectes i, si escau, d'estudis d'impacte ambiental. Les resolucions que s'adoptin han d'incloure, almenys, les instruccions tècniques, els continguts mínims i els formats de presentació. Aquests models han d'estar disponibles a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat i al portal únic de les activitats econòmiques. Les ordenances municipals també han de preveure l'ús de models normalitzats per a la tramitació de llicències ambientals i la presentació de comunicacions.”

2. El departament competent en matèria de medi ambient ha d'elaborar models normalitzats per a la tramitació de llicències ambientals i la presentació de comunicacions, i posar-los a disposició dels ajuntaments a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat, per tal de facilitar la gestió homogènia i integrada de les tramitacions que es porten a terme en el portal únic de les activitats econòmiques. Aquests models normalitzats són d'obligat compliment, llevat que l'Ajuntament n'aprovi d'altres.”

2. S'afegeix una disposició addicional desena a la Llei 20/2009, amb el text següent:

“Disposició addicional desena

Ús de mitjans telemàtics per les ponències ambientals

Les sessions de les ponències ambientals es poden celebrar de forma presencial, telemàtica o híbrida. Les sessions telemàtiques poden ser síncrones o asíncrones dintre d'un marge temporal establert prèviament.”

3. S'afegeix una disposició final quarta a la Llei 20/2009, amb el text següent:

“1. Les referències que aquesta Llei efectua genèricament a l'Annex I, s'han d'entendre efectuades a les activitats sotmeses a autorització ambiental, d'acord amb el que estableix l'article 7.1.a).

2. Les referències d'aquesta Llei a l'Annex I.1 en els preceptes següents:

- Article 9.2.b)
- Article 13
- Article 28
- Article 61.3
- Article 62.1
- Article 63.1
- Article 66 bis, títol i apartat 1
- Article 68.2
- Article 68 bis.1
- Article 68 ter.3
- Article 74.4
- Article 80
- Article 85.b)
- Disposició final Primera, apartat 2

s'han d'entendre fetes a les activitats sotmeses a la normativa d'emissions industrials.

3. Les referències d'aquesta Llei a l'Annex I.2.a) i 1.2.b) en els preceptes següents:

- Article 28
- Article 62.1
- Article 63, apartats 1 i 2
- Article 68.3
- Article 71.2

s'han d'entendre fetes a les activitats de l'article 7.1 a) no subjectes a la normativa d'emissions industrials"

Article 86

Modificació de la disposició final primera de la Llei 20/2009

1. Es modifica l'apartat 3 de la disposició final primera de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"3. S'habilita la persona titular del departament competent en matèria de medi ambient per a incorporar noves tipologies d'activitats en els annexos I, II i III o per a adaptar les existents."

2. S'afegeix un apartat 4 a la disposició final primera de la Llei 20/2009, amb el text següent:

"4. S'habilita la persona titular del departament competent en matèria de medi ambient per modificar els supòsits de modificacions substancials recollits a l'annex VII."

Article 87

Modificació de l'Annex I de la Llei 20/2009

Es modifica l'Annex I de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

“Energia

Fabricació industrial de briquetes d'hulla i de lignit.

Instal·lacions industrials, per a la producció d'electricitat, vapor i aigua calenta, amb una potència tèrmica superior a 100 MW, que no estiguin incloses en la normativa d'emissions industrials.

Producció i transformació de metalls

Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de tractament de més de 2 tones per hora, exclòs l'acer en brut.

Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per a vehicles, amb una superfície total superior a 30.000 metres quadrats (m²).

Fabricació de material ferroviari mòbil, amb una superfície total superior a 30.000 m².

Instal·lacions per a la construcció i la reparació d'aeronaus, amb una superfície total superior a 30.000 m².

Instal·lacions o bancs de prova de motors, turbines o reactors que estiguin situats fora de polígons industrials o a menys de 500 metres d'una zona residencial.

Indústries minerals i de la construcció

Instal·lacions per a la calcinació i la sinterització de minerals metàl·lics, amb una capacitat superior a 5.000 tones per any de mineral processat.

Fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris, amb una capacitat de producció superior a 200 tones per dia i fins a 500 tones per dia.

Fabricació de guix en forns, amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia.

Aglomerats de minerals.

Fabricació de perlita expandida.

Calcinació de la dolomita.

Plantes d'aglomerats asfàltics amb una capacitat de producció superior a 250 tones per hora.

Indústria del paper:

Instal·lacions industrials per a la fabricació de cel·lofana.

Altres activitats

Construcció i reparació naval en drassanes, amb una superfície total superior a 20.000 m².

Article 88

Modificació de l'Annex II de la Llei 20/2009

Es modifica l'Annex II de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental

1. Energia

1.1. Instal·lacions per a la combustió amb una potència tèrmica de combustió igual o superior a 5 MW i inferior a 50 MW. S'hi inclouen les instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial, en les quals es produeix la combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa, i també les instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, tant si aquesta és llur activitat principal com si no ho és.

1.6. Generadors de vapor de capacitat superior a 4 tones de vapor per hora.

1.7. Generadors de calor de potència calorífica superior a 2.000 tèrmies per hora.

1.10. Carbonització de la fusta (carbó vegetal), quan es tracti d'una activitat fixa extensiva.

1.12. Instal·lacions industrials, i d'altres tipus, per a la producció d'electricitat, vapor i aigua calenta amb una potència tèrmica fins a 100 MW i superior a 0,2 MW, que no estiguin incloses a la directiva d'emissions.

1.14. Centrals hidroelèctriques amb una potència superior a 10 MW.

2. Mineria

2.3. Extracció de sal marina.

3. Producció i transformació de metalls

3.2. Instal·lacions per a la producció de fosa o d'acers en brut (fusió primària o fusió secundària), incloses les instal·lacions corresponents de fosa contínua, amb una capacitat fins a 2,5 tones per hora.

3.3. Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:

3.3.a) Laminatge en calent, amb una capacitat de fins a 20 tones per hora d'acer en brut.

3.3.b) Forja amb martells, amb una energia d'impacte fins a 50 kJ, o quan la font tèrmica utilitzada sigui de fins a 20 MW.

3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de tractament de fins a 2 tones per hora de metall base.

3.4. Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció de fins a 20 tones per dia.

3.6. Tractament d'escòria siderúrgica i de fosa.

3.8. Preparació, emmagatzematge a la intempèrie, càrrega, descàrrega, manutenció i transport de minerals dins de les plantes metal·lúrgiques.

3.9.b) Instal·lacions per a la fusió de metalls no ferrosos, inclòs l'aliatge i els productes de recuperació (refinatge, emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió de fins a 4 tones per dia, per al plom i el cadmi, i de fins a 20 tones per dia per a altres metalls.

3.11. Electròlisi de zenc.

3.12. Instal·lacions per a l'aïllament o el recobriment de fils, superfícies i conductors de coure o similars, mitjançant resines o processos d'esmaltatge.

3.13. Aliatges de metall amb injecció de fòsfor.

3.17. Forja, estampació, embotició de metalls, sinterització.

3.19. Decapatge de peces metàl·liques mitjançant processos tèrmics.

3.21. Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i matèries plàstiques per un procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes emprades o de les línies completes destinades al tractament sigui de fins a 30 m³.

3.25. Fabricació d'armes i municions.

3.26. Fabricació d'electrodomèstics.

3.28. Instal·lacions per a la fabricació d'acumuladors elèctrics, piles i bateries.

3.30. Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per a vehicles, amb una superfície total fins a 30.000 m².

3.31. Fabricació de material ferroviari mòbil, amb una superfície total fins a 30.000 m².

3.33. Instal·lacions per a la construcció i la reparació d'aeronaus, amb una superfície total fins a 30.000 m².

4. Indústries minerals i de la construcció

4.1. Instal·lacions de:

4.1.a) Fabricació de ciment i/o clínquer en forns rotatoris, amb una capacitat de producció fins a 200 tones per dia.

4.1.b) Fabricació de ciment i/o clínquer en forns d'altres tipus, amb una capacitat de producció fins a 50 tones per dia.

4.1.c) Fabricació de ciment sense forns a partir de clínquer.

4.1.d) Fabricació de calç o guix en forns, quan la capacitat dels forns sigui fins a 50 tones per dia.

4.2. Fabricació de formigó i/o d'elements de formigó, guix i ciment.

4.3. Fabricació de productes de fibrociment, llevat dels que continguin amiant.

4.5. Instal·lacions de fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió de fins a 20 tones per dia.

4.6. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una capacitat de fosa de fins a 20 tones per dia i superior a 1 tona per dia.

4.7. Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant enforada, en particular de teules, maons, maons refractaris, rajoles, gres ceràmic o porcellanes amb una capacitat de producció de fins a 75 tones/dia i superior a 10 tones/dia.

4.9. Instal·lacions de calcinació i de sinterització de minerals metàl·lics, amb una capacitat de fins a 5.000 tones per any de mineral processat.

4.12. Plantes d'aglomerat asfàltic, amb una capacitat de producció de fins a 250 tones per hora.

4.13. Plantes de preparació i ensacada de ciments especials i/o morters.

4.14. Instal·lacions d'emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, amb una capacitat superior a 1.000 tones.

4.16. Instal·lacions de tall, serradura i poliment per mitjans mecànics de roques i pedres naturals, amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia.

4.17. Fabricació de materials abrasius a base d'alúmina, carbur de silici i altres productes similars.

4.19. Tractaments superficials del vidre per mètodes químics.

4.21. Activitats de classificació i tractament d'àrids quan l'activitat es desenvolupa fora d'un recinte miner.

5. Indústria química

5.6. Preparació d'especialitats farmacèutiques o veterinàries.

5.8. Producció de mescles bituminoses a base d'asfalt, betum, quitrans i brees.

5.9. Producció de guarniments de fricció que utilitzen resines fenoplàstiques o aminoplàstiques, llevat dels que contenen amiant.

5.10. Producció de coles i gelatines.

5.11. Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos i revestiments similars.

5.12. Fabricació de:

5.12.a) Sabons, detergents i altres productes de neteja i abrillantament.

5.12.b) Perfums i productes de bellesa i higiene.

5.13. Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a la fotografia.

5.14. Oxidació d'olis vegetals.

5.15. Sulfitació i sulfatació d'olis.

5.16. Extracció química sense refinar d'olis vegetals.

5.17.a) Fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables.

5.17.b) Fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques.

5.20. Fabricació o preparació d'altres productes químics que no estiguin inclosos a l'annex I.

6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs

6.1. Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, merceritzatge) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament és de fins a 10 tones per dia.

6.2. Instal·lacions per a l'adob (operacions prèvies, ribera, adob, postadob), amb una capacitat de tractament del producte acabat de fins a 12 tones per dia.

6.11 Producció de niló, caprolactama o altres productes intermedis en la fabricació tèxtil.

7. Indústria alimentària i del tabac

7.1. Escorxadors que tinguin una capacitat de producció de canals de fins a 50 tones per dia i superior a 2 tones per dia.

7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat d'elaboració de productes acabats inferior o igual a 300 tones per dia (valor mitjà trimestral) i amb instal·lacions per a l'assecatge amb potència tèrmica de combustió superior a 2 MW i inferior a 50 MW.

7.4. Producció de midó.

7.8. Tractament, manipulació i processament de productes del tabac.

7.9. Instal·lacions industrials per a elaborar greixos i olis vegetals i animals, instal·lacions industrials per a elaborar cervesa i malta, instal·lacions industrials per a fabricar fècules, instal·lacions industrials per a elaborar confitures i almívars, instal·lacions industrials per a fabricar farina de peix i oli de peix, sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea.

8. Indústria de la fusta, del suro i de mobles

8.2. Impregnació o tractament de la fusta amb oli de creosota o quitrà.

8.5. Tractament del suro i producció d'aglomerats de suro i linòleums.

9. Indústria del paper.

9.2. Instal·lacions industrials per a la fabricació de paper i cartró, amb una capacitat de producció de fins a 20 tones per dia i superior a 5 tones per dia.

9.4. Instal·lacions de producció i tractament de cel·lulosa, amb una capacitat de producció de fins a 20 tones per dia.

9.5. Instal·lacions industrials per a la manipulació de paper i cartró, amb una capacitat de producció superior a 20 tones per dia.

10. Gestió de residus

10.1 Valorització o eliminació de residus peril·losos amb una capacitat fins a 10 tones per dia que impliqui alguna o diverses de les activitats següents:

- a) tractament biològic;
- b) tractament fisicoquímic;
- c) barreja o homogenització prèvies a la realització de qualsevol de les altres activitats esmentades als punts 5.1 i 5.2;
- d) reacondicionament previ a la realització de qualsevol de les altres activitats esmentades als punts 5.1 i 5.2;
- e) recuperació o regeneració de dissolvents;
- f) reciclatge o recuperació de materials inorgànics diferents dels metalls o dels compostos metàl·lics;
- g) regeneració d'àcids o de bases;
- h) valorització de components utilitzats per captar contaminants;
- i) valorització de components procedents de catalitzadors;

- j) regeneració o recuperació d'olis;
- k) embassament superficial.

10.2 Valorització o eliminació de residus en instal·lacions d'incineració o de coïncineració de residus:

- a) per a residus no peril·losos, amb una capacitat fins a 3 tones per hora;
- b) per a residus peril·losos, amb una capacitat fins a 10 tones per dia.

10.3

a) Eliminació de residus no peril·losos amb una capacitat fins a 50 tones per dia que impliqui alguna o diverses de les activitats següents, i que exclogui les activitats previstes a la Directiva 91/271/CEE del Consell (Directiva 91/271/CEE del Consell, de 21 de maig de 1991, relativa al tractament de les aigües residuals urbanes):

- i) tractament biològic
- ii) tractament fisicoquímic,
- iii) pretractament de residus per a la incineració o coïncineració,
- iv) tractament d'escòries i cendres,
- v) tractament mitjançant trituradores de residus metàl·lics, inclosos els equips elèctrics i electrònics i els vehicles al final de la seva vida útil, així com els seus components.

b) Valorització, o combinació de valorització i eliminació, de residus no peril·losos amb una capacitat fins a 75 tones per dia que impliqui alguna o diverses de les activitats següents, i que exclogui les activitats previstes a la Directiva 91/271/CEE (Directiva 91/271/CEE del Consell, de 21 de maig de 1991, relativa al tractament de les aigües residuals urbanes):

- i) tractament biològic, com la digestió anaeròbia,
- ii) pretractament de residus per a la incineració o coïncineració,
- iii) tractament d'escòries i cendres,
- iv) tractament mitjançant trituradores de residus metàl·lics, inclosos els equips elèctrics i electrònics i els vehicles al final de la seva vida útil, així com els seus components.

En cas que l'única activitat de tractament de residus sigui la digestió anaeròbia, el límit de capacitat aplicable a aquesta activitat serà de 100 tones diàries.

10.4 Abocadors definits a l'article 2, lletra g), de la Directiva 99/31/CE del Consell, de 26 d'abril de 1999, relativa a l'abocament de residus, que rebin fins a 10 tones de residus per dia, o que tinguin una capacitat total fins a 25.000 tones, amb exclusió dels abocadors de residus inerts.

10.5 Monodipòsits de residus de la construcció

10.6 Emmagatzematge temporal de residus peril·losos no inclosos al punt 10.4, a l'espera de l'aplicació d'algun dels tractaments esmentats als punts 10.1, 10.2, 10.4 i 10.7 (subterrani), amb una capacitat total fins a 50 tones, excepte els emmagatzematges temporals, a l'espera de recollida, ubicats al lloc on aquests residus s'han generat.

10.7 Emmagatzematge subterrani de residus peril·losos, amb una capacitat total inferior o igual a 50 tones.

10.8 Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus no peril·losos no incloses en la directiva d'emissions.

11. Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva de:

11.1.b.ii) Places de porc d'engreix (de més de 20 kg), amb una capacitat de fins a 2.500 i superior a 2.000 caps de bestiar.

11.1.d) Places de vacum d'engreix, amb una capacitat superior a 600 caps de bestiar.

11.1.e) Places de vacum de llet, amb una capacitat superior a 300 caps de bestiar.

11.1.f) Places d'oví i cabrum, amb una capacitat superior a 2.000 caps de bestiar.

11.1.g) Places de cavall i altres equins, amb una capacitat superior a 500 caps de bestiar.

11.1.i) Places per a més d'una de les espècies animals especificades en qualsevol dels annexos d'aquesta llei, o places de la mateixa espècie d'aptituds diferents, la suma de les quals sigui superior a 500 unitats ramaderes procedimentals (URP) i no estigui inclosa en la directiva d'emissions, definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet).

11.1.m) Places de conills, amb una capacitat superior a 20.000 caps de bestiar.

11.1.n) Places de pollastre d'engreix, amb una capacitat d'entre 55.000 i 85.000 caps de bestiar.

11.2. Instal·lacions per a l'aqüicultura intensiva, amb una capacitat de producció superior a 500 tones per any.

Les activitats que consten en aquests apartats 11.1 i 11.2 d'aquest annex estan sotmeses a declaració d'impacte ambiental.

11.9. Emmagatzematge en destinació de dejeccions ramaderes líquides o de la fracció líquida resultant del tractament en origen de les dejeccions ramaderes.

11.10. Emmagatzematge i/o maduració en destinació de dejeccions ramaderes sòlides, o de la fracció sòlida resultant del tractament en origen de les dejeccions ramaderes, amb una superfície de la instal·lació superior a 1.000 m².

12. Altres activitats

12.2. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes, amb la utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de fins a 150 kg de dissolvent per hora i de fins a 200 tones per any, amb una superfície superior a 500 m².

12.3. Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió sobre qualsevol suport, i la cuita i l'assecat corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d'aquestes substàncies en els tallers és superior a 1.000 kg i/o la superfície és superior a 500 m².

12.4. Instal·lacions per a l'assecat amb llit fluid, forn rotatori i d'altres, quan la potència de la instal·lació és superior a 1.000 tèrmies per hora.

12.6. Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen més d'1 tona per any d'aquests dissolvents.

- 12.7. Instal·lacions de rentatge interior de cisternes de vehicles de transport.
- 12.9. Fabricació de gel.
- 12.10. Dipòsit i emmagatzematge de productes peril·losos (productes químics, productes petrolers, gasos combustibles i altres productes peril·losos), amb una capacitat superior a 50 m³, a excepció de les instal·lacions expressament excloses de tramitació en la reglamentació de seguretat industrial aplicable.
- 12.12. Emmagatzematge o manipulació de minerals, combustibles sòlids i altres materials pulverulents.
- 12.14. Envasament en forma d'aerosols de productes fitosanitaris i biocides que utilitzin com a propel·lent gasos líquats del petroli.
- 12.16. Construcció i reparació naval en drassanes i escars, amb una superfície total fins a 20.000 m².
- 12.18.a) Tallers de reparació mecànica que disposen d'instal·lacions de pintura i tractament de superfícies.
- 12.19.a) Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport que fan operacions de pintura i tractament de superfície.
- 12.20. Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna.
- 12.22. Indústria de manufactura de cautxú i similars.
- 12.23. Laboratoris d'anàlisi i de recerca amb una superfície superior a 75 m² (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars).
- 12.24. Laboratoris industrials de fotografia.
- 12.25. Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris amb un nombre superior a 100 llits per a l'hospitalització o l'ingrés de pacients.
- 12.26. Centres d'assistència primària i hospitals de dia amb una superfície superior a 750 m².
- 12.31. Forns crematoris en hospitals i cementiris.
- 12.35. Camps de golf.
- 12.36. [No vigent]
- 12.37. Càmpings.
- 12.39. Bugaderia industrial.
- 12.41. Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una superfície superior a 500 m².
- 12.42. Fabricació de circuits integrats i circuits impresos.
- 12.44.a) [No vigent]
- 12.47. Instal·lacions i activitats per a la neteja de vehicles.
- 12.52. Pistes permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats,.
- 12.54. Parcs temàtics.

12.59. Emmagatzematge o manipulació de biomassa d'origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serradures...) o de productes d'aquesta (llenya, pèl·let, estella, briquetes...) amb una capacitat superior a 10.000 m³."

Article 89

Addició d'un Annex VII a la Llei 20/2009

S'afegeix un Annex VII a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, amb el text següent:

"Annex VII

Modificacions substancials.

Tenen la consideració de modificacions substancials aquelles que modifiquin o augmentin les emissions de l'activitat, tinguin una major incidència sobre la seguretat, la salut de les persones i el medi ambient i concorrin qualsevol dels següents criteris:

I.-Criteris generals (capacitat productiva, consums i dimensió)

1) Aplicable a totes les activitats

a) Qualsevol ampliació o modificació que assoleixi, per si sola, els llindars de capacitat establerts, quan n'hi hagi, de la normativa bàsica, o si ha de ser sotmesa al procediment d'avaluació de l'impacte ambiental ordinària d'acord amb la normativa sobre aquesta matèria. Per la valoració dels supòsits previstos a l'article 7.2c de la Llei 21/2013, s'equipararà el concepte "d'efectes adversos significatius" amb els criteris i paràmetres establerts en aquest document.

b) Si com a conseqüència de diverses modificacions no substancials successives sobre una mateixa activitat es superen, en conjunt, els criteris considerats en aquest document per considerar una modificació com a substancial, l'última modificació presentada es considerarà com una modificació substancial i l'autorització que se'n derivi haurà d'incloure també totes les modificacions no substancials que s'hagin dut a terme des de l'autorització o llicència ambiental inicial.

c) Un increment superior al 50% del consum d'aigua sempre que aquest increment sigui superior a 25 m³/dia.

d) Les modificacions que impliquin l'ús, per primera vegada, d'una substància de les incloses a l'annex XIV del Reglament UE 1907/2006 (REACH) o de mercuri, sempre i quan aquest primer ús no quedi exempt de notificació a l'ECHA, d'acord amb els criteris establerts al títol VII de l'esmentat Reglament.

e) La incorporació al procés de substàncies o preparats perillosos no previstos en la autorització original, o els seu increment, sempre que, com a conseqüència d'això, sigui precis elaborar o revisar l'informe de seguretat o els plans d'emergència regulats en el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses.

2) Específics per les activitats sotmeses a la directiva d'emissions industrials

- a) Un increment de la capacitat productiva superior al 50 % en unitats de producte o servei o que suposi un augment de 5.000 m² de superfície destinada a processos de producció de l'activitat. Aquest llimitar de superfície no és aplicable a dipòsits controlats.
- b) Un increment superior al 50% del consum d'aigua, matèries primeres o energia, respecte a les quantitats autoritzades, o superior al 25% en el cas de d'activitats que consumeixin més 7.000 metres cúbics d'aigua anuals.

II.- Criteris vectorials

1. Àmbit de residus

1.1 Aplicables a totes les activitats

- a) Un increment en més de 50 t/any de residus perillosos, sempre que això signifiqui més d'un 25 % del total de residus perillosos generats per l'activitat.
- b) Un increment en més de 100 t/any de residus no perillosos, sempre que això signifiqui més d'un 50 % del total de residus no perillosos calculats sobre la quantitat màxima de producció de residus autoritzada. Com excepció, no es considera modificació substancial els increments superiors a aquests llimitars en el cas que comporti una disminució de la producció de residus perillosos (sempre i quan el sumatori de tots el residus no s'incrementi per sobre del criteri establert per a residus no perillosos de l'apartat anterior).

1.2 Específics per a les activitats sotmeses a la directiva d'emissions industrials

- a) Un increment en la generació de residus perillosos de més de 10 tones/any sempre que es produeixi una modificació estructural del procés i un increment de més del 25% del total de residus perillosos generats calculats sobre la quantitat màxima de producció de residus perillosos autoritzada. Les modificacions relacionades únicament amb un increment de producció de residus perillosos degudes estrictament a un increment de les hores de funcionament dels processos productius i directament proporcional a aquest increment, o bé les derivades d'un canvi de codificació d'un residu perillós per nou anàlisi o per que s'havia previst de manera diferent en el projecte, no seran considerades modificacions estructurals.
- b) Un increment en la generació de residus no perillosos de més de 50 tones/any sempre que representi més del 50% de residus no perillosos, inclosos els residus inerts, calculats sobre la quantitat màxima de producció de residus autoritzada.

2. Àmbit d'atmosfera

2.1 Aplicables a totes les activitats

- a) La generació de nous contaminants que siguin metalls, contaminants orgànics persistents, o substàncies amb frase de risc reglamentades per la normativa relacionada amb l'ús de dissolvents (compostos classificats com a carcinògens, mutàgens o tòxics per a la reproducció d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mesclures, que tinguin assignades o necessitin portar les

indicacions de perill H340, H350, H350i, H360D o H360F o substàncies amb la indicació de perill EUH059 perilloses per la capa d'ozó).

b) Un increment d'emissió màssica total per contaminant superior al 30 %, excepte si aquest augment suposa menys d'1 t/a de partícules o 15 t/a de NO_x o 20 t/a de SO₂ o 1 kg/h de COT i el medi tingui capacitat per acceptar-ho.

c) Un increment d'emissió màssica total per contaminant inferior al 30 %, si aquest augment supera les 10 t/a de partícules o 150 t/a de NO_x o 200 t/a de SO₂ o 10 kg/h de COT i el medi tingui capacitat per acceptar-ho.

d) Per aquelles activitats afectades pel Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils causades per l'ús de dissolvents en determinades activitats (RD 117/2003), i que es trobin incloses en els grups d'afectació de la part 2 del Annex VII de la Directiva 2010/75 (1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17), un increment de les emissions de compostos orgànics volàtils de més del 25 %.

e) Per aquelles activitats afectades pel RD 117/2003, que es trobin incloses en algun dels grups d'afectació de la part 2 del Annex VII de la Directiva 2010/75 i que registrin un consum de dissolvents inferior a 10 tones/any, un increment de les emissions de compostos orgànics volàtils de més del 25 %.

f) Per aquelles activitats afectades pel RD 117/2003, i que es trobin incloses en els grups d'afectació de la part 2 del Annex VII de la Directiva 2010/75 (2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19 i 20), un increment de les emissions de compostos orgànics volàtils de més del 10 %.

2.2 Específics per les activitats sotmeses a la directiva d'emissions industrials

Un increment superior al 25 % de l'emissió màssica (cabal nominal x concentració) de qualsevol dels contaminants atmosfèrics que figuren en l'autorització ambiental integrada o del total de les emissions atmosfèriques produïdes en cadascun dels focus emissors així com la introducció de nous contaminants en quantitats significatives

3. Àmbit d'aigües

3.1 Aplicables a totes les activitats

a) L'increment de cabal d'abocament superior a 50 m³/dia.

b) La presència en un abocament de substàncies prioritàries i substàncies perilloses prioritàries que es trobin recollides a la normativa en matèria de protecció d'aigües.

c) L'increment de substàncies prioritàries i substàncies perilloses prioritàries regulades per la normativa en matèria de protecció d'aigües o de qualsevol substància amb la indicació de perill H400, H410, H411, H412 o H413 sempre que l'increment de càrrega màssica sigui superior a 100 mg/h.

d) L'increment de càrrega contaminant d'altres substàncies diferents a les descrites anteriorment, sempre que l'increment de càrrega màssica sigui superior a 100 g/h.

e) L'aparició de nous focus emissors, llevat si es tracta d'aigües sanitàries.

3.2 Específics per les activitats sotmeses a la directiva d'emissions industrials

- a) Un increment de l'emissió màssica o de la concentració d'abocaments, al domini públic hidràulic, de qualsevol dels contaminants o del cabal abocat que figuri a l'autorització ambiental integrada, així com la introducció de nous contaminants en quantitats significatives.
- b) Un increment de l'emissió màssica superior al 25% o del 25% de la concentració d'abocaments de qualsevol de les substàncies prioritàries d'acord amb la normativa d'aigües o del 25% del cabal d'abocament que figuri a l'autorització ambiental integrada, així com la introducció de noves substàncies prioritàries d'acord amb la normativa d'aigües, quan el seu destí no és el domini públic hidràulic.
- c) Una modificació en el punt d'abocament que impliqui un canvi en la massa d'aigua superficial o subterrània a la que va ser autoritzat (entès com un canvi d'ubicació del punt d'abocament que impliqui abocar en una massa d'aigua diferent de la que es preveia a l'autorització ambiental).

4. Àmbit de prevenció d'accidents greus

En activitats subjectes a la normativa de prevenció d'accidents greus, aquells canvis per causa interna de l'activitat que ho siguin a efectes de la legislació vigent en matèria d'accidents greus, d'acord amb els criteris fixats a tal efecte per l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial.

III- Criteris addicionals per a tipologies concretes d'activitats

1. Gestors de residus

1.1 Aplicables a tots els gestors de residus

- a) Un increment superior al 50 % de la capacitat de tractament de residus i/o de la superfície total de la activitat productiva (excepte pels dipòsits controlats).

El tractament de residus, s'ha d'entendre com qualsevol operació de valorització i/o eliminació, inclòs les transferències

- b) Un increment superior al 50 % de les instal·lacions d'emmagatzematge de residus per a les activitats compreses en l'annex II de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, en els apartats 10.9, 10.10 i 10.11.

- c) Un increment superior al 100 % de les instal·lacions d'emmagatzematge de residus per a la resta d'activitats.

L'emmagatzematge de residus s'ha de entendre com a emmagatzematge de residus abans de tractament.

Les instal·lacions d'emmagatzematge refereix al concepte de capacitat d'emmagatzematge (en tones o m³).

1.2. Específics per les activitats sotmeses a la directiva d'emissions industrials

El canvi en el funcionament d'una instal·lació d'incineració o coïncineració de residus dedicada únicament al tractament de residus no peril·losos, que la transformin en una

instal·lació que comporti la incineració o coïncineració de residus peril·losos i que estigui inclosa en la normativa bàsica.

2. Dipòsits controlats

- a) Un increment del volum de residus a dipositar superior al 50 %.
- b) Un canvi en el condicionament dels residus aprovat en el projecte sempre que aquest comporti un increment superior al 25 % en la producció total de lixiviats.
- c) Un increment de la quantitat diària de residus a dipositar sempre que aquest increment comporti un augment de la generació diària de lixiviats superior al 30%.
- d) Un increment de superfície del vas del dipòsit que ocupi terrenys exteriors a l'àmbit de l'estudi geològic de detall del projecte autoritzat.
- e) Un canvi en la tipologia de residus a disposar que comporti un canvi en la classe del dipòsit.
- f) Un canvi en la tipologia de residus a disposar que comporti un canvi en la subcategoria de dipòsit de residus inorgànics amb baix contingut en matèria biodegradable a un dissenyat per rebre residus orgànics biodegradables.
- g) El canvi de monodipòsit a un dipòsit on es dipositin diferents tipus de residus.

3. Activitats ramaderes

- a) L'increment del nitrogen generat amb les dejeccions (calculat amb els valors estàndard d'excreció nitrogenada), si aquest increment supera els 7.000 kg N/any.
- b) L'increment de nitrogen aplicat en zona vulnerable, consistent en incrementar en més de 40 ha les terres en zona vulnerable associades al permís ambiental.

Capítol IV

Modificacions normatives en matèria d'energies renovables, valorització de residus, aigües i ordenament de terrenys forestals

Secció primera

Modificació del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables

Article 90

Modificació de l'article 15 del Decret llei 16/2019

Es modifica l'article 15 del Decret llei 16/2019, que resta redactat de la manera següent:

“Article 15

Informació pública i consultes

15.1 L'òrgan competent en matèria d'energia i els òrgans competents en matèria d'agricultura, paisatge, medi ambient i urbanisme han de comprovar, en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud, la completesa i la correcció de la documentació aportada per la persona promotora. Si no es formulen observacions, s'entén que els òrgans competents no s'hi oposen i es pot continuar la tramitació per realitzar l'avaluació. L'òrgan competent en matèria d'energia ha de traslladar les peticions d'esmena o millora a la persona promotora.

L'òrgan competent en matèria d'energia ha de traslladar la resposta de la persona promotora als òrgans competents detallats al primer paràgraf d'aquest apartat.”

15.2 L'òrgan competent en matèria d'energia ha d'iniciar el tràmit d'informació pública durant un període de trenta dies, si escau, amb la nova documentació que s'hagi presentat.

L'anunci d'informació pública ha de detallar que té efectes sobre els procediments administratius següents: el procediment per a l'obtenció de l'autorització administrativa prèvia i de construcció del parc eòlic o la planta solar fotovoltaica o instal·lació híbrida d'emmagatzematge mitjançant bateries i, si escau, per a la seva declaració d'utilitat pública; el procediment per a l'autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable, i el procediment d'avaluació d'impacte ambiental del projecte del parc eòlic o de la planta solar fotovoltaica.

15.3 Paral·lelament al tràmit d'informació pública, l'òrgan competent en matèria d'energia efectua el tràmit d'audiència a les administracions i entitats que puguin resultar afectades i dona trasllat del projecte als organismes i a les empreses de serveis públics o d'interès general els béns i els drets dels quals puguin quedar afectats per aquest.

Aquests informes i respostes tenen efectes sobre el procediment per a l'obtenció de l'autorització administrativa prèvia i la construcció del parc eòlic o la planta solar fotovoltaica o instal·lació híbrida d'emmagatzematge mitjançant bateries, i s'han d'emetre en el termini d'un mes. Si no s'emeten en el termini assenyalat, es poden prosseguir les actuacions corresponents.

15.4 El Departament competent en matèria d'energia ha de donar trasllat de les al·legacions i els informes rebuts en els tràmits d'audiència, consulta i informació pública a la persona promotora, que hi ha de donar resposta en el termini de 30 dies. També s'ha de donar trasllat simultàniament als departaments competents en matèria d'urbanisme, de paisatge i d'avaluació ambiental i als ajuntaments afectats i de la resposta del promotor, quan es disposi d'aquesta, per tal que els tinguin en compte en emetre els actes administratius corresponents.

15.5 En el no previst en els apartats anteriors, s'està a allò que estableix la normativa de procediment administratiu.”

Article 91

Modificació de l'article 16 del Decret llei 16/2019

Es modifica l'article 16 del Decret llei 16/2019, que resta redactat de la manera següent:

“Article 16

Avaluació d'impacte ambiental del projecte

1. Correspon a la Ponència d'energies renovables emetre la declaració d'impacte ambiental o l'informe d'impacte ambiental del projecte en un termini no superior a tres mesos des que disposi de tot l'expedient administratiu tramitat per l'òrgan competent en matèria d'energia.
2. Amb caràcter previ a la formulació de la declaració d'impacte ambiental, la Ponència d'energies renovables ha d'atorgar al promotor un tràmit d'audiència de la proposta per un termini de 10 dies hàbils.
3. A la vista de les al·legacions, si escau, es formula la declaració d'impacte ambiental o l'informe d'impacte ambiental, amb el contingut que estableix la normativa d'avaluació ambiental, i es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de l'òrgan ambiental en el termini de deu dies següents a la seva formulació.”

Article 92

Modificació de l'article 17 del Decret llei 16/2019

Es modifica l'article 17 del Decret llei 16/2019, que resta redactat de la manera següent:

“Article 17

Aprovació urbanística del projecte

Un cop efectuada l'avaluació d'impacte ambiental del projecte, la Comissió Territorial d'Urbanisme, en el termini d'un mes, ha de resoldre el procediment d'aprovació del projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable. A aquest efecte, si no hi hagués previsió de convocatòria dins aquest termini, s'ha de convocar la sessió corresponent,

o bé delegar en un òrgan del departament competent en la matèria per emetre la resolució definitiva.”

Article 93

Modificació de l'article 18 del Decret llei 16/2019

Es modifica l'apartat 1 de l'article 18 del Decret llei 16/2019, que resta redactat de la manera següent:

“1. L'òrgan competent en matèria d'energia, en el termini d'un mes a comptar des de la comunicació de la resolució dels tràmits ambiental i d'aprovació urbanística, ha d'emetre la resolució sobre la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, de declaració d'utilitat pública, si s'ha sol·licitat, i de construcció del parc eòlic o de la planta solar fotovoltaica.

En el cas que en el termini d'un mes des de l'avaluació d'impacte ambiental del projecte, no s'hagi aprovat el projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable, l'òrgan competent en matèria d'energia ha d'emetre la resolució, sempre dins el termini de dos mesos des de l'avaluació d'impacte ambiental, sobre la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, de declaració d'utilitat pública, si s'ha sol·licitat, i de construcció del parc eòlic o de la planta solar fotovoltaica, sens perjudici de la necessitat d'obtenir l'aprovació definitiva del projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable.

La resolució dictada per l'òrgan competent en matèria d'energia ha de recollir les condicions fixades en l'avaluació ambiental, en l'acord de la Comissió d'urbanisme, en els informes sobre afectacions agràries i en la resta d'informes de les empreses de servei públic o de serveis d'interès general afectades. La resolució ha de fer-se pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”

Secció segona

Modificació de text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009

Article 94

Modificació de l'article 4 del text refós de la Llei reguladora dels residus

Es modifica la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 4 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta redactada de la manera següent:

“c) Els residus d'explotacions agrícoles i ramaderes que no siguin perillosos i s'utilitzin exclusivament en el marc de l'explotació agrària, així com també els gestionats en les plantes de biogàs de la mateixa o d'altres explotacions.”

Secció tercera

Modificació del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre

Article 95

Modificació de l'article 8 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

S'afegeix un segon paràgraf a l'apartat 5 de l'article 8 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

“En la tramitació d'instruments de planejament derivat d'aprovació municipal en l'àmbit de les conques internes, l'Agència Catalana de l'Aigua ha d'emetre informe en el termini de dos mesos. Transcorregut aquest termini sense l'emissió de l'informe, el procediment pot continuar si la persona promotora n'ha aportat un emès per tècnic col·legiat competent, l'instrument de planejament general que es desenvolupa ha estat objecte d'informe previ de l'Agència Catalana de l'Aigua i el planejament derivat no comporta noves demandes de recursos hídrics ni altera les condicions d'abastament o de sanejament que van ser objecte d'aquell informe. En aquest cas, l'informe té la mateixa validesa i efectes que el que correspon emetre a l'Agència Catalana de l'Aigua.”

Secció quarta

Modificació de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

Article 96

Modificació de l'article 23 de la Llei 6/1988

Es modifica l'apartat 2 de l'article 23 de la Llei 6/1988, que resta redactat de la manera següent:

“2. Per a la rompuda dels terrenys forestals expressats a l'apartat 1, cal l'autorització de l'Administració forestal, la qual ha de tramitar l'expedient, amb l'informe previ de les entitats locals amb competències urbanístiques sobre l'àrea d'actuació. La manca de notificació de la resolució expressa en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud té efectes estimatoris quan es fan en superfícies forestals isolades inferiors a 2.000 m² i per a les rompudes de fins a 2.000 m² en zones no incloses en la Xarxa Natura 2000, en què l'Administració dugui a terme actuacions de concentració parcel·lària, nous regadius o de millorament de regadius existents. Per a la resta de casos, la manca de resolució expressa en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud té efectes desestimatoris.

Amb la sol·licitud d'autorització, la persona promotora pot presentar un certificat de conformitat urbanística emès per una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic. En aquest cas, l'Ajuntament no ha d'emetre l'informe previ que estableix el paràgraf anterior i es pot limitar únicament a verificar el certificat. Transcorregut un mes sense que l'Ajuntament s'hagi pronunciat, es considera que el certificat és correcte.”

Capítol V

Modificació de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn

Article 97

Modificació de l'article 4 de la Llei 6/2001

S'afegeixen les lletres p), q), r) i s) a l'apartat 1 de l'article 4 de la Llei 6/2001, amb el text següent:

“p) Establiment de baixa incidència lumínica: establiment que disposa d'una o varies instal·lacions d'il·luminació, que, pel seu flux lluminós total i la zona de protecció envers la contaminació lumínica en què està ubicat, es considera que pot causar un impacte lumínic modest. Es dona aquesta circumstància en el cas de:

- Instal·lacions d'il·luminació exterior ubicades en zona E1 amb un flux lluminós total inferior a 100 klm o inferior a 500 klm en el cas que tinguin un temps de funcionament inferior a 50 hores anuals.
- Instal·lacions ubicades en zona E2, E3 o E4 amb un flux lluminós total inferior a 500 klm.

q) Establiment d'alta incidència lumínica: establiment que disposa d'una o varies instal·lacions d'il·luminació, que, pel seu flux lluminós total i la zona de protecció envers la contaminació lumínica en què està ubicada, es considera que pot causar un impacte lumínic important. Es dona aquesta circumstància en el cas de:

- Instal·lacions d'il·luminació exterior ubicades o totalment o parcialment a zona E1 amb un flux lluminós total superior o igual a 100 klm
- Instal·lacions ubicades en zona E2, E3 o E4 amb un flux lluminós total superior o igual a 500 klm.

r) Control sectorial de contaminació lumínica: acte de control vectorial consistent en les actuacions de comprovació i verificació efectuades per personal tècnic o entitats col·laboradores de l'administració per garantir l'adequació permanent a les determinacions en prevenció de la contaminació lumínica fixades en l'autorització o en la llicència ambiental i en la normativa específica.

s) Làmpada de baix flux lluminós: làmpada per a la qual el flux lluminós total sigui com a màxim 1.800 lm.”

Article 98

Modificació de l'article 7 de la Llei 6/2001

1. S'afegeixen un apartat, el 3 bis, a l'article 7 de la Llei 6/2001, amb el text següent:

“3.bis Les làmpades de les instal·lacions d'il·luminació exterior ubicades en zona E1, a excepció de l'enllumenat ornamental, poden complir les especificacions de làmpades previstes per a les zones de protecció E2 en horari nit, en els supòsits següents:

a) En instal·lacions d'il·luminació exterior de com a màxim 10 klm, quan les làmpades siguin de baix flux lluminós.

b) En instal·lacions d'il·luminació exterior de flux lluminós inferior a 100 klm, quan es justifiqui que el temps de funcionament és inferior a 50 h anuals.”

2. S'afegeix un apartat, el 6, a l'article 7 de la Llei 6/2001, amb el text següent:

“6. Les persones titulars d'activitats amb instal·lacions d'il·luminació, tant de nova implantació com existents, han de disposar d'un inventari actualitzat de les instal·lacions i aparells d'il·luminació exterior.”

Article 99

Modificació de l'article 10 de la Llei 6/2001

Es modifica l'article 10 de la Llei 6/2001, que resta redactat de la manera següent:

“1. Les característiques dels enllumenats exteriors s'han d'ajustar a les disposicions d'aquesta Llei i de la normativa que la desenvolupi, i s'han de fer constar en les autoritzacions i les llicències ambientals.

2. En els establiments d'alta incidència lumínica, s'ha d'emetre informe vectorial sobre les característiques de les instal·lacions d'il·luminació en els procediments d'autorització i llicència ambiental.

En els establiments de baixa incidència lumínica, l'autorització o la llicència ambiental han d'incorporar les condicions previstes per a la zona de protecció que correspongui, sense necessitat que s'emeti informe vectorial.

3. El que estableix als apartats anteriors també és aplicable als enllumenats interiors, si produeixen intrusió lumínica a l'exterior.”

Article 100

Addició d'un article 10 bis a la Llei 6/2001

S'afegeix un article 10 bis a la Llei 6/2001 amb el text següent:

“Article 10 bis

Règim d'intervenció de les activitats d'alta incidència lumínica no sotmeses a intervenció administrativa ambiental

Les instal·lacions d'alta incidència lumínica no sotmeses a intervenció administrativa ambiental s'han d'implantar d'acord amb un projecte tècnic amb el contingut que s'estableixi per reglament.

La certificació tècnica prevista a la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, ha d'acreditar que es disposa del projecte tècnic esmentat al paràgraf anterior i que les instal·lacions s'ajusten a aquest projecte.”

Article 101

Modificació de l'article 25 de la Llei 6/2001

Es modifica l'apartat 3 de l'article 25 que resta redactat de la manera següent:

“3. El compliment de les prescripcions en matèria de prevenció de la contaminació lumínica incloses en els permisos ambientals ha d'ésser comprovat com a màxim cada 6 anys.

Únicament els establiments d'alta incidència lumínica, sotmesos a autorització ambiental, han de realitzar controls sectorials inicials i periòdics de contaminació lumínica amb el contingut i procediment que s'estableixi per instrucció tècnica de la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica.

Per a la resta d'establiments aquesta comprovació es realitza en el marc del control ambiental periòdic o de la inspecció ambiental integrada dels establiments.”

Disposició addicional primera

Modificació del Pla territorial metropolità de Barcelona

En el termini de dos mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei s'han d'iniciar els tràmits per a la modificació del pla territorial metropolità de Barcelona per tal de facilitar l'actualització del planejament municipal amb coherència amb el planejament territorial en els supòsits de l'article 5.2 de les normes d'ordenació del Pla territorial metropolità de Barcelona aprovat per l'Acord GOV/77/2010, de 20 d'abril.

Disposició addicional segona

Autorització de refosa del text refós de la Llei d'urbanisme

De conformitat amb l'article 63.3 de la l'Estatut d'autonomia de Catalunya, s'autoritza el Govern perquè, en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, refongui el text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, i les seves modificacions posteriors, inclosa la que s'efectua mitjançant aquesta llei. La refosa ha de comprendre també la regularització, l'aclariment i l'harmonització de les disposicions esmentades.

Disposició transitòria primera

Modificació dels Plans territorials parcials vigents

1. Els plans territorials parcials aprovats pel Consell Executiu amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta disposició, poden ser objecte de modificació mitjançant acord de la Comissió de Territori de Catalunya.
2. Sens perjudici de l'establert a la disposició addicional primera, mentre no s'hagi modificat el Pla territorial metropolità amb la finalitat indicada en aquella disposició, es pot tramitar una modificació del planejament general municipal que proposi extensions urbanes que no superin el 10% del sòl urbanitzable residencial existent al municipi ni afectin espais oberts d'interès territorial o connectors ecològics definits pel PTMB. La modificació de planejament general ha de complir la resta de determinacions del planejament territorial.

En tot cas, el planejament municipal ha de justificar la integració funcional, paisatgística i de mobilitat de la nova extensió, així com la seva compatibilitat amb els infraestructures i serveis previstos a escala supramunicipal.

Disposició transitòria segona

Promocions residencials destinades a habitatge de protecció pública

1. Les persones titulars de llicències d'obres respecte de les quals en data 1 de gener de 2022 hagin transcorregut els terminis d'inici i execució de les obres, poden subscriure un conveni urbanístic amb l'Ajuntament en què s'estableixin les condicions de finalització de les obres i el règim de destinació dels habitatges a règim de protecció pública. Per subscriure el conveni han de concórrer les condicions següents:

- a) Que es tracti de promocions residencials amb un nombre superior a 10 habitatges, o superior a 5 habitatges en el cas de municipis qualificats com a rurals d'acord amb la normativa aplicable.
 - b) Que les obres s'hagin iniciat i, com a mínim, s'hagi executat l'estructura de l'edifici.
 - c) Que no consti incoat cap expedient de protecció de la legalitat urbanística en relació amb les obres autoritzades.
 - d) Que les obres autoritzades siguin conformes amb la legislació i el planejament urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la rehabilitació i la pròrroga, en tots aquells aspectes no relacionats amb les exigències derivades de la normativa tècnica sobrevinguda i no tinguin en curs un expedient de protecció de la legalitat urbanística.
2. El conveni ha de garantir, com a mínim, el compliment de les determinacions següents:
- a) Els habitatges resultants s'han de destinar a residència habitual i permanent, en règim de venda o de lloguer
 - b) El preu màxim de venda o de renda no pot superar, en cap cas, els mòduls aplicables als habitatges amb protecció pública vigents en el moment de la seva comercialització.
 - c) El règim de limitació de preus s'ha de mantenir durant el termini que s'estableixi en el conveni, que no pot ser inferior al previst amb caràcter general per als habitatges amb protecció pública,
 - d) Els mecanismes de control, seguiment i, si escau, sanció en cas d'incompliment.
3. Les persones titulars de les llicències disposen d'un termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta disposició per formalitzar el conveni corresponent.
4. El termini màxim d'execució de les obres en el marc del conveni no pot anar més enllà del 31 de desembre de 2030.
5. Exhaurida la vigència del conveni, és aplicable el règim d'enderroc i restauració de la realitat física alterada en els termes establerts per la legislació urbanística.

Disposició derogatòria

- 1. Es deroga la disposició addicional segona del Decret 1/2010, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
- 2. Es deroguen els preceptes següents del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost:
 - a) La lletra b) de l'article 80
 - b) L'apartat 4 de l'article 92
 - c) La disposició addicional vintena
 - d) L'apartat sisè de la disposició addicional vint-i-cinquena
 - e) La disposició addicional vint-i-novena
 - f) La disposició transitòria tercera
 - g) La disposició transitòria divuitena
- 3. Es deroguen els preceptes següents de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats:

- a) La lletra p) de l'article 4
- b) L'article 12
- c) L'article 15 bis
- d) L'article 16
- e) L'article 18
- f) L'apartat 4 de l'article 28
- g) L'article 33
- h) L'article 37
- i) L'apartat 2 de l'article 48
- j) L'Annex V

4. Es deroga la disposició transitòria tercera de la Llei 11/2025, de 29 de desembre, de mesures en matèria d'habitatge i urbanisme.

5.. Es deroguen els apartats 6 i 7 de la disposició addicional 8 de la DA 8 Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

5.. Es deroguen els preceptes reglamentaris següents:

a) La lletra b) de l'apartat 1 de l'article 59 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.

b) L'article 115 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

Disposició final primera. Informes sectorials aportats a instància de part

1. Quan, en el marc d'un procediment s'hagin d'emetre informes sectorials, la persona promotora pot optar per aportar-los, sempre que estiguin emesos per tècnic col·legiat competent dintre del termini del tràmit d'audiència. A aquest efecte, la persona promotora pot sol·licitar a l'òrgan instructor del procediment la determinació dels informes que s'han d'emetre en el procediment.

2. En el cas que l'òrgan competent no s'hagi pronunciat en el termini de què disposa per emetre el seu informe, l'informe aportat pel promotor té la mateixa validesa i efectes que aquell, excepte en el cas dels informes previstos en normativa estatal en què l'òrgan responsable de la tramitació pot seguir les actuacions sobre la base de l'informe aportat, llevat que la normativa estatal estableixi el sentit negatiu del silenci.

3. L'emissió d'informes tècnics manifestament deficients, inexactes, erronis o que continguin falsedats, constitueix una infracció greu de responsabilitat tècnica imputable al personal tècnic que els subscriu. A aquest personal li és d'aplicació el règim de responsabilitat tècnica establert al text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

Disposició final segona. Modificació del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials

Es modifica la lletra a) de l'apartat 3 de l'article 8, que resta redactat de la manera següent:

a) En el cas que una nova figura de planejament urbanístic estableixi l'ordenació detallada dels àmbits esmentats i especifiqui una nova delimitació de la trama urbana consolidada, tant si el nou àmbit de la trama urbana consolidada coincideix amb el de l'instrument de planejament urbanístic com si aquest queda inclòs però no exhaureix el del planejament, la direcció general competent en matèria d'urbanisme, d'ofici, ha de dur a terme la modificació de la trama urbana consolidada, sempre que durant la tramitació del planejament la direcció general competent en matèria de comerç hagi emès l'informe que preveu l'article 10.5 i no s'hagin produït modificacions en la regulació de l'ús comercial amb relació a la proposta que fou objecte de l'informe esmentat. S'ha de fer publicitat de la modificació, d'acord amb el que estableix la lletra e de l'apartat 2.

Disposició final tercera. Modificació de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica

1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 9, que resta redactat de la manera següent:

“1. La missió de la Finestreta Única Empresarial consisteix a oferir serveis integrats, accessibles, digitals i proactius a les empreses i els professionals, amb relació a l'accés i exercici de l'activitat econòmica i també, respecte l'habilitació de les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic, la tramitació dels procediments urbanístics d'iniciativa privada, dels procediments ambientals i d'intervenció en l'edificació amb incidència en la seva activitat econòmica en el marc del model català d'administració digital.”

2. S'afegeix un apartat 5 a l'article 24, amb el text següent:

“5. Si un projecte empresarial considerat estratègic requereix l'aprovació o la modificació d'un instrument de planejament urbanístic, la seva declaració com a estratègic l'efectua el Govern alhora que el declara d'interès general, d'acord amb el què estableix la disposició addicional vint-i-sisena del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2020, de 3 d'agost. Correspon a la persona titular del departament competent en matèria d'empresa proposar al Govern la declaració del projecte d'interès general i estratègic.

En els supòsits de declaració conjunta de projecte d'interès general i estratègic, l'òrgan responsable de la coordinació interdepartamental al qual fa referència el segon paràgraf de la lletra b) de l'apartat 5 de la disposició addicional vint-i-sisena del text refós de la Llei d'urbanisme és l'Oficina de Gestió Empresarial.”

Disposició final quarta. Modificació del Decret 31/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica

1. S'afegeix un segon paràgraf a l'apartat 7 de l'article 44, amb el text següent:

“En el supòsit de l'article 24.5 de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, l'òrgan competent és el Govern de la Generalitat, que ha de

declarar el projecte, alhora, d'interès general i estratègic. En aquest cas, el tràmit d'audiència als ens locals afectats que estableixen els apartats 3 i 4 anteriors també ha d'abastar la declaració d'interès general que regula la disposició addicional vint-i-sisena del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.”

2. Es modifica l'apartat 8 de l'article 44, que resta redactat de la manera següent:

“La resolució o, si s'escau, l'acord del Govern, ha de determinar quan s'ha d'entendre finalitzada l'execució del projecte, el dipòsit de la garantia i com s'ha d'acreditar la finalització del projecte per acordar la seva cancel·lació i autoritzar la devolució de la mateixa, si s'escau. També ha d'advertir a la persona interessada dels supòsits que comporten la pèrdua d'efectes de la designació d'un projecte empresarial com estratègic i dels supòsits que comporten la confiscació de la garantia, d'acord amb el que estableix l'article 50. També pot determinar la possibilitat de devolució parcial de la garantia d'acord amb el que estableix l'article 49.3.

L'expedient que acompanya la proposta que s'eleva al Govern ha d'incorporar l'expedient elaborat pel departament competent en matèria d'empresa en aplicació de la regulació reglamentària dels projectes empresarials estratègics. En la mesura que ja hi figuri la documentació a la que fan referència les lletres a, g i h de l'apartat 3, no és necessària la seva reiteració.”

Disposició final cinquena. Modificació del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny

Es modifica l'apartat 4 de l'article 77 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que queda redactat amb els termes següents:

“4. Si l'activitat requereix, alhora, llicència o autorització ambiental o sectorial, la tramitació de les llicències o autoritzacions ha de ser simultània i cadascun dels procediments respectius s'ha de resoldre sense esperar a la finalització de l'altre.

Si la llicència d'obres es concedeix prèviament a la llicència o autorització de l'activitat, el seu atorgament s'ha de condicionar a l'obtenció d'aquella. La llicència ha de facultar la persona interessada per iniciar les obres immediatament si presenta una caució per garantir el restabliment de la realitat urbanística alterada, llevat que l'ajuntament justifiqui que l'execució de les obres impossibilitaria el restabliment.”

Disposició final sisena. Modificació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

1. S'afegeix un apartat 6 a l'article 12 de la Llei 19/2014, que resta redactat de la manera següent:

“6. L'Administració ha de fer públiques les dades relatives a les llicències urbanístiques atorgades en el marc del planejament urbanístic.”

2. S'afegeix una disposició addicional onzena a la Llei 19/2014, amb el text següent:

“Transparència en els règims d'intervenció urbanística

1. Es crea el portal web, denominat Observatori públic de llicències, per a la publicitat activa relativa als procediments de concessió de llicències urbanístiques. En aquest portal ha de constar, com a mínim, la informació relativa al nombre de llicències urbanístiques atorgades per municipi i el temps de la tramitació per al seu atorgament.
2. Als efectes de facilitar la consulta de la informació sobre les llicències urbanístiques en l'Observatori públic de llicències, les administracions locals han de trametre trimestralment la informació agregada a la direcció general competent en matèria d'urbanisme amb el format que aquesta indiqui.
3. L'Observatori públic de llicències, que es pot integrar en l'Observatori del Territori, s'adscriu a la direcció general competent en matèria d'urbanisme. L'Observatori públic de llicències ha de ser consultable des del Portal de la Transparència.”

Disposició final setena. Manteniment del rang normatiu de les modificacions de disposicions reglamentàries

Les modificacions de les disposicions reglamentàries efectuades per aquesta Llei mantenen el rang reglamentari a efectes de desplegament, modificació i derogació.

Disposició final vuitena. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor al cap de vint dies d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.